

E01 — Postavení soudního exekutora a dohled nad jeho činností.

Jak číst svazek: vlastní výklad je oddělen od doslovných citací. U judikatury jsou uvedeny okolnosti, právní otázka, závěr a meze použití. Časová znění předpisů jsou uvedena u pramenů; materiál nepotvrzuje úplný budoucí právní stav k 1. 5. 2027.

Základní výklad a souvislosti

Soudní exekutor je fyzická osoba pověřená státem výkonem exekutorského úřadu. Při exekuční činnosti vykonává veřejnou moc, zároveň má vlastní profesní a hospodářské postavení. Není soudcem ani soukromým inkasním zástupcem oprávněného.

Nezávislost, nestrannost, zákonnost, mlčenlivost a odpovědnost tvoří základ jeho postavení. Dohled ministerstva, soudní kontrola konkrétní exekuce, profesní kontrola a kárné řízení mají odlišné účely a nástroje. Podnět k dohledu nenahrazuje včasný procesní návrh a sám nezastavuje běh lhůt. Náhrada újmy z výkonu veřejné moci se posuzuje v odpovídajícím zákonném režimu.

Veřejná moc a profese

Exekutor vykonává zákonem svěřenou veřejnou moc a současně samostatně organizuje profesní úřad. Jeho podnikatelské prvky neznamenají smluvní volnost při rozhodování o právech povinného.

Subjekty

Exekutor, oprávněný, povinný a dohledové orgány mají jiné role. Oprávněný nemůže pouhým pokynem přikázat nezákonný zásah.

Dohled

Ministerský, soudní a komorní dohled se odlišují od opravného prostředku ve věci. Stížnost nenahrazuje včasný návrh na zastavení.

Odpovědnost

Procesní nezákonnost, kárné provinění a povinnost nahradit újmu mají vlastní podmínky. Jedno zjištění automaticky nevyřeší všechny režimy.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Postavení:** Veřejná moc vyžaduje zákonný titul i tehdy, když úřad financuje náklady z vymoženého plnění.
- **Dohled:** Kontrolní orgán nepřebírá automaticky rozhodování exekučního soudu.
- **Nezávislost:** Je povinností i ochranou; nevylučuje zákonný přezkum.

Podrobnější právní rozbor

- Dohledový podnět, návrh na vyloučení pro podjatost, návrh na zastavení a nárok na náhradu újmy sledují jiné výsledky. Pro každý prostředek je nutné určit příslušný orgán, včasnost a tvrzené skutečnosti. Podnikatelský způsob financování úřadu neproměňuje vykonávanou veřejnou moc v soukromé právo na libovolné inkaso.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 15/18, 2. 11. 2021 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla model umožňující oprávněnému zvolit exekutora. Argumentovala nezávislostí, nestranností a požadavkem zákonného soudce při diskusi o teritorialitě.

Co soud řešil: Soud rozlišil postavení soudního exekutora a soudu a hodnotil institucionální záruky existujícího modelu. Ústavní přípustnost se neztotožňuje s jeho hospodářskou či politickou optimálností.

Závěr a právní význam: V roce 2021 soud návrh na zrušení napadené úpravy volby exekutora zamítl. Zdůraznil smíšené veřejnoprávní a hospodářské postavení exekutora a posuzoval zákonné záruky nestrannosti. Exekutor není soudem ve smyslu ústavního práva na zákonného soudce. Nález nezakazuje budoucí zákonné zavedení teritoriality a nepotvrzuje bezvadnost každého konkrétního postupu. Pro zkoušku je rozhodující rozdíl mezi institucionálním modelem a individuální podjatostí či nezákonností; popisované zákonné prostředí je z roku rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakazuje zákonodárci do budoucna zvolit jiný model. Zároveň nenahrazuje posouzení podjatosti nebo konkrétního excesu jednotlivého exekutora.

Celý odstavec 55 odůvodnění — doslovná citace

55. Namítala-li však navrhovatelka, že napadená právní úprava odporuje právu na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny, Ústavní soud tento její názor nesdílí. Ústavně zaručené právo na zákonného soudce zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny, jak se podává již z jeho jazykového vyjádření, se týká pouze soudců, nikoliv soudních exekutorů. Třebaže se pro rozhodování soudních exekutorů uplatňují zásady práva na soudní ochranu vyplývající z čl. 36 Listiny, z práva na zákonného soudce zakotveného v čl. 38 odst. 1 Listiny jsou soudní exekutoři vyjmuti. Ostatně Ústavní soud již ve výše uváděném usnesení sp. zn. Pl. ÚS 10/10 jednoznačně konstatoval, že soudní exekutor není soudem. Byť byl tento názor vysloven v souvislosti s možností soudního exekutora podat návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy, má obecnou platnost. Tato myšlenka byla obdobně vyslovena i v usnesení sp. zn. II. ÚS 3577/14. Tato skutečnost se přitom podává nejen z důvodové zprávy k exekučnímu řádu, ale i z § 159a odst. 4 o. s. ř. nebo § 2 exekučního řádu. Z tohoto důvodu nelze o porušení práva na zákonného soudce při posuzování napadených ustanovení vůbec uvažovat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-15-18>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Povinný podá stížnost ministerstvu a předpokládá, že tím odložil provedení dražby.

Právní rozbor: Stížnost a procesní obrana jsou různé nástroje. Prověří se včasný návrh na odklad či zastavení a příslušný rozhodující orgán.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 1

(1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

(2) V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů včetně zřizování exekutorského zástavního práva (dále jen „exekuční činnost“) a další činnost podle tohoto zákona.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 2

(1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

(2) Exekutor je povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 3

(1) Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.

(2) Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Exekutor však může vykonávat i za úplatu činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních orgánech vlády, ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v orgánech samosprávy.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 4

(1) Označení „soudní exekutor“ nebo „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněn použít ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů.

(2) Ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů, není oprávněn označovat svoji činnost jako „výkon rozhodnutí“, „exekuci“ nebo „exekuční činnost“, tvary slov od nich odvozené, ani označení způsobilé přivodit nebezpečí záměny s uvedenými označeními.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 5

(1) Exekutor může zaměstnávat zaměstnance.

(2) Na základě písemného pověření uděleného exekutorem mohou jeho zaměstnanci vykonávat úkony exekuční činnosti a další činnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(3) Na pracovní poměr zaměstnanců exekutora se vztahuje zvláštní právní předpis.²

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 6

Orgánem samosprávy exekutorů je Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“).

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 7

(1) Státní dohled nad exekuční činností, nad činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. c) a § 76a, nad nakládáním se zvláštním účtem podle § 46 odst. 5 a § 75 odst. 2 a nad nakládáním s prostředky na zvláštním účtu vykonává Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo provádí státní dohled z vlastního podnětu nebo na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob.

(2) Ministerstvo při výkonu státního dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení.

(3) Ministerstvo je při výkonu státního dohledu oprávněno a) provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů, b) nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy a kopie, c) požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k věci, která je předmětem státního dohledu, d) požadovat ústní vysvětlení exekutora, popřípadě jeho zaměstnance k věci, která je předmětem státního dohledu, pokud písemné vyjádření podle písmene c) není nutné nebo je nedostatečné, e) vstupovat do prostor exekutorského úřadu, f) nahlížet do listin a informačních systémů exekutora, které obsahují údaje o nakládání se zvláštním účtem podle § 46 odst. 5 nebo podle § 75 odst. 2 anebo o nakládání s prostředky na zvláštním účtu, pořizovat si z nich výpisy a kopie.

(4) Exekutor je povinen ministerstvu při výkonu státního dohledu poskytnout požadovanou součinnost tím, že a) zašle ve lhůtě stanovené ministerstvem kopie požadovaných listin, kopii spisu nebo údaje podle odstavce 3 písm. f), případně na dobu nezbytně nutnou spis, b) poskytne písemné vyjádření podle odstavce 3 písm. c), c) na předvolání se dostaví k podání ústního vysvětlení podle odstavce 3 písm. d).

(5) Komora vykonává dohled nad činností exekutora, nad řízením činnosti exekutorského úřadu a nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pro výkon dohledu platí obdobně odstavce 3 a 4.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 8

Ministr spravedlnosti (dále jen „ministr“) a) odvolává a na návrh Komory jmenuje exekutory, b) po projednání s Komorou určuje počet exekutorských úřadů v obvodu každého okresního soudu a zřizuje a ruší exekutorské úřady; zrušit lze pouze exekutorský úřad, který nebyl obsazen nebo byl uvolněn, c) může rozhodnout o výměně sídla exekutorů, kteří byli jmenováni do obvodu různých okresních soudů, a to na návrh Komory a se souhlasem těchto exekutorů; výměnou sídla exekutorů není dotčeno pověření podle § 43a, d) jmenuje jednu třetinu členů zkušební komise a dvě třetiny členů kárné komise z řad soudců, e) vyhlašuje výběrové řízení za podmínek stanovených v § 10 odst. 6 a 7 a podává návrh na členy výběrové komise podle § 115a odst. 1.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 13

(1) Exekutor řídí činnost exekutorského úřadu, který jeho jménem plní všechny úkoly potřebné k řádnému výkonu exekuční činnosti. Exekutor při své činnosti používá průkaz exekutora, razítko a pečetidlo, které obsahují a) jeho jméno, příjmení a titul, b) označení „soudní exekutor“, c) sídlo exekutora, d) státní znak České republiky.

(2) Průkaz exekutora, razítko a pečetidlo vydá exekutorovi Komora.

(3) Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora je v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 15

(1) Výkon exekutorského úřadu zaniká a) smrtí exekutora, b) prohlášením exekutora za mrtvého, c) odvoláním exekutora, d) pozbytím státního občanství České republiky, e) jestliže byla svéprávnost exekutora omezena, f) dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo kárné opatření odvolání z exekutorského úřadu,

g) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl exekutorovi uložen trest zákazu činnosti soudního exekutora nebo kterým byl exekutor odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, h) uplynutím 6 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla ministerstvu doručena žádost exekutora o ukončení výkonu exekutorského úřadu; žádost o ukončení výkonu exekutorského úřadu zašle exekutor bez zbytečného odkladu na vědomí Komoře.

(2) Ministr exekutora odvolá, a) jestliže byl exekutor pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností, b) jestliže exekutor nedoloží Komoře stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy o pojištění své odpovědnosti za újmu do 30 dnů po svém jmenování exekutorem nebo zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti za újmu a exekutor jej do 30 dnů neobnoví, c) jestliže si exekutor do 3 měsíců po složení slibu bez vážných důvodů neotevře v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář a nebude připraven vykonávat exekuční činnost, d) jestliže soud na návrh ministerstva rozhodl, že exekutor vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže řádně nejméně po dobu 1 roku vykonávat exekuční činnost.

(3) Výkon exekutorského úřadu se pozastavuje dnem doručení rozhodnutí o jeho odvolání.

(4) Dozví-li se Komora o důvodu pro odvolání podle odstavce 2, je povinna jej ministerstvu neprodleně oznámit.

(5) Exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost. Účastníky exekučního řízení o tom informuje nejpozději při prvním úkonu exekutora v řízení a oprávněného poučí, že může navrhnout

změnu exekutora nebo požádat o změnu exekutora. Exekutor, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu, případně jeho zástupce, zajistí bez zbytečného odkladu předání spisů, plnění vymožených v exekuci, zajištěných věcí, exekutorských úschov a registrů, případně souvisejících dat, technických zařízení nebo nosičů dat nově jmenovanému exekutorovi a předání razítek, průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1; vlastnické právo exekutora, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu, k technickým zařízením či nosičům dat tím není dotčeno. Exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, není právním nástupcem exekutora, jemuž zanikl výkon exekutorského úřadu.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 3

(1) Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily a) státní orgány, b) právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na základě zákona, (dále jen "úřední osoby"),¹ c) orgány územních samosprávných celků, pokud ke škodě došlo při výkonu státní správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na základě zákona (dále jen „územní celky v přenesené působnosti“).

(2) Pro účely tohoto zákona se za úřední osobu považuje též úřední osoba jiného členského státu Evropské unie, která splňuje podmínky uvedené v § 127 trestního zákoníku, po dobu, po kterou tato osoba působí ve společném vyšetřovacím týmu na území České republiky nebo provádí úkon právní pomoci na území České republiky na základě evropského vyšetřovacího příkazu anebo je přítomna při jeho provádění.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.), § 4

(1) Za výkon státní správy podle § 3 odst. 1 písm. b) se považuje i sepisování veřejných listin o právních úkonech², zápisy skutečností do veřejného rejstříku provedené notářem podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, úkony notáře jako soudního komisaře³ a úkony soudního exekutora, případně jeho zástupce, zanikl-li exekutorovi výkon exekutorského úřadu a je-li tímto zástupcem exekutorský kandidát, při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního právního předpisu 3a.

(2) Činnost notáře a soudního exekutora, případně jeho zástupce, zanikl-li exekutorovi výkon exekutorského úřadu a je-li tímto zástupcem exekutorský kandidát, podle odstavce 1 se považuje za úřední postup.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 1–8, § 13, § 15. Znění: 1. 10. 2026.

zákon o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.): § 3–4. Znění: 1. 1. 2026.

E02 — Exekutor - exekutorský úřad, zastupování, zaměstnanci.

Základní výklad a souvislosti

Exekutorský úřad představuje zákonem organizované působišťe exekutora, nikoli obchodní společnost, kterou lze volně převést. Jmenování, zánik výkonu úřadu, uvolnění úřadu a zastupování podléhají zákonnému postupu. Zástupce zajišťuje kontinuitu činnosti v rozsahu svého oprávnění. Zaměstnanci zahrnují různé profesní kategorie s odlišnou kvalifikací a rozsahem možného pověření; koncipient, kandidát, vykonavatel a administrativní pracovník nejsou zaměnitelní. Exekutor zůstává odpovědný za organizaci a kontrolu svěřených úkonů. Pověření zaměstnance nevytváří širší pravomoc, než připouští zákon, a každý úkon musí být dohledatelný ve spise.

Úřad a jeho nositel

Exekutorský úřad představuje zákonem vymezenou institucionální působnost, nikoli pouze kancelářské prostory. Změna fyzického sídla sama nezakládá nový úřad.

Osoby

Exekutor, zástupce, kandidát, koncipient a vykonavatel mají různý rozsah oprávnění. Zaměstnanec nesmí vykonat každý úkon jen na základě pracovní smlouvy.

Zastupování

Důvod zastoupení a ustanovení zástupce se řídí zákonem. Přenos provedení úkonu není vždy přenosem samotné rozhodovací odpovědnosti.

Kontinuita

Zánik či změna obsazení úřadu vyžaduje zákonné předání agendy, spisů a prostředků. Soukromé ujednání exekutorů samo nevyřeší všechny veřejnoprávní účinky.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Úřad:** Rozlišit osobu exekutora a institucionální kontinuitu spisů.
- **Zástupce:** Určit důvod a rozsah zastupování.
- **Zaměstnanec:** Rozhodovací pravomoc a faktické provedení úkonu mohou náležet různým osobám.

Podrobnější právní rozbor

- Kontinuita úřadu vyžaduje evidenci předaných spisů, peněz a běžících lhůt. Zastupování nemění identitu původního exekučního titulu. Při delegaci zaměstnanci se musí doložit jeho profesní způsobilost a konkrétní pověření; odborné řízení kanceláře nelze nahradit jen obecnou pracovní náplní.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Administrativní pracovník podepíše rozhodnutí bez zákonného nebo řádně doloženého pověření.

Právní rozbor: Prověří se druh úkonu, profesní zařazení a přípustnost delegace. Interní pokyn nemůže vytvořit rozhodovací pravomoc nad rámec zákona.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 9

(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který a) je plně svéprávný, b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice²⁸, nebo 2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu 29, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice, c) je bezúhonný,

d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a e) složil exekutorskou zkoušku.

(2) Exekutorskou praxí se rozumí praxe exekutora, kandidáta a koncipienta podle tohoto zákona. Ministerstvo započítá zcela do exekuční praxe praxi soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka, státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele, justičního kandidáta, právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, notářského kandidáta, právního čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka; z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.

(3) Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška exekutora podle tohoto zákona. Ministerstvo uzná odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, notářskou zkoušku, profesní zkoušku na komerčního právníka a závěrečnou zkoušku právního čekatele za exekutorskou zkoušku podle tohoto zákona.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 10

(1) Komora vyhlásí výběrové řízení nejpozději do 1 měsíce od uvolnění exekutorského úřadu nebo, jde-li o zřízení nového exekutorského úřadu, do 1 měsíce poté, kdy ministerstvo Komoře zřízení exekutorského úřadu oznámí. Komora může vyhlásit výběrové řízení i tehdy, není-li exekutorský úřad obsazen z jiného důvodu.

(2) Komora vyhlásí opakované výběrové řízení do 6 měsíců od uvolnění exekutorského úřadu nebo do 6 měsíců poté, co je jí oznámeno zřízení exekutorského úřadu, případně od vyhlášení výběrového řízení podle odstavce 1 věty druhé, nejdříve však poté, co bylo způsobem podle odstavce 3 písm. b) ukončeno výběrové řízení podle odstavce 1.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 11

(1) Exekutor může vykonávat svou činnost pouze, jestliže

a) složil slib do rukou ministra, b) uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti.

(2) Exekutor je povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti, a prokázat se stejnopisem nebo ověřenou kopií této smlouvy Komoře do 30 dnů po svém jmenování exekutorem. Jestliže exekutor zaměstnává zaměstnance, je povinen uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti i za újmu způsobenou jeho zaměstnanci v souvislosti s činností podle tohoto zákona.

(3) Pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti, musí trvat po celou dobu výkonu exekutorského úřadu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 12

(1) Uchazeč vybraný ke jmenování do exekutorského úřadu skládá do rukou ministra před svým jmenováním tento slib: „Slibuji na svoje svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu České republiky, ústavní a jiné zákony a právní předpisy a budu je uplatňovat jako soudní exekutor podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, při výkonu exekuční činnosti budu postupovat nezávisle a spravedlivě a budu zachovávat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s vykonáváním exekuční nebo další činnosti exekutora.“

(2) Odmítne-li uchazeč složit slib nebo složí-li slib s výhradou, nemůže být jmenován exekutorem a ministr jmenuje do exekutorského úřadu uchazeče, který se ve výběrovém řízení umístil na dalším místě pořadí za uchazečem, který odmítl složit slib nebo složil slib s výhradou.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 16

(1) Po jmenování exekutora do exekutorského úřadu mu Komora ustanoví na jeho návrh zástupce pro případ nemoci, dovolené, pozastavení nebo zániku výkonu exekutorského úřadu a nebo z jiných vážných důvodů, pro které nemůže vykonávat svůj úřad po dobu delší než 1 měsíc. Nenavrhne-li exekutor svého zástupce do 1 měsíce od svého jmenování, ustanoví mu zástupce Komora. Zastupovaný exekutor a zástupce si dohodnou podíl zástupce na odměně zastupovaného exekutora. Nebude-li dohoda doručena Komoře do dvou měsíců od ustanovení zástupce, rozhodne Komora podle zásad spravedlivého uspořádání.

(2) Zástupce je ustanoven z řad kandidátů exekutora, nejsou-li, z řad exekutorů jmenovaných v obvodu příslušného okresního soudu nebo jejich kandidátů, a nejsou-li, z řad exekutorů jmenovaných v obvodu příslušného krajského soudu nebo jejich kandidátů. Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může být zástupce ustanoven z řad exekutorů jmenovaných mimo obvod příslušného krajského soudu nebo jejich kandidátů. Za zástupce exekutora je možné ustanovit kandidáta, jen jestliže splňuje podmínky podle § 11 odst. 1 písm. b).

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 17

(1) Zástupce zastupuje exekutora při výkonu exekuční činnosti. Pokud zastupování trvá, nemůže zastupovaný exekutor vykonávat exekuční činnost. Byl-li exekutorovi pozastaven výkon exekutorského úřadu, nebo pokud mu výkon exekutorského úřadu zanikl, zastupuje ho zástupce při výkonu exekuční i další činnosti.

(2) Zástupce exekutora podepisuje listiny svým jménem a příjmením a současně uvede také jméno a příjmení exekutora, kterého zastupuje.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 18

(1) Komora ustanoví exekutorovi nového zástupce, a) jestliže ustanoveným zástupcem je exekutor a výkon jeho exekutorského úřadu zanikl nebo byl pozastaven, b) jestliže ustanoveným zástupcem je kandidát a Komora ho vyškrtne ze seznamu kandidátů a nebo zanikne-li jeho pojištění odpovědnosti za újmu a ani po upozornění Komory ho v určené lhůtě neobnoví a nebo jestliže mu bylo uloženo kárné opatření odvolání ze zastupování, c) jestliže ustanovený zástupce požádá o uvolnění z funkce zástupce, d) jestliže o to požádá zastupovaný exekutor.

(2) Ustanovení § 16 se přiměřeně použije i na ustanovení nového zástupce.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 19

(1) Koncipient je zaměstnanec exekutora zapsaný do seznamu koncipientů.

(2) Seznam koncipientů vede Komora.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 20

(1) Komora zapíše do seznamu koncipientů na návrh exekutora občana České republiky, který a) splňuje podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) až c), b) je v pracovním poměru u exekutora.

(2) Zápis do seznamu koncipientů vykoná Komora do 1 měsíce ode dne doručení návrhu exekutora. Provedení zápisu, jakož i odmítnutí provedení zápisu oznámí Komora koncipientovi a exekutorovi, u kterého je koncipient v pracovním poměru.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 21

(1) Exekutor může koncipienta písemně pověřit prováděním úkonů, které jsou předmětem exekuční činnosti nebo další činnosti.

(2) Exekutor však nemůže pověřit koncipienta k vydání exekučního příkazu. Koncipient nemůže vykonat dražbu nemovité věci nebo obchodního závodu (dále jen „závod“), vydávat rozhodnutí v exekuci prodejem nemovitých

věcí nebo závodu ani zřizovat exekutorské zástavní právo.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 22

(1) Komora vyškrtně ze seznamu koncipientů toho, a) kdo zemřel a nebo kdo byl prohlášen za mrtvého, b) kdo pozbyl státní občanství České republiky, c) kdo byl omezen ve svéprávnosti, d) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s exekuční činností, e) kdo písemně požádal Komoru o vyškrtnutí z tohoto seznamu, f) komu skončil pracovní poměr u exekutora, g) kdo byl zapsán do seznamu kandidátů.

(2) Vyškrtnutí ze seznamu koncipientů oznámí Komora koncipientovi a exekutorovi, u kterého je a nebo byl koncipient v pracovním poměru.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 23

(1) Kandidát je zaměstnanec exekutora zapsaný do seznamu kandidátů.

(2) Seznam kandidátů vede Komora.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 24

(1) Komora na základě písemné žádosti koncipienta zapíše do seznamu kandidátů toho, kdo a) je ke dni zápisu zapsán v seznamu koncipientů a u koho nenastal důvod k jeho vyškrtnutí podle § 22 odst. 1 písm. a) až f), b) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, c) složil exekutorskou zkoušku.

(2) Do doby exekutorské praxe koncipienta se započítává dovolená čerpaná v době trvání této praxe. Nevykonává-li koncipient exekutorskou praxi z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto doby do doby exekutorské praxe nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 25

Exekutor může kandidáta písemně pověřit prováděním úkonů v exekuční nebo další činnosti.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 26

(1) Komora vyškrtně kandidáta ze seznamu kandidátů z důvodů uvedených v § 22 odst. 1 písm. a) až f).

(2) Vyškrtnutí oznámí kandidátovi a exekutorovi, u kterého je a nebo byl kandidát v pracovním poměru.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 27

(1) Exekutor může zaměstnávat v pracovním poměru vykonavatele exekutora a další zaměstnance.

(2) Exekutor může vykonavatele exekutora písemně pověřit prováděním úkonů, které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel3a. Další zaměstnance může pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 28

Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 29

(1) Exekutor je vyloučen z exekučního řízení, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

(2) Důvodem k vyloučení exekutora nejsou okolnosti, které spočívají v postupu exekutora v exekučním řízení o projednávané věci.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 9–12, § 16–29. Znění: 1. 10. 2026.

E03 — Exekuční činnost. Předpoklady vedení exekuce. Exekuční tituly. Exekuční návrh. Příslušnost exekutora a soudu. Účastníci řízení. Přechod práv a povinností.

Základní výklad a souvislosti

Exekuční řízení předpokládá exekuční titul, legitimaci účastníků a splnění procesních podmínek. **Formální vykonatelnost** zahrnuje příslušné doručení a uplynutí lhůty k plnění; **materiální vykonatelnost** vyžaduje dostatečně určité vymezení osob a povinností. Exekuční návrh musí označit titul, účastníky a vymáhané plnění v zákonném rozsahu. Přechod nebo převod práva či povinnosti se prokazuje kvalifikovanými listinami podle příslušného režimu. Účast manžela povinného souvisí s postižením majetku v zákonem vymezeném rozsahu; neznamená automaticky, že je osobním dlužníkem z titulu. Příslušnost exekutora a exekučního soudu se odlišují.

Titul formálně a materiálně

Formální vykonatelnost sleduje procesní podmínky titulu, materiální určitost subjektů a plnění. Rozsudek bez vykonatelné povinnosti není automaticky použitelným exekučním titulem.

Subjekty

Oprávněný a povinný se odvíjejí od titulu a doloženého přechodu práv. Věřitelova obchodní evidence sama nenahrazuje zákonné prokázání nástupnictví.

Postup

Návrh, zahájení a pověření jsou samostatné kroky. Exekutor a exekuční soud mají rozdělené kompetence.

Meze

Exekuce zpravidla nepřepisuje původní nalézací rozhodnutí. Důvody zastavení a ústavní výjimky se posuzují konkrétně, nikoli jako neomezené nové odvolání.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Titul:** Výčet exekučních titulů není totožný s jakoukoli listinou o dluhu.
- **Legitimizace:** Dědic nebo postupník musí doložit právní nástupnictví.
- **Manžel:** Procesní účast a hmotněprávní odpovědnost jsou různé otázky.

Podrobnější právní rozbor

- Právní moc, splatnost a vykonatelnost nejsou synonyma. Výrok musí určit plnění tak, aby nucený výkon nemusel teprve vytvářet novou povinnost. U nástupnictví se prověřuje listina, právní skutečnost a rozsah přeshlého nároku. Procesní účast manžela vyžaduje samostatnou majetkovou a procesní analýzu.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 15/18, 2. 11. 2021 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla model umožňující oprávněnému zvolit exekutora. Argumentovala nezávislostí, nestranností a požadavkem zákonného soudce při diskusi o teritorialitě.

Co soud řešil: Soud rozlišil postavení soudního exekutora a soudu a hodnotil institucionální záruky existujícího modelu. Ústavní přípustnost se neztotožňuje s jeho hospodářskou či politickou optimálností.

Závěr a právní význam: V roce 2021 soud návrh na zrušení napadené úpravy volby exekutora zamítl. Zdůraznil smíšené veřejnoprávní a hospodářské postavení exekutora a posuzoval zákonné záruky nestrannosti. Exekutor není soudem ve smyslu ústavního práva na zákonného soudce. Nález nezakazuje budoucí zákonné zavedení teritoriality a nepotvrzuje bezvadnost každého konkrétního postupu. Pro zkoušku je rozhodující rozdíl mezi institucionálním modelem a individuální podjatostí či nezákonností; popisované zákonné prostředí je z roku rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakazuje zákonodárci do budoucna zvolit jiný model. Zároveň nenahrazuje posouzení podjatosti nebo konkrétního excesu jednotlivého exekutora.

Celý odstavec 55 odůvodnění — doslovná citace

55. Namítala-li však navrhovatelka, že napadená právní úprava odporuje právu na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny, Ústavní soud tento její názor nesdílí. Ústavně zaručené právo na zákonného soudce zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny, jak se podává již z jeho jazykového vyjádření, se týká pouze soudců, nikoliv soudních exekutorů. Třebaže se pro rozhodování soudních exekutorů uplatňují zásady práva na soudní ochranu vyplývající z čl. 36 Listiny, z práva na zákonného soudce zakotveného v čl. 38 odst. 1 Listiny jsou soudní exekutoři vyjmuti. Ostatně Ústavní soud již ve výše uváděném usnesení sp. zn. Pl. ÚS 10/10 jednoznačně konstatoval, že soudní exekutor není soudem. Byť byl tento názor vysloven v souvislosti s možností soudního exekutora podat návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy, má obecnou platnost. Tato myšlenka byla obdobně vyslovena i v usnesení sp. zn. II. ÚS 3577/14. Tato skutečnost se přitom podává nejen z důvodové zprávy k exekučnímu řádu, ale i z § 159a odst. 4 o. s. ř. nebo § 2 exekučního řádu. Z tohoto důvodu nelze o porušení práva na zákonného soudce při posuzování napadených ustanovení vůbec uvažovat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-15-18>

Nález II.ÚS 3194/18, 1. 4. 2019 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce

Okolnosti případu: Proti dlužníkovi se vymáhala jistina 25 000 Kč s úrokem z prodlení jedno procento denně. Podle jeho tvrzení narostlo požadované plnění nad 900 000 Kč; běžné soudy zastavení odmítly.

Co soud řešil: Otázkou bylo, zda zásadní nespravedlnost titulu může vyžadovat zastavení i v exekuční fázi. Soud řešil konkrétní extrém, nikoli možnost přezkoumávat každou běžnou smluvní sazbu.

Závěr a právní význam: Vymáhání mimořádně vysokého příslušenství nemůže být bez ústavní kontroly chráněno pouze existencí pravomocného titulu. Soud vyžadoval posouzení možnosti částečného zastavení podle občanského soudního řádu. Nález neustanovuje univerzální maximální úrok ani běžné nové meritorní řízení v každé exekuci; podstatná je extrémnost konkrétního případu a okolnosti závazku. Zkoušková

aplikace: nejprve rozsah vykonatelného titulu, poté výjimečný ústavní důvod zásahu a přesný rozsah částečného zastavení, nikoli automatické zrušení jistiny.

Jak závěr použít a kde má meze: Použití nálezu vyžaduje doložit výjimečnost a rozsah nepřípustného plnění. Nevyplývá z něj univerzální procentní strop ani automatické prominutí celé jistiny.

Celý odstavec 23 odůvodnění — doslovná citace

23. Z ustálené judikatury Ústavního soudu tak plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. Nezohlednění těchto kritérií při rozhodování o zastavení výkonu rozhodnutí představuje porušení základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-3194-18>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Aneta Jančíková — Pojetí účastnictví manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311-332

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Aneta Jančíková analyzuje procesní účast manžela, proti němuž nesměruje titul, ale je postižen společný či zákonem vymezený majetek. Rozlišuje účastnictví a podobu procesního společenství; její doktrinární závěry nesmějí nahradit konkrétní občanskoprávní a exekuční normy. Zkouškový postup: určit vznik dluhu a majetkový režim, přípustný rozsah postihu, vznik procesní účasti a dostupnou obranu. Účast manžela sama nepřeměňuje cizí dluh na jeho osobní závazek a vlastnictví věci se nezjišťuje pouze podle společné domácnosti.

Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14

Odborný článek propojuje procesní nástupnictví, odpovědnost dědice a souběh s pozůstalostním řízením. Nejdříve je nutné zjistit, zda a na koho povinnost přešla; osoba, které byl vydán majetek nepatrné hodnoty, není automaticky dědicem odpovídajícím za všechny dluhy. Výhrada soupisu a likvidace pozůstalosti mají rozdílné účinky. Doporučení autora k elektronizaci a komunikaci nejsou již samotným zveřejněním novou právní povinností. Pro praxi je zásadní sdílení přesných údajů mezi soudem, notářem a exekutorem, nikoli pouhý závěr, že smrtí dluh vždy zaniká.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Oprávněný žádá exekuci proti dědici pouze podle svého tvrzení o smrti původního dlužníka.

Právní rozbor: Doloží se přechod povinnosti, rozsah dědické odpovědnosti a potřebné procesní listiny. Úmrtí samo neopravňuje postihnout libovolnou osobu nebo majetek.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 35

- (1) Exekuční řízení se zahajuje na návrh.
- (2) Exekuční řízení je zahájeno dnem, hodinou a minutou, kdy exekuční návrh došel exekutorovi.
- (3) Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a.
- (4) Podá-li oprávněný více exekučních návrhů v téže věci, vede exekuci ten exekutor, který je v rejstříku zahájených exekucí zapsán jako první.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 36

- (1) Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný.
- (2) Účastníkem exekučního řízení je také manžel povinného, je-li exekucí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů.
- (3) Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze vést exekuci, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo přešlo či bylo převedeno právo z exekučního titulu.
- (4) Přejedání povinnosti nebo přechod či převod práva lze prokázat jen listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem,¹² pokud nevyplývá přímo z právního předpisu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 37

- (1) Exekuci lze vést jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a 5.
- (2) Oprávněný může podat exekuční návrh podle tohoto zákona, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona.
- (3) Oprávněný nemůže podat exekuční návrh, je-li exekučním titulem a) rozhodnutí o péči o nezletilé děti, není-li v odstavci 4 písm. a) stanoveno jinak, b) rozhodnutí ve věcech ochrany proti domácímu násilí, c) rozhodnutí orgánů Evropské unie, nebo d) cizí rozhodnutí nebo cizí rozhodčí nález, není-li v odstavci 4 písm. b) nebo c) stanoveno jinak.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 38

- (1) V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu^{7b}, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince^{7d,7e} a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.
- (2) K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, a případně rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí o uznání nebo osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie .

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 39

- (1) Neobsahuje-li exekuční návrh nebo návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve exekutor oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést; exekutor vyzve oprávněného k opravení nebo doplnění návrhu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu došel exekuční návrh nebo návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání.
- (2) Není-li v určené lhůtě návrh řádně opraven nebo doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo není-li přiložen exekuční titul , exekutor usnesením exekuční návrh, případně i návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání odmítne. O těchto následcích musí být oprávněný poučen.

(3) Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce a exekuční návrh nebude odmítnut, exekutor exekuční návrh usnesením nejpozději ve lhůtě podle § 43a odst. 1 zamítne.

(4) Jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení stanovené zákonem, exekutor exekuční řízení usnesením zastaví.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 40

(1) Exekučním titulem je a) vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, c) vykonatelný rozhodčí náález, d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu 13, e) vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci, f) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, 14 jejichž výkon připouští zákon.

(2) Neobsahuje-li exekuční titul určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že povinnosti uložené exekučním titulem je třeba splnit do 3 dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.

(3) Má-li podle exekučního titulu uvedeného v odstavci 1 písm. a), b) nebo c) splnit povinnost více povinných a jde-li o dělitelné plnění, platí, že povinnosti, nestanoví-li exekuční titul jinak, jsou zavázáni splnit všichni povinni rovným dílem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 43

(1) Jestliže je to, co ukládá exekuční titul povinnému, vázáno na splnění podmínky nebo na splnění vzájemné povinnosti oprávněného nebo omezené doložením času, lze vydat pověření podle § 43a jen tehdy, prokáže-li oprávněný, že se podmínka splnila nebo že sám svou vzájemnou povinnost vůči povinnému již splnil, popřípadě je připraven ji splnit, nebo že nastal doložený čas.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 je třeba k potvrzení o vykonatelnosti exekučního titulu připojit listinu vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, z níž je patrné, že se splnila podmínka, že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost, popřípadě je připraven ji splnit, nebo že nastal doložený čas.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 44

(1) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření podle § 43a odst. 3 zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce, které neobsahuje údaje podle odstavce 3 písm. h). Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh a kopii exekučního titulu, případně kopii rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí o uznání nebo osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které tvoří přílohu exekučního návrhu. Orgánům pověřeným vedením veřejných rejstříků, do kterých se zapisují právnické osoby, případně dalším orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného a nejde-li o povinného uvedeného v § 44a odst. 5 nebo o povinného podle odstavce 4, rozhodl-li exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitou věc v jeho vlastnictví, vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumění není rozhodnutím.

(2) Vyrozumění se doručí povinnému do vlastních rukou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 255

(1) Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.

(2) Účastníkem řízení je také manžel povinného, je-li výkonem rozhodnutí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 256

(1) Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze nařídit a provést výkon rozhodnutí, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo právo z rozhodnutí.

(2) Přejedání povinnosti nebo práva lze prokázat jen listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem,⁷⁶ pokud nevyplývá přímo z právního předpisu.

Způsoby výkonu rozhodnutí

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 257

Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v tomto zákoně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 262a

(1) Před nařízením výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů zjistí soud, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smlouveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu.

(2) Soud při nařízení výkonu rozhodnutí vychází z obsahu listiny podle odstavce 1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný. Nelze-li zjistit z titulu pro výkon rozhodnutí nebo z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

(3) V ostatních případech lze výkon rozhodnutí nařídit i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 262b

(1) Je-li výkonem rozhodnutí poškozen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem poučen.

(2) Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů. Není-li prokázán opak, má se za to, že peněžní prostředky na účtu manžela povinného by náležely do společného jmění manželů.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 35–40, § 43–44. Znění: 1. 10. 2026.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 255–257, § 262a, § 262b. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

E04 — Činnost exekutora před pověřením. Zahájení exekučního řízení. Rejstřík zahájených exekucí. Centrální evidence exekucí. Zjišťování a zajišťování majetku dlužníka. Generální a speciální inhibitorium. Exekuční příkaz.

Základní výklad a souvislosti

Zahájení řízení a pověření exekutora jsou odlišné procesní okamžiky. Před pověřením může exekutor činit jen zákonem dovolené úkony; nelze automaticky provádět všechny způsoby exekuce. Rejstřík zahájených exekucí a centrální evidence exekucí mají odlišnou funkci, obsah i přístupový režim. Po splnění předpokladů se zjišťuje majetek a volí přiměřený způsob postižení. Generální inhibitorium omezuje zákonem určené nakládání povinného s majetkem, speciální inhibitorium se váže na konkrétně postižený majetek. Exekuční příkaz vymezuje způsob a předmět exekuce; nenahrazuje exekuční titul ani konečné rozhodnutí o všech námitkách.

Zahájení a oprávnění

Doručení návrhu a pověření nemají totožný účinek. Před pověřením je možná jen činnost zákonem dovolená; nutnost rychlosti neotevívá všechny donucovací prostředky.

Evidence

Rejstřík zahájených exekucí a centrální evidence mají jiné účely a rozsah údajů. Záznam v jedné databázi není univerzální důkaz všech procesních účinků.

Zajištění

Generální inhibitorium omezuje nakládání v širším zákonném rozsahu, speciální se váže na konkrétní postižení. Omezení neznamená vždy okamžitý převod vlastnictví.

Příkaz

Exekuční příkaz vymezuje způsob a předmět postižení. Blokace majetku se musí odlišit od dokončeného zpeněžení či vyplacení výtěžku.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Čas:** Přesně určit doručení a vznik účinků jednotlivých omezení.
- **Evidence:** Veřejný výpis není úplnou mapou všech dluhů.
- **Přiměřenost:** Zajištění a faktický prodej mají rozdílné důsledky.

Podrobnější právní rozbor

- Zákaz dispozic se vztahuje ke konkrétním zákonným účinkům a výjimkám. Při tvrzeném porušení je nutné odlišit vznik omezení a doručení jednotlivých dokumentů. Součinnost třetích osob nepovoluje sběr údajů bez věcné souvislosti. Zajištění více majetkových objektů je třeba přezkoumávat i z hlediska nepřiměřeného rozsahu.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311-332

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Aneta Jančíková analyzuje procesní účast manžela, proti němuž nesměřuje titul, ale je postižen společný či zákonem vymezený majetek. Rozlišuje účastenství a podobu procesního společenství; její doktrinární závěry nesmějí nahradit konkrétní občanskoprávní a exekuční normy. Zkouškový postup: určit vznik dluhu a majetkový režim, přípustný rozsah postihu, vznik procesní účasti a dostupnou obranu. Účast manžela sama nepřeměňuje cizí dluh na jeho osobní závazek a vlastnictví věci se nezjišťuje pouze podle společné domácnosti.

Lukáš Teplý — Motorové vozidlo v exekuci; Komorní listy 3/2026, s. 20

Článek propojuje zjištění vozidla, soupis, zajištění, ocenění a realizaci s ochranou osob odlišných od povinného. Zápis v registru vozidel je relevantní informace, ale v konkrétním sporu je nutné posoudit vlastnické listiny a skutečný nabývací titul. Postižitelnost a ekonomická účelnost prodeje jsou rozdílné otázky. Při pochybnosti o cizím vlastnictví se postupuje zákonnými prostředky vyškrtnutí a vyloučení; tvrzení o vyšší efektivitě mobiliárních exekucí samo neodstraňuje ochranu třetí osoby.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Povinný prodá vozidlo po vzniku účinků exekučního omezení a tvrdí, že příkaz ještě nebyl proveden.

Právní rozbor: Určí se příslušný zákaz, jeho účinnost, zákonná výjimka a následky porušení. Provedení prodeje v exekuci není jediným rozhodným okamžikem.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 33

(1) Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.

(2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost podle zákona o Policii České republiky.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 34

Čl. III bod 29 zákona č. 286/2021 Sb. vkládá nový odstavec 4 a dosavadní odstavce 4 a 5 označuje jako odst. 5 a 6, a to s účinností k 1. 1. 2024. Čl. III bod 30 zákona č. 286/2021 Sb. doplňuje odstavec 7, a to již s účinností k 1. 1. 2022.

(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle § 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout. Osoby uvedené v § 33 odst. 4 až 10 a komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu 27, centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů mají při poskytování údajů právo na úhradu účelně vynaložených hotových výdajů.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 35

(1) Exekuční řízení se zahajuje na návrh.

(2) Exekuční řízení je zahájeno dnem, hodinou a minutou, kdy exekuční návrh došel exekutorovi.

(3) Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 44

(1) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření podle § 43a odst. 3 zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce, které neobsahuje údaje podle odstavce 3 písm. h). Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh a kopii exekučního titulu, případně kopii rozhodnutí o prohlášení vykonatelnosti, rozhodnutí o uznání nebo osvědčení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které tvoří přílohu exekučního návrhu. Orgánům pověřeným vedením veřejných rejstříků, do kterých se zapisují právnické osoby, případně dalším orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného a nejde-li o povinného uvedeného v § 44a odst. 5 nebo o povinného podle odstavce 4, rozhodl-li exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitou věc v jeho vlastnictví, vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo soudní exekutor, který vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumění není rozhodnutím.

(2) Vyrozumění se doručí povinnému do vlastních rukou.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 44a

(1) Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné. Právní jednání se však považuje za platné, pokud námitku neplatnosti nevznesl exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky vznesení námitky neplatnosti nastávají od účinnosti právního jednání, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního jednání, k němuž exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel vznesl námitku neplatnosti.

(2) Složí-li povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutím zákaz podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 6. Exekutor vydá rozhodnutí podle věty první do 7 dnů ode dne, v němž mu byl doručen návrh povinného, a neprodleně ho zašle účastníkům řízení a dalším osobám, jimž byly v rámci exekuce doručeny exekuční příkazy podle § 49 odst. 9. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

(3) Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 6 nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 46

(1) Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.

(2) Exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k vedení exekuce. Exekutor vede exekuci až do vymození pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné vymáhané povinnosti, nákladů exekuce a nákladů oprávněného; tím bude exekuce provedena. Úkony a rozhodnutí exekutora a exekučního soudu jsou evidovány v exekučním spise, který vede exekutor v listinné nebo v elektronické podobě.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 47

(1) Exekutor poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění dluhů povinného dosaženo.

(2) Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Podle exekučního příkazu nelze exekuci provést před a) uplynutím lhůty podle § 46 odst. 6, b) právní mocí rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, pokud byl podán ve lhůtě podle písmene a), c) právní mocí rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání, d) zápisem doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí podle § 35b odst. 1 písm. i), e) právní mocí exekučního příkazu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 52

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 125

(1) Komora vede centrální evidenci exekucí, v níž se evidují po uplynutí lhůty podle § 46 odst. 6 a) vyrozumění o zahájení exekuce podle § 44, b) pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce, c) dražební vyhlášky vydané podle § 336b odst. 2 a § 338o odst. 2 občanského soudního řádu, d) oznámení dražebního roku podle § 328b odst. 3 občanského soudního řádu, e) exekuční příkazy k provedení exekuce prodejem movitých věcí.

(2) Do centrální evidence exekucí se zapisuje a) rodné číslo povinného, bylo-li přiděleno; tento údaj se však z evidence neposkytuje ani se neuvádí ve výpisu podle odstavce 10, b) údaj o tom, zda exekuční řízení byla spojena, c) údaj o tom, že došlo k zániku pověření soudního exekutora s uvedením důvodu zániku; vede-li po zániku pověření exekuci jiný soudní exekutor, zapíše se do centrální evidence exekucí i tento exekutor, d) celková výše vymáhaného peněžitého plnění ke dni provedení zápisu údajů z písemnosti podle odstavce 1 písm. a) do centrální evidence exekucí, e) údaj o tom, že proti povinnému je vedena exekuce prodejem movitých věcí, nejde-li o exekuci podle § 67 odst. 2, případně o tom, že exekuce je vedena po skončení odkladu exekuce podle § 54 odst. 9.

vyhláška o centrální evidenci exekucí (329/2008 Sb.), § 1

(1) Centrální evidence exekucí (dále jen „evidence“) je vedena na určené adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).

(2) Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“) poskytuje exekutorovi přístup k elektronickému zápisu nebo změně (dále jen „zápis“) a k vkládání údajů do evidence, jakož i k výmazu údajů z evidence, podle § 4 odst. 1.

vyhláška o centrální evidenci exekucí (329/2008 Sb.), § 2

Novela č. 265/2021 Sb. s účinností od 1. 1. 2022 vkládá do § 2 nové písmeno b), čímž dochází k posunutí písemné řady. Novela č. 517/2021 Sb., též s účinností od 1. 1. 2022, mění v § 2 písm. c), jehož náplň se však kvůli novele č. 265/2021 Sb. posunula do písm. d). Dále do odst. 1 vkládá nová písmena e) a f), díky zmíněnému posunu tak v řadě vznikají dvě písmena e).

(1) Do evidence se zapisuje a) označení exekučního soudu, b) údaje o exekučním titulu, a to 1. druh exekučního titulu, 2. orgán, který ho vydal, nebo osoba, která ho vyhotovila, 3. den, měsíc a rok jeho vydání ve tvaru DD.MM.RRRR a 4. jeho číslo jednací, c) den, měsíc a rok vydání vyrozumění o zahájení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR, d) vymáhaná povinnost takto: 1. výše exekucí vymáhaného peněžitého plnění, 2. popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků u nepeněžitého plnění, 3. výše vymáhaného peněžitého plnění a popis vymáhaného

nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků, je-li vymáháno peněžité i nepeněžité plnění,

e) údaj o tom, zda řízení byla spojena. e) údaj o tom, že proti povinnému je vedena exekuce prodejem movitých věcí, nejde-li o exekuci podle § 67 odst. 2 exekučního řádu, f) údaj o tom, že exekuce je vedena po skončení odkladu exekuce podle § 54 odst. 9 exekučního řádu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 33–35, § 44, § 44a, § 46–47, § 52, § 125. Znění: 1. 10. 2026.

vyhláška o centrální evidenci exekucí (329/2008 Sb.): § 1–2. Znění: 1. 1. 2022.

E05 — Návrh na zastavení exekuce a rozhodnutí o něm. Návrh na odklad exekuce a rozhodnutí o něm. Odvolání proti rozhodnutí exekutora.

Základní výklad a souvislosti

Zastavení exekuce ukončuje její vedení v celém nebo vymezeném rozsahu, zatímco odklad dočasně omezuje její postup. Důvody, návrhové lhůty, účinky podání a pravomoc rozhodujícího orgánu je třeba rozlišit podle konkrétního zákonného ustanovení. Splnění dluhu, nevykonatelnost titulu, zánik práva či jiný nepřípustný stav nelze směřovat s pouhou sociální tíživostí. Exekuční řízení zpravidla nepřezkoumává věcnou správnost pravomocného titulu, ústavně mimořádné situace však mohou vyžadovat ochranu. Rozhodnutí o zastavení je spojeno také s otázkou nákladů, nikoli automaticky s jejich prominutím. Přípustnost odvolání závisí na druhu rozhodnutí.

Zastavení a odklad

Zastavení ukončuje exekuci v příslušném rozsahu, odklad dočasně brání jejímu provedení. Tvrzená sociální obtíž a zánik dluhu proto otevírají rozdílné právní otázky.

Navrhovatel

Povinný musí konkretizovat důvod a podklady podle zákona. Stížnost na chování vykonavatele sama není návrhem na zastavení vymáhané pohledávky.

Proces

Pravomoc exekutora a soudu se určí podle zákonného postupu. Odkladný účinek návrhu či odvolání nelze předpokládat pro každý akt.

Rozsah

Důvod může vést k částečnému zastavení, například nepřípustné části plnění. Neznamená automaticky zánik celého dluhu nebo nároku na náklady.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Rozsah:** Částečné zastavení může odstranit pouze nepřípustnou část nároku.
- **Odklad:** Neznamená zánik dluhu ani exekučního titulu.
- **Obrana:** Včasnost a doložení tvrzení jsou podstatné.

Podrobnější právní rozbor

- Návrh má obsahovat konkrétní skutkový důvod a dostupné důkazy. Pouhé tvrzení obecné nespravedlnosti nezajistí procesní účinek. Je třeba odlišit novou skutečnost po vydání titulu od námitky, která patřila do nalézacího řízení. U výjimečné ústavní vady se vysvětlí, proč běžné respektování titulu nemůže převážet.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 3194/18, 1. 4. 2019 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce

Okolnosti případu: Proti dlužníkovi se vymáhala jistina 25 000 Kč s úrokem z prodlení jedno procento denně. Podle jeho tvrzení narostlo požadované plnění nad 900 000 Kč; běžné soudy zastavení odmítly.

Co soud řešil: Otázkou bylo, zda zásadní nespravedlnost titulu může vyžadovat zastavení i v exekuční fázi. Soud řešil konkrétní extrém, nikoli možnost přezkoumávat každou běžnou smluvní sazbu.

Závěr a právní význam: Vymáhání mimořádně vysokého příslušenství nemůže být bez ústavní kontroly chráněno pouze existencí pravomocného titulu. Soud vyžadoval posouzení možnosti částečného zastavení podle občanského soudního řádu. Nález neustanovuje univerzální maximální úrok ani běžné nové meritorní řízení v každé exekuci; podstatná je extrémnost konkrétního případu a okolnosti závazku. Zkoušková aplikace: nejprve rozsah vykonatelného titulu, poté výjimečný ústavní důvod zásahu a přesný rozsah částečného zastavení, nikoli automatické zrušení jistiny.

Jak závěr použít a kde má meze: Použití nálezu vyžaduje doložit výjimečnost a rozsah nepřípustného plnění. Nevyplývá z něj univerzální procentní strop ani automatické prominutí celé jistiny.

Celý odstavec 23 odůvodnění — doslovná citace

23. Z ustálené judikatury Ústavního soudu tak plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. Nezohlednění těchto kritérií při rozhodování o zastavení výkonu rozhodnutí představuje porušení základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-3194-18>

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311-332

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Aneta Jančíková analyzuje procesní účast manžela, proti němuž nesměřuje titul, ale je postižen společný či zákonem vymezený majetek. Rozlišuje účastenství a podobu procesního společenství; její doktrinální závěry nesmějí nahradit konkrétní občanskoprávní a exekuční normy. Zkouškový postup: určit vznik dluhu a majetkový režim, přípustný rozsah postihu, vznik procesní účasti a dostupnou obranu. Účast manžela sama nepřeměňuje cizí dluh na jeho osobní závazek a vlastnictví věci se nezjišťuje pouze podle společné domácnosti.

Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14

Odborný článek propojuje procesní nástupnictví, odpovědnost dědice a souběh s pozůstalostním řízením. Nejdříve je nutné zjistit, zda a na koho povinnost přešla; osoba, které byl vydán majetek nepatrné hodnoty, není automaticky dědicem odpovídajícím za všechny dluhy. Výhrada soupisu a likvidace pozůstalosti mají rozdílné účinky. Doporučení autora k elektronizaci a komunikaci nejsou již samotným zveřejněním novou právní povinností. Pro praxi je zásadní sdílení přesných údajů mezi soudem, notářem a exekutorem, nikoli pouhý závěr, že smrtí dluh vždy zaniká.

Lukáš Teplý — Motorové vozidlo v exekuci; Komorní listy 3/2026, s. 20

Článek propojuje zjištění vozidla, soupis, zajištění, ocenění a realizaci s ochranou osob odlišných od povinného. Zápis v registru vozidel je relevantní informace, ale v konkrétním sporu je nutné posoudit vlastnické listiny a skutečný nabývací titul. Postižitelnost a ekonomická účelnost prodeje jsou rozdílné otázky. Při pochybnosti o cizím vlastnictví se postupuje zákonnými prostředky vyškrtnutí a vyloučení; tvrzení o vyšší efektivitě mobiliárních exekucí samo neodstraňuje ochranu třetí osoby.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Povinný uhradí jistinu, ale žádá zastavení celé exekuce včetně dosud nezaplaceného příslušenství.

Právní rozbor: Zjišťuje se skutečný rozsah splnění, pořadí započtení a zbývající nárok. Zastavení musí odpovídat prokázanému důvodu a rozsahu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 54

(1) Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Návrh na odklad exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu, exekutor do 7 dnů odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze o návrhu věcně rozhodnout. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

(2) Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor a) nezajišťuje majetek povinného ani exekuci neprovede, je-li u něj složena jistota a podal-li povinný návrh na zastavení exekuce podle odstavce 6, b) exekuci neprovede, jde-li o návrh na odklad exekuce podle odstavce 5 nebo 7 anebo podle § 266 občanského soudního řádu.

(3) Odstavec 2 písm. b) se nepoužije, jde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva nebo uplatní-li účastník v návrhu na odklad stejné okolnosti, o nichž již bylo rozhodnuto. Exekutor o těchto skutečnostech bez zbytečného odkladu povinného vyrozumí.

(4) Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci na návrh povinného podle § 266 odst. 1 občanského soudního řádu, potom exekutor nebo exekuční soud uvede dobu, na kterou exekuci odkládá. Je-li exekuce odložena podle odstavce 6, exekutor nezajišťuje ani nezajišťuje majetek povinného ani exekuci neprovede. Po dobu odkladu exekuce podle odstavce 5 a 7 nebo podle § 266 občanského soudního řádu exekutor exekuci neprovede; § 289 odst. 1 občanského soudního řádu tím není dotčen. Po dobu odkladu exekuce nelze zajistit sepsané movité věci. Po uplynutí doby odkladu exekutor i bez návrhu pokračuje v provedení exekuce.

(5) Je-li odložena vykonatelnost exekučního titulu, exekutor nebo exekuční soud odloží provedení exekuce do doby pravomocného skončení řízení, ve kterém soud rozhoduje o odložení vykonatelnosti exekučního titulu.

(6) Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného odloží provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným a rozhodne o tom, že povinný není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 a v § 47 odst. 6 ode dne vydání rozhodnutí o odkladu. Nedojde-li k zastavení exekuce, použije se jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce; jinak se vrátí složiteli jistoty.

(7) Není-li dále stanoveno jinak, exekutor odloží i bez návrhu provedení exekuce k vymození peněžité povinnosti prodejem movitých věcí a) vedené proti povinnému neuvedenému v § 67 odst. 1, proti kterému je zároveň vedena exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů pro jiné pohledávky než podle § 279 odst. 2 občanského soudního řádu a v této exekuci jsou prováděny srážky, sdělí-li mu povinný písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o provedení soupisu, že bude zasílat na zvláštní účet podle § 46 odst. 5 k uspokojení pohledávky vymáhané v exekuci prodejem movitých věcí každý kalendářní měsíc peněžní prostředky ve výši druhé třetiny zbytku čisté mzdy z exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů ve výši vypočtené v kalendářním měsíci

předcházejícím kalendářnímu měsíci, v němž byl exekuční příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů doručen plátcí mzdy nebo jiných příjmů, nejméně však ve výši 1 500 Kč, b) vedené proti povinnému, který je fyzickou osobou, neuvedenému v písmeni a) a § 67 odst. 1, sdělí-li mu povinný písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o provedení soupisu, že bude zasílat každý kalendářní měsíc na zvláštní účet podle § 46 odst. 5 k uspokojení pohledávky vymáhané v exekuci prodejem movitých věcí peněžní prostředky nejméně ve výši 1 500 Kč.

(8) Exekutor vyzve povinného k zasílání peněžních prostředků ve výši podle odstavce 7 na zvláštní účet bez zbytečného odkladu poté, co byla exekuce odložena. Povinný zašle peněžní prostředky ve výši podle odstavce 7 do 10 dnů od doručení výzvy podle věty první, v následujících kalendářních měsících povinný na zvláštní účet převádí peněžní prostředky ve výši podle odstavce 7 do konce příslušného kalendářního měsíce.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 55

(1) Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. Podá-li manžel povinného návrh na zastavení exekuce podle § 262b občanského soudního řádu, rozhodne o tomto návrhu exekutor na základě písemných dokladů i bez souhlasu oprávněného do 15 dnů ode dne doručení návrhu. Nevyhoví-li exekutor návrhu, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne. Ustanovení odstavce 3 se nepoužije.

(2) Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vyličení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě uvedené v odstavci 1; to neplatí, jde-li o návrh podaný nejpozději ve lhůtě podle § 46 odst. 6. Návrh na zastavení exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti takovému rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu.

(3) Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhověl návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.

(4) O zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení exekuce exekuční soud, který při rozhodování postupuje podle odstavce 5.

(5) O zastavení exekuce může rozhodnout exekuční soud i bez návrhu.

(6) Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 55a

Soud exekuci na návrh účastníků nezastaví, nejsou-li zaplacený náklady exekuce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 266

(1) Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Soud může na návrh rozhodnout, že základy uvedené v § 304 odst. 1 a 3, § 313 odst. 1 a 3 a v § 320d odst. 1 písm. b) po dobu odkladu neplatí, pokud je to potřebné k dosažení účelu odkladu a oprávněný by tím nebyl vážně poškozen.

(2) I bez návrhu povinného může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven (§ 268).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 267

Právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v řízení podle třetí části tohoto zákona.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 268

(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným; b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným; c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení; d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit;

e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů; f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267); g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku; h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

(2) Výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané peněžitě pohledávky oprávněného srážku stanovenou zvláštními předpisy^{35a} a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést.

(3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo.

(4) Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 269

(1) Nařízený výkon rozhodnutí zastaví soud na návrh nebo i bez návrhu.

(2) V případech uvedených v § 268 odst. 1 písm. g) a h) se rozhoduje zpravidla po předchozím jednání.

(3) Jako důvod zastavení výkonu rozhodnutí nelze uplatňovat, že se změnilы okolnosti rozhodné pro výši a trvání dávek nebo splátek (§ 163).

Náklady výkonu rozhodnutí

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 54–55, § 55a. Znění: 1. 10. 2026.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 266–269. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

E06 — Provedení exekuce - srážky ze mzdy. Mzda a jiné příjmy. Základní nepostižitelná částka. Přednostní pohledávky. Určení výše srážek. Průběh. Změna plátce mzdy. Odklad a zastavení. Více plátců mzdy.

Základní výklad a souvislosti

Srážky ze mzdy postihují zákonem vymezené příjmy prostřednictvím plátce. Z čistého příjmu se stanoví nezabavitelná částka a další rozdělení podle aktuálních zákonných a prováděcích pravidel. Přednostní pohledávka ovlivňuje rozsah a pořadí uspokojení, ale neznamena neomezené postižení celého příjmu. Více plátců, změna zaměstnavatele a více souběžných pohledávek vyžadují koordinaci a určení rozhodného pořadí. Ochrana příjmu se liší od ochrany zůstatku na bankovním účtu, kam příjem přichází. Konkrétní výpočet nelze pro budoucí období provést bez tehdy účinných částek a údajů o vyživovaných osobách.

Pohledávka na příjem

Srážky postihují zákonem vymezený příjem povinného prostřednictvím jeho plátce. Nezabavitelná ochrana se vztahuje k výpočtu, nikoli k morálnímu hodnocení dlužníka.

Osoby

Plátce provádí srážky podle zákona, exekutor rozhoduje ve svém rozsahu a povinný dokládá relevantní okolnosti. Nový zaměstnavatel nezbavuje povinného dluhu.

Výpočet

Základní částka, třetiny, přednostní pohledávky a více plátců tvoří odlišné kroky. Konkrétní částky musejí odpovídat aktuálním parametrům a osobním poměrům.

Průběh

Nařízení srážek a výplata oprávněnému mohou mít rozdílné okamžiky. Odklad či zastavení mění povinnosti plátce podle konkrétního účinku.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Výpočet:** Použít aktuální veličiny a zákonné zaokrouhlení, ne historický internetový příklad.
- **Pořadí:** Významný je zákonem stanovený okamžik doručení plátcí.
- **Plátcí:** Nezabavitelnou částku nelze bez koordinace libovolně uplatňovat vícekrát.

Podrobnější právní rozbor

- Číselný příklad musí uvést měsíc výplaty, čistý příjem, rozhodné vyživované osoby, druh pohledávky a pořadí. Bez těchto vstupů nelze garantovat správnou srážku. Změny prováděcích hodnot mohou nastat i bez změny procesního ustanovení, proto historická kalkulačka není dokladem budoucího právního stavu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Povinný má dva zaměstnavatele a každý mu ponechává celou základní částku.

Právní rozbor: Prověří se určení rozdělení chráněné částky a povinnosti plátců. Výpočet musí zohlednit celý relevantní příjem v zákonném režimu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 276

Srážky ze mzdy lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 277

(1) Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „srážené částky“). Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.

(2) Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 278

Povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka; způsoby jejího výpočtu stanoví nařízením vláda České republiky (dále jen „nezabavitelná částka“).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 279

(1) Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny.

(2) Přednostními pohledávkami jsou a) pohledávky výživného včetně pohledávek výživného, které byly postoupeny, a pohledávky na úhradu úplaty za postupované pohledávky výživného; b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví; c) pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy; d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění; e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění a důchodového pojištění, f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, g) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci, h) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory a dávce státní sociální pomoci, i) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění, j) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, k) pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 280

(1) Jsou-li srážky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky z první třetiny zbytku čisté mzdy podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní.

(2) Dochází-li podle § 279 odst. 1 ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného, poté pohledávky na úhradu úplaty za postupované pohledávky výživného, poté pohledávky výživného, které byly postoupeny, poté pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a teprve pak podle pořadí podle odstavce 5 ostatní přednostní pohledávky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 282

(1) V nařízení výkonu rozhodnutí přikáže soud plátcí mzdy, aby po tom, kdy mu bude nařízení výkonu doručeno, podle § 282a prováděl ze mzdy povinného stanovené srážky a nevyplácel sražené částky povinnému.

(2) Soud doručí nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a plátcí mzdy. Povinnému a plátcí mzdy je doručí do vlastních rukou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 293

(1) Změní-li se po nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i na mzdu povinného u nového plátce mzdy. Nový plátce mzdy poté, co mu bylo doručeno rozhodnutí podle § 294 odst. 3, odečítá paušálně stanovenou náhradu nákladů ze sražených částek před jejich vyplacením nebo zasláním.

(2) Za změnu plátce mzdy se považuje i vyplácení dávek podle zvláštního právního předpisu územní správou sociálního zabezpečení. Pokud nový plátce mzdy obdržel od předchozího plátce mzdy podklady potřebné pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, ustanovení § 294 se nepoužije. Ustanovení § 295 se nepoužije.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 294

(1) Ten, kdo přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené tím, u koho naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen každý zaměstnavatel vydat zaměstnanci, který u něho přestal pracovat; to obdobně platí pro plátce jiných příjmů (§ 299), z nichž byly prováděny srážky, jestliže bylo jejich provádění ukončeno, ačkoliv pohledávka není uspokojena.

(2) Zjistí-li ten, u koho povinný nastoupil nově do práce, že byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, oznámí to bez odkladu soudu, který výkon nařídil.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 295

(1) Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, musí to oznámit do jednoho týdne soudu, který nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Do jednoho týdne musí povinný soudu rovněž oznámit, že nastoupil práci u jiného plátce mzdy.

(2) Plátce mzdy musí oznámit soudu do jednoho týdne, že u něho přestal povinný pracovat. Zároveň zašle soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy povinného provedl a vyplatil oprávněným a oznámí soudu, pro které pohledávky byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a jaké pořadí mají tyto pohledávky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 296

(1) Nesplní-li některý plátce mzdy povinnost uvedenou v § 294 odst. 1 a 2 nebo v § 295 odst. 2, může se oprávněný domáhat, aby mu plátce mzdy vyplatil částky, na které by měl právo, kdyby byl plátce mzdy uvedené povinnosti splnil.

(2) Za nesplnění povinností uvedených v § 294 a 295 může soud uložit povinnému i plátcí mzdy pořádkovou pokutu (§ 53).

Několik plátců mzdy

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 297

(1) Pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí na všechny jeho mzdy.

(2) Srážky ze mzdy je každý plátce mzdy povinen provádět ode dne, kdy mu bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí.

(3) Nastupuje-li povinný do práce, aniž by přitom opouštěl dosavadního plátce mzdy, použije se obdobně ustanovení § 293, 294 a 296.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 298

(1) Nařizuje-li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu. Soud pak znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy srážet. Soud může též určit, zejména jsou-li prováděny srážky již jen pro běžné výživné, aby je prováděl pouze některý z plátců mzdy a aby ostatní v provádění srážek zatím nepokračovali.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 299

(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, ze služebního příjmu, ze služebního platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávních celků, z výživného a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou a) náhrada mzdy nebo platu, b) nemocenské^{80b}, c) peněžitá pomoc v mateřství^{80b}, d) důchody, e) stipendia, f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce (dále jen „odstupné“)¹⁰⁶, h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním, i) náhrada za ztrátu na výděлку po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výděлку po skončení dočasné pracovní neschopnosti,

j) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku, k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, l) mzdové nároky podle zákona upravujícího ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele¹⁰⁷.

nařízení vlády o nezabavitelných částkách (595/2006 Sb.), § 1

(1) Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu 85 % součtu částky životního minima jednotlivce podle právních předpisů upravujících životní minimum, částky normativního nájemného a částky energetického paušálu podle právních předpisů upravujících dávku státní sociální pomoci (dále jen „nezabavitelná částka“) na osobu povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné; manžel povinného nebo partner povinného podle občanského zákoníku nebo zákona o registrovaném partnerství se pro účely odstavce 1 za osobu, které je povinný povinen poskytovat výživné, nepovažuje. Ve výpočtu podle věty první se použije částka normativního nájemného pro jednočlennou domácnost v obci s alespoň 70 000 obyvateli a částka energetického paušálu pro jednočlennou domácnost.

nařízení vlády o nezabavitelných částkách (595/2006 Sb.), § 2

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí 1,9násobek součtu částky životního minima jednotlivce, částky normativního nájemného a částky energetického paušálu podle § 1 odst. 1.

nařízení vlády o nezabavitelných částkách (595/2006 Sb.), § 3

Základní částka, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 276–280, § 282, § 293–299. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

nařízení vlády o nezabavitelných částkách (595/2006 Sb.): § 1–3. Znění: 1. 1. 2026.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 60. Znění: 1. 10. 2026.

E07 — Provedení exekuce - příkazání pohledávky. Účet u peněžního ústavu. Jiné peněžité pohledávky. Pohledávky nepodléhající exekuci. Postižení jiných majetkových práv. Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti. Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti. Patenty, průmyslové vzory a ochranné známky.

Základní výklad a souvislosti

Příkazání pohledávky postihuje právo povinného vůči jeho dlužníkovi, nikoli automaticky vlastnictví hotových peněz. U účtu se proces obrací proti peněžnímu ústavu a respektuje ochranu zákonem vymezených prostředků včetně chráněného účtu. U jiné pohledávky se určí její existence, splatnost, postižitelnost a povinnosti poddlužníka; případná poddlužnická žaloba má vlastní předpoklady. Jiná majetková práva a účast v korporaci se posuzují podle jejich povahy, převoditelnosti a zvláštního právního režimu. Podíl společníka není majetkem samotné společnosti. Průmyslová práva vyžadují zjištění držitele, trvání a přípustného způsobu realizace.

Pohledávka jako objekt

Příkazání pohledávky postihuje právo povinného vůči jeho dlužníku, nikoli vždy hotovost vlastněnou povinným. U účtu jde zejména o vztah majitele s bankou.

Osoby

Poddlužník, banka a oprávněný mají vlastní povinnosti. Prostředky vložené někým jiným neřeší automaticky majitelův právní nárok ani ochranu třetí osoby.

Postup

Zákaz výplaty, postižení a následné uspokojení nastávají podle konkrétních podmínek. Chráněný účet a výjimky vyžadují vlastní analýzu.

Jiná práva

Postižení podílu či průmyslového práva má odlišné účinky. Nelze univerzálně přenést postup bankovní pohledávky na každé majetkové oprávnění.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Pohledávka:** Odlišit povinného a poddlužníka.
- **Účet:** Banka neodpovídá za neomezené plnění nad postiženou pohledávku.
- **Podíl:** Nepostižitelný majetek společnosti se nestává majetkem jejího společníka.

Podrobnější právní rozbor

- U poddlužníka se vymezí zákaz plnit povinnému a další povinnosti podle stavu pohledávky. Neexistence pohledávky a její nesplatnost jsou různé námitky. U korporálního podílu se před výběrem způsobu realizace určí právní typ, převoditelnost a případná listinná reprezentace; cenný papír není totéž co účetní údaj.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Aneta Jančíková — Pojetí účastnictví manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311-332

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Aneta Jančíková analyzuje procesní účast manžela, proti němuž nesměruje titul, ale je postižen společný či zákonem vymezený majetek. Rozlišuje účastnictví a podobu procesního společenství; její doktrinární závěry nesmějí nahradit konkrétní občanskoprávní a exekuční normy. Zkouškový postup: určit vznik dluhu a majetkový režim, přípustný rozsah postihu, vznik procesní účasti a dostupnou obranu. Účast manžela sama nepřeměňuje cizí dluh na jeho osobní závazek a vlastnictví věci se nezjišťuje pouze podle společné domácnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Exekutor postihuje podíl dlužníka ve společnosti a oprávněný požaduje prodej firemního vozidla.

Právní rozbor: Majetek společnosti a podíl společníka jsou různé objekty. Určí se zákonný způsob postižení podílu a jeho převoditelnost.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 303

(1) Výkon rozhodnutí příkazáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit ohledně pohledávky povinného z účtu vedeného v jakémkoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Výkon rozhodnutí nelze provést ohledně pohledávky z účtu u peněžního ústavu, kterou povinný nabyt jako dědic dědictvím, které podle nařízení zůstavitele má přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice (dále jen „substituční jmění“). To neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 304

(1) V nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu soud přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Nařídí-li soud výkon rozhodnutí na více účtů povinného, uvede v usnesení také pořadí, v jakém z nich bude vymáhaná pohledávka odepsána. V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud dále uloží povinnému, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda pohledávku z účtu nabyt jako substituční jmění, a pokud jde o takovou pohledávku, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li povinný, že pohledávku z účtu nabyt jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti uvedené ve větě třetí nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.

(2) Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a peněžnímu ústavu. Peněžnímu ústavu je doručí do vlastních rukou. Povinnému nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 305

O tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, soud vyrozumí oprávněného a peněžní ústav; peněžnímu ústavu vyrozumění doručí do vlastních rukou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 304b

(1) Je-li povinný fyzickou osobou, zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 ani postup podle § 307 odst. 2 a odst. 3 věty první se nevztahují na peněžní prostředky do výše trojnásobku životního minima jednotlivce podle právního předpisu upravujícího výši životního minima. Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, které jsou postiženy výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, použije se věta první pouze u toho z účtů, na němž je k okamžiku podání žádosti podle odstavce 2 nejvyšší zůstatek, nedohodne-li se povinný s peněžním ústavem jinak.

(2) Peněžní prostředky podle odstavce 1 peněžní ústav vyplatí povinnému na jeho žádost nejvýše jednou v průběhu jednoho řízení o výkonu rozhodnutí, nebo, byl-li výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z téhož účtu nařízen k vydobytí více pohledávek, do skončení všech řízení o výkonu rozhodnutí, u nichž se alespoň částečně překrývá doba od doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí peněžnímu ústavu do skončení řízení o výkonu rozhodnutí. O tom musí být povinný při nařízení výkonu rozhodnutí poučen. Zřídí-li peněžní ústav účet podle § 304c odst. 1, převede následující pracovní den po jeho zřízení nevyplacené peněžní prostředky podle odstavce 1 povinnému na tento účet.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 304c

(1) Peněžní ústav, kterému soud doručil usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou, je povinen poté, co mu bylo doručeno oznámení podle § 304d odst. 3, s povinným na jeho žádost uzavřít smlouvu o platebním účtu vedeném za podmínek podle odstavců 2 až 6, § 304d odst. 4 a § 304e odst. 1 a 2 (dále jen „chráněný účet“) a chráněný účet po uzavření smlouvy zřídit do 5 pracovních dnů od podání žádosti a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet. Součástí žádosti je prohlášení povinného, že v jeho prospěch není v den podání žádosti veden žádný chráněný účet. Peněžní ústav nemá právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu. Jinak peněžní ústav vede chráněný účet za podmínek, jimiž se řídí účet, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému; podmínky vedení účtu, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému, se nesmí měnit v závislosti na tom, zda je či

není na něj veden výkon rozhodnutí. Zřízení chráněného účtu oznámí peněžní ústav všem soudům, které nařídily výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu vedeného v okamžiku zřízení chráněného účtu u téhož peněžního ústavu, ze kterého jsou na chráněný účet převáděny peněžní prostředky. Zjistí-li peněžní ústav, že je ve prospěch povinného veden i jiný chráněný účet, učiní o tom oznámení soudům do 7 dnů od okamžiku, kdy takovou skutečnost zjistil.

(2) Ohledně pohledávky povinného z chráněného účtu výkon rozhodnutí příkazáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu nelze nařídit. Na peněžní prostředky připsané od zřízení chráněného účtu do dne, kdy nastaly skutečnosti podle § 304e odst. 2 věty první nebo druhé, na účet, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému, z účtu uvedeného v oznámení podle § 304d odst. 3, se nařízení výkonu rozhodnutí nevztahuje.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 312

(1) Výkon rozhodnutí příkazáním jiné peněžité pohledávky povinného než pohledávky z účtu u peněžního ústavu nebo nároku uvedeného v § 299 lze nařídit i v případě, že pohledávka povinného se stane splatnou teprve v budoucnu, jakož i v případě, že povinnému budou dílčí pohledávky z téhož právního důvodu v budoucnu postupně vznikat.

(2) Soud postupuje podle odstavce 1 i v případě, že plnění vyplývající ze závazku, jehož je povinný účastníkem, je podmíněno nebo vázáno na dosažení věku nebo jiný běh času. Je-li to účelné, soud po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nahradí svým rozhodnutím prohlášení vůle povinného k výpovědi tohoto závazku nebo k žádosti o plnění. Souhlas třetí osoby, je-li jím právní jednání podmíněno, je nahrazen usnesením o nařízení výkonu rozhodnutí. Jednání potřebná k uplatnění práva, která přísluší podle zvláštních právních předpisů povinnému, provádí místo povinného oprávněný.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 313

(1) V nařízení výkonu rozhodnutí zakáže soud povinnému, aby se svou pohledávkou jakkoli nakládal a uložil mu, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda pohledávku nabyt jako substituční jmění, a pokud jde o takovou pohledávku, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li povinný, že pohledávku z účtu nabyt jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti, které mají být podle věty první doloženy, nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví. Dlužníkovi povinného soud zakáže, aby od okamžiku, kdy mu bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí, povinnému jeho pohledávku vyplatil, provedl na ni započtení nebo s ní jinak nakládal.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 314

Jakmile nabude usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí právní moci, vyrozumí o tom soud oprávněného a dlužníka povinného; dlužníku povinného soud doručí vyrozumění do vlastních rukou.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 315

(1) Nevyplatí-li dlužník povinného oprávněnému pohledávku podle § 314a odst. 2, popřípadě podle § 314c odst. 1 a 3, může oprávněný proti dlužníku povinného vlastním jménem podat návrh na výkon rozhodnutí, jestliže jej mohl podat povinný, jinak se domáhat vyplacení pohledávky v řízení podle části třetí, popřípadě v řízení podle zvláštního zákona. Nesmí však s dlužníkem povinného stran této pohledávky uzavřít na úkor povinného smír, ani prominout její zaplacení. Dlužník povinného si v takovém případě také nemůže započíst svou vlastní pohledávku, kterou má vůči oprávněnému.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320

(1) Výkon rozhodnutí lze nařídit postižením jiného práva než mzdy, peněžité pohledávky nebo nároku uvedeného v § 299, jde-li o právo, které má majetkovou hodnotu a které není spojeno s osobou povinného a je převoditelné na jiného. Výkon rozhodnutí postižením jiných majetkových práv se nepoužije, je-li podíl společníka v obchodní společnosti představován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, nebo jsou-li práva společníka podílet se na řízení obchodní společnosti, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku spojena s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320a

(1) Zaniká-li nařízením výkonu rozhodnutí postižením účasti společníka veřejná obchodní společnost, postihuje výkon rozhodnutí pohledávku povinného z práva na podíl na likvidačním zůstatku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320aa

(1) V nařízení výkonu rozhodnutí soud zakáže a) povinnému převádět jeho podíl komanditisty v komanditní společnosti, podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo jeho družstevní podíl (dále jen „podíl“) nebo ho zatěžovat a b) příslušnému orgánu komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo družstvu udělit povinnému k převodu nebo k zatížení podílu souhlas, je-li ho potřeba.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 63

Exekuci postižením jiných majetkových práv lze provést také postižením podílu povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti nebo postižením členských práv a povinností povinného jako člena v družstvu (dále jen „postižení podílu společníka ve společnosti“).

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 303–304, § 304b, § 304c, § 305, § 312–315, § 320, § 320a, § 320aa. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 63. Znění: 1. 10. 2026.

E08 — Provedení exekuce - správa nemovité věci.

Základní výklad a souvislosti

Správa nemovité věci směřuje k uspokojení z výnosů jejího provozu, nikoli přímo k převodu vlastnictví. Je třeba vymezit nemovitou věc, správní oprávnění, příjmy, náklady a povinnosti osob poskytujících plnění. Zákonný režim může ovlivnit platby nájemného, správu smluv a nakládání s výnosy. **Přiměřenost** vyžaduje hodnotit skutečnou schopnost prostředku uspokojovat pohledávku, nikoli pouze jeho mírnější označení. Vedení přehledné evidence a oddělení spravovaných příjmů od vlastních prostředků je základní podmínkou kontrolovatelnosti. Správa nenahrazuje automaticky jiný nařízený způsob exekuce a nezakládá libovolné podnikatelské oprávnění k nemovitosti.

Správa místo prodeje

Správa nemovitosti využívá její výnos k uspokojení dluhu, aniž je nutně ihned zpeněžena. **Materiální** vhodnost závisí na schopnosti výnosu a nákladech.

Subjekty

Vlastník, nájemci, správce a exekutor mají rozdílná postavení. Nájemní vztahy nejsou automaticky zrušeny pouhým zahájením správy.

Průběh

Rozhodnutí vymezí postižení a správní úkony v zákonném rozsahu. Evidence příjmů a výdajů umožňuje kontrolu skutečného přínosu.

Meze

Správce nesmí bez zákona jednat jako nový neomezený vlastník. Skončení správy a další způsob výkonu se řeší příslušným procesním postupem.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Účel:** Výnosový způsob odlišit od prodeje nemovitosti.
- **Majetek:** Správou se exekutor nestává vlastníkem.
- **Vyúčtování:** Uznat lze jen zákonně a věcně odůvodněné náklady.

Podrobnější právní rozbor

- Pro správu je důležitý realistický výnos po nákladech a kontrola plateb. Nájemci se musí dozvědět zákonem relevantní změnu osoby oprávněné přijímat plnění. Zásah do smluv a provozu nemovitosti nelze odvodit jen z obecného požadavku rychlosti exekuce. Každá dispozice potřebuje příslušný rozsah oprávnění.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Výnosná pronajatá nemovitost může dlouhodobě uspokojovat dluh bez dražby.

Právní rozbor: Posoudí se předpoklady správy, očekávaný výnos, náklady a přiměřenost ve vztahu k vymáhanému nároku. Mírnější prostředek musí být účinný a zákonný.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320b

(1) Výkon rozhodnutí správou nemovité věci může být nařízen, jen když oprávněný označí nemovitou věc nebo jejich soubor, jejíž správu navrhuje, jestliže uvede, že správou nemovité věci nebo jejich souboru lze dosáhnout uspokojení jeho pohledávky s příslušenstvím a jestliže doloží, že nemovitá věc nebo jejich soubor je majetkem povinného. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci, soud vyrozumí katastrální úřad, v jehož obvodu se nemovitá věc nachází.

(2) Návrh dalšího oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí správou téže nemovité věci podaný u příslušného soudu dříve, než soud pravomocně rozhodl o nařízení výkonu rozhodnutí, se považuje za přistoupení k řízení, a to ode dne podání návrhu. Návrh dalšího oprávněného, který byl podán u nepříslušného soudu, soud postoupí bez

rozhodnutí příslušnému soudu; v takovém případě se návrh považuje za přistoupení k řízení ode dne, kdy návrh došel příslušnému soudu. Další oprávněný musí přijmout stav řízení, v němž je při jeho přistoupení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320c

Pro nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci je rozhodující stav v době zahájení řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320d

(1) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud povinnému, a týká-li se nařízení výkonu rozhodnutí nemovité věci ve společném jmění manželů, i manželovi povinného a) zakáže, aby po doručení usnesení nemovitou věc převedl na někoho jiného nebo ji zatížil, b) zakáže, aby přijímal užitky či plody plynoucí z nemovité věci, c) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda a kdo nemovitou věc užívá, zda a kdo má uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu k nemovité věci nebo její části, zda je nemovitá věc zatížena věcným břemenem nebo výměnkem a komu takové právo svědčí, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí, d) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, jak a kým jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a správou nemovité věci a zda, kým a v jakém rozsahu je nemovitá věc pojištěna, e) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda jsou ohledně nemovité věci vedeny spory či jiná řízení, a f) přikáže, aby soudu umožnil kdykoliv nahlížet do účetních záznamů, smluv a dalších písemností týkajících se nemovité věci a bez omezení vstupovat do všech prostor.

(2) Práva podle odstavce 1 písm. c), která jsou zapsána do katastru nemovitostí, soud zjistí z katastru nemovitostí, a je-li to možné, tak prostřednictvím dálkového přístupu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320e

Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručí soud oprávněnému, těm, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, povinnému, manželu povinného a příslušnému katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu se nachází nemovitá věc, která je předmětem výkonu rozhodnutí.

Správa nemovité věci

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320f

(1) Správu nemovité věci vykonává soud. Jednotlivé úkony může na základě pověření soudce provést vykonavatel nebo jiný zaměstnanec soudu. Vyžaduje-li to charakter nemovité věci, soud ustanoví správce. Ustanovení § 338i až 338l platí obdobně. Při zastavení výkonu rozhodnutí se § 338zo odst. 4 použije přiměřeně.

(2) Podání návrhu na zahájení správního či soudního řízení týkajícího se nemovité věci a úkony příslušející v takovém řízení povinnému provádí namísto povinného soud. Právní jednání související s nemovitou věcí provádí namísto povinného soud.

(3) Soud činí vhodná opatření, aby nemovitá věc byla řádně a úspěšně hospodářsky užívána, zejména přikáže dlužníkovi povinného, aby užitky v penězích plynoucí z nemovité věci skládal na jím určený účet, a zakáže mu, aby je poskytoval povinnému, provedl na ně započtení nebo s nimi jinak nakládal.

(4) Namísto povinného vydává soud potvrzení o splnění dluhu.

(5) Plody nebo užitky z nemovité věci, které nejsou v penězích, se odevzdají soudu, který se postará o jejich zpeněžení v dražbě podle § 328b až 330a.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320g

(1) Nařízení správy nemovité věci nemá vliv na nájemní či pachtovní smlouvy týkající se nemovité věci. Soud však může takové smlouvy vypovědět za podmínek stanovených zákonem, touto smlouvou nebo jinou dohodou s nájemcem či pachtýřem a sjednat jiné nájemní či pachtovní smlouvy.

(2) Soud je oprávněn vypovědět či jinak ukončit a uzavřít nové smlouvy, kterými jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a správou nemovité věci a pojistné smlouvy za podmínek stanovených zákonem, těmito smlouvami nebo dohodou s dodavateli těchto služeb. Může se také domáhat vyklizení nemovité věci, zániku věcných břemen či zrušení jiných vztahů, na jejichž základě je nemovitá věc užívána, za podmínek stanovených zvláštním zákonem, těmito smlouvami nebo dohodou s účastníky těchto právních vztahů.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320h

(1) Příjmy, které soud získal správou nemovité věci, se po odečtení výdajů odevzdají oprávněnému k uspokojení jeho vymáhané pohledávky.

(2) Výdaje podle odstavce 1 se uhrazují v tomto pořadí: a) náklady správy nemovité věci vzniklé státu, b) odměna správce a jeho hotových výdajů, c) plnění, která vyplývají z pojistných smluv a ze smluv, kterými jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a správou nemovité věci, d) náklady na udržování a nutné opravy nemovité věci, e) náklady řízení týkajícího se nemovité věci, f) daň z nemovitých věcí za dobu, po kterou trvá správa nemovité věci.

(3) Výplatu výtěžku správy odevzdává soud oprávněnému každé 3 měsíce, nedohodnou-li se na delší lhůtě.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320i

(1) Nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci nebrání tomu, aby ohledně nemovité věci byl nařízen výkon rozhodnutí jejím prodejem. Správa nemovité věci končí dnem právní moci usnesení o příklepu a zaplacením nejvyššího podání, případně dnem právní moci rozhodnutí o předražku a zaplacením předražku.

(2) Nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci brání tomu, aby byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí příkazáním jiné peněžité pohledávky, pokud taková pohledávka představuje příjem správy nemovité věci. Již nařízené výkony soud přeruší. Oprávnění z těchto výkonů mají v řízení o výkon správy nemovité věci postavení dalšího oprávněného. Pro pořadí je rozhodující den, kdy návrh došel soudu. Doposud nevyplacené pohledávky z těchto výkonů jsou podlužníci povinni předat soudu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 320j

(1) Na výkon rozhodnutí správou spoluvlastnického podílu na nemovité věci se užijí ustanovení o výkonu rozhodnutí správou nemovité věci. Výkon rozhodnutí správou nemovité věci, k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví. Výkon rozhodnutí správou nemovité věci nelze nařídit pouze na podíl na nemovité věci v přídatném spoluvlastnictví.

(2) Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí správou spoluvlastnického podílu na nemovité věci se doručuje i spoluvlastníkům.

(3) Příjmy, které soud získal správou nemovité věci, se po odečtení výdajů rozdělí podle výše spoluvlastnických podílů, z podílu připadajícího na povinného se vyplatí náklady řízení a zbývající část příjmů se odevzdá oprávněnému k uspokojení jeho vymáhané pohledávky.

(4) Navrhnou-li to soudu ostatní spoluvlastníci, může soud vykonávat správu celé nemovité věci.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 59

(1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, b) přikázáním pohledávky, c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, d) postižením závodu, e) správou nemovité věci, f) pozastavením řidičského oprávnění.

(2) Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést a) vyklizením, b) odebráním věci, c) rozdělením společné věci, d) provedením prací a výkonů.

(3) Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitých věcí.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 320b, § 320c, § 320d, § 320e, § 320f, § 320g, § 320h, § 320i, § 320j. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 59. Znění: 1. 10. 2026.

E09 — Provedení exekuce - prodej movitých věcí. Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí. Soupisy. Dražba. Rozvrh výtěžku. Hotové peníze a jiné věci. Vyškrtnutí věci ze soupisu.

Základní výklad a souvislosti

Prodej movitých věcí zahrnuje soupis, určení postižitelnosti, ocenění, realizaci a rozdělení výtěžku. Faktické umístění věci u povinného není nevyvratitelným důkazem jeho vlastnictví. Zákon chrání určité věci potřebné k základním životním funkcím, práci či z jiných důvodů; výjimku je nutné aplikovat podle konkrétních okolností. Třetí osoba může uplatnit návrh na vyškrtnutí a následnou vylučovací žalobu v zákonných lhůtách. Dražba a jiné zákonné formy zpeněžení vyžadují procesní pravidla, nikoli improvizovaný prodej. Zvláštní zacházení s hotovostí a dalšími hodnotami se odlišuje od běžné dražby.

Soupis a vlastnictví

Soupis umožňuje postihnout věci v zákonném režimu, ale není konečným civilním rozsudkem o vlastnictví. Třetí osoba může mít vlastní ochranný nárok.

Chráněné věci

Zákon vylučuje určité předměty kvůli základním potřebám a jiným důvodům. Ochrana závisí na konkrétní povaze a použití věci.

Proces

Soupis, ocenění, dražba a rozvrh jsou oddělené etapy. Vyškrtnutí a vylučovací žaloba mají rozdílné podmínky a návaznost.

Praxe

Pouhý účtenkový doklad nemusí vždy konečně prokázat vlastnictví. Exekutor musí hodnotit podklady a respektovat příslušné procesní prostředky třetí osoby.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Vlastnictví:** Soupis není konečným rozhodnutím sporu o právo.
- **Ochrana:** Nepostižitelnost není volné uvážení bez zákonných kritérií.
- **Lhůty:** Vyškrtnutí a žaloba jsou navazující, odlišné prostředky.

Podrobnější právní rozbor

- Práva třetí osoby nelze odsunout pouze tvrzením, že evidence věcí je obtížná. Posuzuje se skutečný vlastnický titul a konkrétní ochranný prostředek. Soupis, zajištění a zpeněžení mají jiné účinky; oprava soupisu před dražbou může zabránit zásahu, který by již samotné následné peněžité odškodnění plně nenapravilo.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311-332

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Aneta Jančíková analyzuje procesní účast manžela, proti němuž nesměřuje titul, ale je postižen společný či zákonem vymezený majetek. Rozlišuje účastenství a podobu procesního společenství; její doktrinární závěry nesmějí nahradit konkrétní občanskoprávní a exekuční normy. Zkouškový postup: určit vznik dluhu a majetkový režim, přípustný rozsah postihu, vznik procesní účasti a dostupnou obranu. Účast manžela sama nepřeměňuje cizí dluh na jeho osobní závazek a vlastnictví věci se nezjišťuje pouze podle společné domácnosti.

Lukáš Teplý — Motorové vozidlo v exekuci; Komorní listy 3/2026, s. 20

Článek propojuje zjištění vozidla, soupis, zajištění, ocenění a realizaci s ochranou osob odlišných od povinného. Zápis v registru vozidel je relevantní informace, ale v konkrétním sporu je nutné posoudit vlastnické listiny a skutečný nabývací titul. Postižitelnost a ekonomická účelnost prodeje jsou rozdílné otázky. Při pochybnosti o cizím vlastnictví se postupuje zákonnými prostředky vyškrtnutí a vyloučení; tvrzení o vyšší efektivitě mobiliárních exekucí samo neodstraňuje ochranu třetí osoby.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: V bytě povinného je sepsán notebook pronajatý jeho zaměstnavatelem.

Právní rozbor: Třetí osoba doloží vlastnické právo a použije příslušnou procesní ochranu. Samostatně se prověří případná zákonná nepostižitelnost.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 321

Výkonem rozhodnutí nemohou být postiženy věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů zakázán, nebo které podle zvláštních předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 322

(1) Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

(2) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela: a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi, b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, příkrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti, c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky, d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy, e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, f) hotové peníze do částky odpovídající

dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu 80c, g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

(3) Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 326

(1) Soud v bytě (sídle) povinného nebo na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu rozhodnutí. Sepsány budou především věci, které povinný může nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají; věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen není-li tu dostatek jiných věcí a lze-li zajistit jejich rychlý prodej mimo dražbu. Sepsány nemohou být movité věci, které tvoří příslušenství nemovité věci.

(2) Soud sepíše i věci povinného, které má u sebe někdo jiný, avšak jen tehdy, jestliže mu takové věci budou současně odevzdány.

(3) Zástavní věřitel, který má u sebe zástavu, osoba, již byla věc k zastavení předána, aby ji opatrovala, osoba oprávněná ze zadržovacího práva nebo zajišťovacího převodu práva anebo osoba, která své užívací právo k věci od těchto osob odvozuje, jsou povinni vydat věc soudu k sepsání na základě výzvy soudu. Soud po odevzdání věci a jejím sepsání doručí do vlastních rukou zástavnímu věřiteli, osobě oprávněné ze zadržovacího práva nebo zajišťovacího převodu práva upozornění podle § 328b odst. 4 písm. g).

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 327

(1) Na návrh oprávněného se soud postará o vhodné zajištění movitých věcí pojatých do soupisu.

(2) Vyžádá-li si zajištění movitých věcí náklady, provede soud zajištění, jen složí-li oprávněný na tyto náklady zálohu.

(3) Sepsané movité věci, které nebyly zajištěny, se ponechají na místě, kde byly sepsány, a označí se tak, aby bylo patrné, kterým soudem byly sepsány a v jaké věci výkonu rozhodnutí.

Jiný soupis

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 328

(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí se sepsané věci anebo soubory věcí určené soudem ke společnému zpeněžení odhadnou, pokud není a) cena stanovena úředně³⁶, b) uveřejněn kurs investičního nástroje přijatého k obchodování na evropském regulovaném trhu¹⁰¹, nebo c) uveřejněna hodnota cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování.

(2) Odhad provede soud; znalce přibere, pokud v jednoduchých případech nestačí odhad provedený vykonavatelem při sepsání věci. Odhad soud neprovede, pokud k prodeji dochází způsobem podle § 334a. Odhad sepsaných věcí není soudním rozhodnutím.

(3) Jestliže se neprovádí zjištění ceny odhadem, zjistí soud cenu podle odstavce 1 písm. a) až c) ke dni, který předchází vydání dražební vyhlášky (§ 328b odst. 3) nebo pověření k prodeji jiným způsobem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 329

(1) Dražbu může provést i vykonavatel; o průběhu dražby soud sepíše protokol. Soudci, zaměstnanci soudů, povinný a manžel povinného nesmějí dražit. Před zahájením dražby je dražitel povinen prokázat svoji totožnost. Jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození soud zaznamená do protokolu o dražbě.

(2) Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.

(3) Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který byl určen losem. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit bez zbytečného odkladu; neučiní-li tak, draží se věc bez jeho účasti znovu.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 330

(1) Dražba se skončí, jakmile dosažený výtěžek stačí k uspokojení všech oprávněných a včas přihlášených věřitelů.

(2) Nenajde-li se vydražitel pro dražené věci, nařídí soud opětovnou dražbu.

(3) Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dlužích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soud usnesením.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 331

(1) Byl-li výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí nařízen jen pro jednu pohledávku a nepřihlásil-li se včas další oprávněný anebo věřitel [§ 328b odst. 4 písm. g)], soud po srážce nákladů prodeje, případně po odečtení daně z přidané hodnoty, je-li povinný plátcem daně z přidané hodnoty a sloužila-li vydražená věc jeho podnikatelské činnosti, vyplatí oprávněnému dosažený výtěžek.

(2) Byl-li výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí nařízen třeba postupně pro několik pohledávek anebo přihlásil-li se včas další oprávněný nebo věřitel, vyplatí soud po srážce nákladů prodeje, případně po odečtení daně z přidané hodnoty, je-li povinný plátcem daně z přidané hodnoty a sloužila-li vydražená věc jeho podnikatelské činnosti, každému z oprávněných nebo věřitelů výtěžek podle pořadí.

(3) Zjistí-li soud z evidence osob nebo majetku, že zpeněžená movitá věc je zajištěna podle trestního řádu a převyšuje-li dosažený výtěžek pohledávku, pro kterou byl výkon rozhodnutí nařízen, informuje soud o této skutečnosti orgán činný v trestním řízení, který o zajištění rozhodl. Nesdělí-li orgán činný v trestním řízení do 30 dnů soudu, že se zajištění vztahuje i na zbytek výtěžku, vyplatí se zbytek výtěžku povinnému.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 332

(1) Pořadí, v jakém soud provádí výplatu jednotlivých pohledávek, se řídí dnem, kdy došel soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí pro jednotlivé pohledávky anebo přihláška dalšího oprávněného či dalšího věřitele [§ 328b odst. 4 písm. g)]. Vymáhá-li oprávněný, další oprávněný nebo další věřitel pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo pohledávku z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li movitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byly-li návrh nebo přihláška podány

v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, řídí se pořadí dnem právní moci rozhodnutí o zajištění movité věci podle trestního řádu.

(2) Pro pořadí zástavního práva a zajišťovacího převodu práva je rozhodující den jejich vzniku.

(3) Má-li několik pohledávek stejné pořadí a výtěžek prodeje nestačí k jejich úplnému uspokojení, uspokojí se tyto pohledávky poměrně. Bez ohledu na pořadí se uspokojí přednostně pohledávky, u nichž to stanoví zvláštní předpis. Je-li dalším věřitelem osoba oprávněná z pohledávky náhrady újmy na zdraví způsobené trestným činem, uspokojí se její pohledávka bez ohledu na pořadí před pohledávkami dalších věřitelů.

Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 68

(1) Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen „navrhovatel“) může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne.

(2) O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne exekutor o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem.

(3) Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný. Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během exekuce vyjde najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 321–322, § 326–332. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 68. Znění: 1. 10. 2026.

E10 — Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech

Základní výklad a souvislosti

Exekutorské zástavní právo vytváří zajištění pohledávky k nemovité věci v zákonném procesním režimu. Není totožné s prodejem nemovitosti ani s okamžitým uspokojením věřitele. Je nutné určit předpoklady návrhu, identifikaci nemovitosti, vlastnictví, rozsah zajištěné pohledávky a okamžik rozhodný pro pořadí. Zápis v katastru, účinky exekučního rozhodnutí a hmotněprávní zástavní právo se posuzují v souvislosti, ale nejsou jedním úkonem. Realizace zajištění a výmaz práva mají další podmínky. Zastavení či skončení původního řízení je nutné analyzovat podle konkrétního zákonného režimu, nikoli předpokládat automatické vymazání každého zajištění.

Zástavní zajištění

Exekutorské zástavní právo zajišťuje pohledávku na nemovitosti. Samo neznamená prodej ani přijetí peněz oprávněným.

Osoby

Osobní dlužník a vlastník zatížené věci mohou být různí. Rozsah jejich odpovědnosti se určí podle konkrétního titulu a zajištění.

Vznik

Návrh, rozhodnutí a zápis či zákonem určený okamžik účinku mají vlastní význam. Pořadí není libovolně určeno pozdějším přáním věřitele.

Realizace

Budoucí prodej vyžaduje odpovídající právní a procesní základ. Zástava se nevykládá jako automatické oprávnění věřitele převzít vlastnictví.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Funkce:** Zajištění odlišit od vymáhání výtěžkem prodeje.
- **Pořadí:** Je rozhodné pro budoucí střet věřitelů.
- **Identifikace:** Nutné přesné vymezení katastrálního objektu.

Podrobnější právní rozbor

- Pořadí zástavních práv má hodnotu i před realizací, ale nezaručuje úplné uspokojení. Je nutné zjistit hodnotu zástavy, starší práva a rozsah zajištění. Osobní a zástavní dlužník mohou být odlišní. Výmaz se opírá o právní důvod zániku a potřebný katastrální doklad, nikoli jen přání vlastníka.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Věřitel považuje zřízení zástavního práva za důkaz, že již obdržel plnění.

Právní rozbor: Zástavní právo posiluje zajištění a pořadí; k uspokojení musí dojít zvláštním zákonným postupem. Vymáhaná pohledávka tím sama nezaniká.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 73a

(1) Exekuční řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech povinného k zajištění pohledávky oprávněného se zahajuje na návrh. Exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního práva podává exekutorovi oprávněný.

(2) Týká-li se návrh na zřízení exekutorského zástavního práva nemovité věci, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, exekutor o jeho podání vyrozumí příslušný katastrální úřad. Exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva má účinky i proti osobám, které nabyly nemovitou věc po zápisu poznámky informující o podání návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva.

(3) Součástí vyrozumění o zahájení exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva není výzva podle § 46 odst. 6. Internetové stránky, na které je odkazováno ve vyrozumění, obsahují namísto poučení podle § 37 odst. 5 a 6, § 44a odst. 1, § 54, § 87 odst. 2 poučení podle odstavců 10 a 11. Ustanovení § 35 odst. 6, § 35b odst. 1 písm. i) až m), § 37 odst. 5 až 7, § 43a odst. 3 věty druhé až čtvrté, § 44 odst. 1 věty čtvrté, § 44a, § 44c, § 47 odst. 6, § 50, § 54, § 55 odst. 6 až 12, § 58 až 72 se nepoužijí.

(4) Třetí osoby v rámci součinnosti sdělí exekutorovi údaje potřebné k vedení exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva. Návrh na odklad nelze podat.

(5) Výrok exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva musí rovněž obsahovat označení nemovité věci, k níž má být zřízeno exekutorské zástavní právo, případně spoluvlastnického podílu na ní, označení zástavního věřitele údají, které se zapisují do katastru nemovitostí, označení zajištěné pohledávky a údaj o dni, který je rozhodný pro pořadí exekutorského zástavního práva.

(6) Pro pořadí exekutorského zástavního práva k nemovité věci je rozhodující den, v němž exekutorovi došel exekuční návrh na zřízení exekutorského zástavního práva; došlo-li ve stejný den exekutorovi více exekučních návrhů, mají zástavní práva stejné pořadí. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní

zástavní právo, řídí se pořadí exekutorského zástavního práva pořadím tohoto zástavního práva. Jde-li o pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo pohledávku z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li nemovitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byl-li exekuční návrh ke zřízení exekutorského zástavního práva podán v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, je pro pořadí exekutorského zástavního práva rozhodující den právní moci rozhodnutí o zajištění nemovité věci podle trestního řádu.

(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci ke zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech.

(8) Oprávněný nemá právo na náhradu nákladů. Náklady exekuce hradí exekutorovi oprávněný. Exekutor nevydá exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva a exekuci zastaví, neuhradí-li oprávněný náklady exekuce podle příkazu k úhradě nákladů exekuce, který se doručuje pouze oprávněnému.

(9) Pověření k vedení exekuce exekutorovi zaniká provedením exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva.

(10) Exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva je provedena právní mocí exekučního příkazu. Provedením exekuce exekutorské zástavní právo nezaniká.

(11) Po provedení exekuce může být podán návrh na zastavení pouze k soudu.

(12) Exekutorské zástavní právo k nemovité věci, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, se do katastru nemovitostí zapíše na návrh oprávněného na základě exekučního příkazu, kterým bylo exekutorské zástavní právo zřízeno.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338b

(1) Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci může být nařízen, jen když oprávněný přesně označí nemovitou věc, k níž má být zástavní právo zřízeno, a jestliže listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány nebo notářem 76 doloží, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.

(2) Pro nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva je rozhodující stav v době zahájení řízení.

(3) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud uloží povinnému, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda nemovitou věc nabyt jako substituční jmění, a pokud jde o takovou nemovitou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li povinný, že nemovitou věc nabyt jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti podle věty první nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338c

(1) Nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva se vztahuje na nemovitou věc se všemi jejími součástmi a příslušenstvím.

(2) Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci, k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví. Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva nelze nařídit pouze na podíl na nemovité věci v přídatném spoluvlastnictví.

(3) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny nemovité věci, které povinný nabyt jako substituční jmění. To neplatí, má-li povinný právo s nemovitou věcí volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338d

(1) Pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovité věci je rozhodující den, v němž k soudu došel návrh na zřízení soudcovského zástavního práva; došlo-li několik návrhů ve stejný den, mají zástavní práva stejné pořadí. Jde-li o pohledávku náhrady škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo pohledávku

z bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, byla-li nemovitá věc zajištěna v trestním řízení o tomto trestném činu a byl-li návrh podán v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, je pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovité věci rozhodující den právní moci rozhodnutí o zajištění nemovité věci podle trestního řádu. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí soudcovského zástavního práva pořadím tohoto zástavního práva.

(2) Pro pohledávky, pro něž bylo zřízeno soudcovské zástavní právo, lze vést výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci přímo i proti každému pozdějšímu vlastníku nemovité věci, který ji nabyt smluvně.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338e

(1) Při výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovité věci se nepoužijí ustanovení § 263 až 266, § 267a a § 268 odst. 1 písm. e). Ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) lze použít jen tehdy, zaniklo-li právo rozhodnutím přiznané před podáním návrhu na nařízení tohoto výkonu rozhodnutí.

(2) Byl-li výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva pravomocně zastaven, zástavní právo tím od počátku zaniká. V případě, že byl pravomocně zastaven jen částečně, platí, že byl od počátku nařízen pro pohledávku jen v takové výši, kolik činí po zastavení výkonu rozhodnutí.

(3) Usnesení o zastavení nebo o částečném zastavení výkonu rozhodnutí soud zašle po právní moci příslušnému katastrálnímu úřadu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1309

(1) Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.

(2) Ujednání zakazující zřídit zástavní právo má účinky vůči třetí osobě, jen je-li tento zákaz zapsán do rejstříku zástav podle jiného právního předpisu nebo do veřejného seznamu, anebo byl-li jí znám.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1312

(1) Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou. V ní strany ujednají, co je zástavou a pro jaký dluh je zástavní právo zřízeno; zajišťuje-li se dluh ještě nedospělý nebo více dluhů, postačí ujednat, do jaké nejvyšší výše jistiny se zajištění poskytuje.

(2) Zástava může být určena jednotlivě, nebo jiným způsobem tak, aby ji bylo možné určit kdykoli v době trvání zástavního práva.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1371

(1) Vázne-li na zástavě více zástavních práv, stanoví se jejich pořadí podle doby vzniku zástavního práva. Má-li být vznik zástavního práva zapsán ve veřejném seznamu, rozhoduje pro pořadí okamžik podání návrhu na provedení zápisu.

(2) Je-li zástavou věc, k níž má zástavci vzniknout vlastnické právo teprve v budoucnu, stanoví se pořadí zástavních práv podle doby uzavření zástavní smlouvy; zapisuje-li se budoucí zástavní právo do rejstříku zástav nebo do veřejného seznamu, rozhoduje pořadí, v němž byly návrhy na provedení zápisu podány.

(3) Vázne-li na movité věci více zástavních práv, uspokojí se právo zástavního věřitele zapsané v rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu podle pořadí zápisu přednostně před právem vzniklým jiným způsobem. Právo vzniklé odevzdáním zástavy zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě se uspokojí přednostně před právem vzniklým označením věci znamením.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 73a. Znění: 1. 10. 2026.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 338b, § 338c, § 338d, § 338e. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1309, § 1312, § 1371. Znění: 1. 1. 2027.

E11 — Provedení exekuce - prodej nemovitých věcí. Cena nemovité věci. Dražba (vyhláška, průběh dražby, příklep, opětovná dražba). Předražek. Přihlašování pohledávek a rozvrh výtěžku (pořadí uspokojení, nový rozvrh).

Základní výklad a souvislosti

Prodej nemovité věci je závažný zásah do majetkové sféry, a proto vyžaduje splnění podmínek, **přiměřenost** a přesné procesní vedení. Po zjištění nemovitosti a závad následuje určení ceny, dražební vyhláška, přihlašování práv a pohledávek, dražba, příklep a případný předražek. Přechod vlastnictví není pouhým okamžikem nejvyššího podání; závisí na zákonných podmínkách. Rozvrh výtěžku respektuje skupiny a pořadí, ne osobní preference exekutora. Práva třetích osob, bydlení a zákonné limity postižení vyžadují samostatné posouzení. Aktuální katastrální údaje nenahrazují celý právní audit existujících práv.

Nemovitost a dražba

Prodej přeměňuje postiženou nemovitost na výtěžek pro zákonné uspokojení. Exekuční příkaz, ocenění, příklep a dokončené nabytí jsou různé okamžiky.

Účastníci

Povinný, dražitelé a přihlášení věřitelé mají jiná práva. Zajištění ani vlastnické tvrzení třetí osoby nesmějí být přehlédnuty.

Postup

Dražební vyhláška, jistota, licitace, příklep a případný předražek podléhají vlastní úpravě. Nejvyšší podání samo nemusí dokončit nabytí.

Rozvrh

Pořadí uspokojení se určí podle zákonných skupin a dalších podmínek. První iniciátor exekuce nemusí obdržet celý výtěžek před všemi ostatními.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Cena:** Odhad není příklep ani garantovaná prodejní hodnota.
- **Dražba:** Včasné uplatnění práv může ovlivnit průběh a rozvrh.
- **Rozvrh:** Zajištění a časové pořadí mají zákonné účinky.

Podrobnější právní rozbor

- Při hodnocení přiměřenosti je významná výše nároku, dostupné jiné způsoby a zákonné limity ochrany obydlí. Přihlášená pohledávka musí mít doložený titul a pořadí. Dražební úspěch neodstraňuje potřebu splnění podmínek příklepu a úhrady. Předražek má zvláštní účel a nelze jej zaměnit s odvoláním proti každé procesní vadě.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Aneta Jančíková — Pojetí účastenství manžela povinného v exekuci; ČPVP 2/2024, s. 311-332

Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu): Aneta Jančíková analyzuje procesní účast manžela, proti němuž nesměruje titul, ale je postižen společný či zákonem vymezený majetek. Rozlišuje účastenství a podobu procesního společenství; její doktrinární závěry nesmějí nahradit konkrétní občanskoprávní a exekuční normy. Zkouškový postup: určit vznik dluhu a majetkový režim, přípustný rozsah postihu, vznik procesní účasti a dostupnou obranu. Účast manžela sama nepřeměňuje cizí dluh na jeho osobní závazek a vlastnictví věci se nezjišťuje pouze podle společné domácnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Věřitel žádá přednostní vyplacení z dražby pouze proto, že zahájil řízení.

Právní rozbor: Určí se zákonná skupina a pořadí jeho pohledávky ve vztahu k ostatním. Zahájení jedné exekuce neposkytuje univerzální přednost.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 335

(1) Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí může být nařízen, jen když oprávněný označí nemovitou věc, jejíž prodej navrhuje, a jestliže listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře⁷⁶ doloží, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.

(2) Návrh dalšího oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem téže nemovité věci podaný u příslušného soudu dříve, než soud pravomocně rozhodl o nařízení výkonu rozhodnutí, se považuje za přistoupení k řízení, a to ode dne podání návrhu. Návrh dalšího oprávněného, který byl podán u nepříslušného soudu, soud postoupí bez

rozhodnutí příslušnému soudu; v takovém případě se návrh považuje za přistoupení k řízení ode dne, kdy návrh došel příslušnému soudu. Další oprávněný musí přijmout stav řízení, v němž je při jeho přistoupení.

(3) Oprávněný může vzít zpět svůj návrh až do právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Soud však řízení zastaví jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni oprávnění, kteří přistoupili do řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336

(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví znalce, kterému uloží, aby ocenil nemovitou věc a její příslušenství cenou obvyklou.

(2) Je-li to potřebné, provede soud ohledání nemovité věci a jejího příslušenství. O době a místě ohledání soud uvědomí oprávněného, ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, povinného a znalce. Povinný, popřípadě i další osoby, jsou povinni umožnit prohlídku nemovité věci a jejího příslušenství, potřebnou k provedení ocenění.

(3) Neumožní-li povinný prohlídku nemovité věci a nelze-li bez ohledání cenu určit, je soud oprávněn zjednat si do nemovité věci povinného přístup.

(4) Jestliže nemovitá věc a její příslušenství byly dříve oceněny způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2 a jestliže se nezměnily okolnosti rozhodující pro ocenění, může soud od nového ocenění upustit.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336a

(1) Podle výsledků ocenění a ohledání provedeného podle § 336 určí soud a) nemovitou věc, které se výkon týká, b) příslušenství nemovité věci, kterého se výkon týká, c) výslednou cenu nemovité věci a jejího příslušenství, kterého se výkon týká, d) soudu oznámená nebo jinak známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou.

(2) Soud zároveň může rozhodnout o zániku nájemního či pachtovního práva, výměnku nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni, jestliže a) je nájemné či pachtovné, případně poměrná část výnosu z věci zcela nepřiměřená nájemnému či pachtovnému, případně poměrné části výnosu z věci v místě a čase obvyklé nebo je-li věcné břemeno či výměnek zcela nepřiměřený výhodě oprávněného, a b) toto právo výrazně omezuje možnost prodat nemovitou věc v dražbě.

(3) Usnesení soud doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému a osobám, o jejichž právech a povinnostech soud rozhodl podle odstavce 2. Jednání není třeba nařizovat.

(4) Soud změni usnesení o ceně, nebyla-li vydána dražební vyhláška, pokud se výrazně změnily okolnosti rozhodné pro ocenění nemovité věci a jejího příslušenství.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336b

(1) Výkon rozhodnutí se provede dražbou, kterou soud nařídí po právní moci usnesení podle § 336a.

(2) V dražební vyhlášce soud uvede a) datum, čas a místo dražebního jednání (§ 336d), b) označení nemovité věci a jejího příslušenství [§ 336a odst. 1 písm. a) a b)], c) pořadové číslo dražebního jednání, d) výslednou cenu [§ 336a odst. 1 písm. c)], e) výši nejnižšího podání (§ 336e odst. 1), f) výši jistoty a způsob jejího zaplacení (§ 336e odst. 2), nebo sdělení, že se zaplacení jistoty nevyžaduje, g) věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou [§ 336a odst. 1 písm. d)], h) předpoklady, za kterých vydražitel může převzít vydraženou nemovitou věc a za kterých se stane jejím vlastníkem (§ 336l odst. 1 a 2).

(3) V dražební vyhlášce soud vyzve a) každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, s upozorněním, že jinak k jeho právu nebude při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo, b) každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení, nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudu oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336j

(1) Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který byl určen losem.

(2) Před udělením příklepu se soudce dotáže vydražitele, zda nejvyšší podání bude doplácet pomocí úvěru.

(3) V usnesení o příklepu soud a) stanoví lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, která počíná dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než 2 měsíce, nebo b) uloží vydražiteli, aby do 2 měsíců od nabytí právní moci předložil smlouvu podle § 336l odst. 4 nebo aby v této lhůtě doplatil nejvyšší podání.

(5) Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336k

(1) Usnesení o příklepu soud doručí oprávněnému, tomu, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinnému a vydražiteli. Usnesení o příklepu se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce soudu společně s výzvou pro přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od jejího vyvěšení vyčíslili svoje pohledávky ke dni konání dražby. V usnesení vyvěšeném na úřední desce soudu se neuvádějí údaje, podle nichž je možno identifikovat vydražitele.

(2) Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání jen osoby uvedené v odstavci 1 věty první.

(3) Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též a) osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm. a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražebního jednání, b) dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 336ja

(1) Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Návrhy vede soud odděleně a zařadí je do spisu teprve po uplynutí lhůty podle věty první.

(2) Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě podle odstavce 1 předražek na účet soudu zaplatit. Ustanovení § 336e odst. 2 platí obdobně. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soud k návrhu předražku nepřihlíží.

(3) Po uplynutí lhůty podle odstavce 1 vyzve soud vydražitele, aby do tří dnů oznámil, zda zvyšuje svoje nejvyšší podání na částku nejvyššího předražku. Poté soud vydá usnesení o předražku, ve kterém usnesení o příklepu zruší a rozhodne o tom, kdo je předražitelem a za jakou cenu nemovitou věc nabude.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 337c

Ustanovení § 52 bodu 14 zákona č. 45/2013 Sb. do odstavce 1 vložilo nové písmeno f) [pohledávky náhrady škody na zdraví způsobené trestným činem]. Čl. I bod 78 zákona č. 396/2012 Sb. však s účinností k 1. 1. 2015 stanovil zcela nové znění odstavce 1, které pozdější novelu nezohledňuje. Čl. III bod 7 zákona č. 268/2025 Sb. s účinností k 1. 1. 2026 v odstavci 1 vkládá nová písmena f) a g); dosavadní písmena f) až h) se označují jako písm. h) až j). Jelikož však zákonodárce počítal s pododstavcem, který se zde z výše uvedených důvodů nenachází, označujeme pouze dosavadní písmena f) až g) jako h) a i).

(1) Z rozdělované podstaty se uspokojují postupně podle těchto skupin: a) pohledávky nákladů vzniklých státu v tomto řízení, b) pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, a to do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky, c) pohledávky z hypotečních úvěrů sloužící ke krytí dluhů z hypotečních zástavních listů v oběhu, d) pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, e) pohledávky nedoplatků výživného, f) pohledávky na úhradu úplaty za postupované pohledávky výživného, g) pohledávky výživného, které byly postoupeny, h) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona, i) ostatní pohledávky.

(2) Nelze-li plně uspokojit všechny pohledávky patřící do téže skupiny, uspokojí se podle pořadí; pohledávky patřící do téže skupiny, které mají stejné pořadí, se uspokojí poměrně.

(3) Nesplatné pohledávky zajištěné zástavním právem se považují při rozvrhu za splatné.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 335–336, § 336a, § 336b, § 336j, § 336ja, § 336k, § 337c. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 69. Znění: 1. 10. 2026.

E12 — Provedení exekuce - postižení závodu. Správce závodu a dohled. Cena závodu. Prodej závodu. Dražební vyhláška. Dražební jednání. Rozvrh. Zpráva o výkonu správy závodu. Přechod práv a dluhů na vydražitele. Jiné výkony rozhodnutí. Postižení části závodu. Postižení podílu spolumajitele závodu. Prodej rodinného závodu

Základní výklad a souvislosti

Postižení závodu respektuje závod jako organizovaný soubor jmění vytvořený k podnikatelské činnosti. Správa a prodej jsou odlišné způsoby s rozdílnými účinky. Správce zajišťuje zákonné úkoly a podléhá dohledu; jeho ustanovení neznamena neomezené převzetí všech práv podnikatele. Cena závodu musí zohlednit jeho právní a hospodářskou strukturu. Dražba a rozvrh výtěžku se řídí zvláštním režimem, včetně pravidel přechodu práv a dluhů. Nelze předpokládat, že přejdou všechny osobní, veřejnoprávní či smluvní vztahy bez výjimek. U části závodu a rodinného závodu je třeba ověřit samostatnou identifikovatelnost a příslušné podmínky.

Závod jako celek

Závod je organizovaný soubor jmění sloužící činnosti. Jeho postižení se liší od izolovaného prodeje jednotlivých strojů.

Subjekty

Správce závodu zajišťuje zákonem vymezenou správu pod dohledem. Vlastník, zaměstnanci a věřitelé mají další samostatné vztahy.

Průběh

Ocenění, správa a prodej se koordinují s cílem výkonu. Přechod práv a dluhů na vydražitele je zákonná otázka, nikoli volné rozhodnutí dražebníka.

Zvláštní situace

Část závodu, spolumajitelský podíl a rodinný závod vyžadují vlastní analýzu. Název podnikání sám neprokazuje rozsah všech postižených aktiv.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Předmět:** Závod není totéž co podíl v obchodní společnosti.
- **Správce:** Povinnost evidence a zpráv umožňuje kontrolu.
- **Přechod:** Vždy posoudit zvláštní pravidlo pro konkrétní právo či dluh.

Podrobnější právní rozbor

- Závod zahrnuje vztahy, jejichž ekonomická návaznost může ovlivnit hodnotu více než cena jednotlivých strojů. Ocenění a správa proto vyžadují kvalifikované podklady. Současně nelze zachování provozu použít jako důvod přehlédnout nepřevoditelné povolení nebo práva třetí osoby. Zvláštní přechod dluhů se vykládá podle zákona, nikoli podle obchodního dojmu celistvosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Povinný vlastní podíl ve společnosti a oprávněný navrhne prodej závodu této společnosti jako majetku povinného.

Právní rozbor: Nejprve se určí vlastník závodu. Vlastnictví podílu neopravňuje postihnout majetek samostatné právnické osoby jako vlastní závod společníka.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338f

(1) Výkon rozhodnutí postižením závodu může být nařízen, jen když oprávněný označí závod, jehož postižení navrhuje, a jestliže doloží, že závod je ve vlastnictví povinného.

(2) Návrh dalšího oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí postižením téhož závodu podaný u příslušného soudu dříve, než soud pravomocně rozhodl o nařízení výkonu rozhodnutí, se považuje za přistoupení k řízení, a to ode dne podání návrhu. Návrh dalšího oprávněného, který byl podán u nepříslušného soudu, soud postoupí bez rozhodnutí příslušnému soudu; v takovém případě se návrh považuje za přistoupení k řízení ode dne, kdy návrh došel příslušnému soudu. Další oprávněný musí přijmout stav řízení, v němž je při jeho přistoupení.

(3) Oprávněný může vzít zpět svůj návrh až do právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Soud však řízení zastaví jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni oprávnění, kteří přistoupili do řízení.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338g

(1) Pro nařízení výkonu rozhodnutí postižením závodu je rozhodující stav v době zahájení řízení.

(2) Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na jmění, které slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit, a to podle stavu, jaký tu je v době příklepu. Výkon rozhodnutí postižením závodu, k jehož využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví.

(3) Výkonem rozhodnutí nemůže být postižen závod, jedná-li se o banku.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338h

(1) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví správce závodu (dále jen „správce“) a povinnému, a týká-li se nařízení výkonu rozhodnutí závodu ve společném jmění manželů, i manželovi povinného a) zakáže, aby po doručení usnesení závod nebo část závodu převedl na někoho jiného; b) uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda a kdo má k závodu, k jeho části nebo k majetku náležejícímu k závodu předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí, s poučením, že při neoznámení povinný, případně i jeho manžel odpovídá za škodu tím způsobenou; c) uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda závod nabyt jako substituční jmění, a pokud jde o takový závod, zda má právo s ním volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře; d) zakáže, aby po doručení usnesení majetek, který slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit, převedl na jiného, zatížil jej nebo s ním jinak nakládal bez souhlasu správce; e) přikáže, aby správci umožnil kdykoliv nahlížet do účetní evidence a dalších písemností týkajících se závodu a bez omezení vstupovat do všech prostor závodu.

(2) Práva podle odstavce 1 písm. b), která jsou zapsána do katastru nemovitostí, soud zjistí z katastru nemovitostí, a je-li to možné, tak prostřednictvím dálkového přístupu.

(3) Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručí soud oprávněnému, těm, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, povinnému, manželu povinného, správci a příslušnému rejstříkovému soudu nebo orgánu, který vede jiný rejstřík, v němž je povinný zapsán. Doloží-li povinný, že závod nabyt

jako substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti podle odstavce 1 písm. c) nebo nevyjdou-li tyto skutečnosti najevo jinak, soud výkon rozhodnutí zastaví.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338i

(1) Správcem soud ustanoví osobu zapsanou podle zvláštních předpisů v seznamu insolvenčních správců.⁹⁴ Výjimečně může soud správcem ustanovit i osobu do tohoto seznamu nezapsanou, splňuje-li podmínky pro zapsání do seznamu, jestliže s ustanovením správcem souhlasí.

(2) Při výběru osoby správce soud přihlíží zejména k tomu, zda má správce s ohledem na povahu závodu potřebné předpoklady k řádnému výkonu správy. Osoby zapsané do seznamu insolvenčních správců mohou funkci správce odmítnout jen z důležitých důvodů, které posoudí soud.

(3) Správce je povinen vykonávat svou funkci s odbornou péčí a odpovídá za újmu, kterou způsobil zaviněným porušením svých povinností, které mu ukládá zákon nebo které mu uložil soud.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338j

(1) Správce je z výkonu své funkce vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

(2) O tom, zda je správce vyloučen, rozhodne soud; před rozhodnutím si zpravidla vyžádá vyjádření správce. Proti jeho usnesení není přípustný opravný prostředek.

(3) Rozhodne-li soud, že správce je ze své funkce vyloučen, současně jej zproští funkce a ustanoví nového správce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338k

(1) Správce při výkonu své funkce postupuje podle zákona a dalších právních předpisů a podle pokynů soudu; dbá, aby po nařízení výkonu rozhodnutí nedošlo bezdůvodně ke zmenšení majetku náležejícího k postiženému závodu, popřípadě aby se majetek náležející k závodu očekávaným způsobem zvýšil. K řádnému zajištění majetku náležejícího k závodu činí vhodná opatření, zejména vyrozumí peněžní ústav, že s prostředky na účtu povinného, které slouží k provozování závodu, může povinný nakládat jen s jeho souhlasem. Vyžadují-li to okolnosti případu, může správce vyzvat dlužníky povinného, aby plnění svých peněžitých dluhů skládali na účet povinného, který za tím účelem zřídil. Zjistí-li správce, že součástí závodu je nemovitá věc, vyrozumí bez zbytečného odkladu příslušný katastrální úřad, že byl nařízen výkon rozhodnutí postižením závodu a že povinný nesmí bez jeho souhlasu nemovitou věc převést na jiného, zatížit ji nebo s ní jinak nakládat.

(2) Souhlas správce s jednáními povinného musí být udělen písemně; u písemných jednání musí být obsažen na téže listině. Právní jednání povinného, která učinil bez souhlasu správce, jsou neplatná.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338l

(1) Soud dohlíží, jak správce plní své povinnosti uložené mu zákonem a dalšími právními předpisy nebo soudem. Při výkonu dohlédací činnosti je soud oprávněn vyžádat si od správce zprávu o jeho činnosti, nahlížet do listin správce a povinného a provádět potřebná šetření. Zjistí-li v činnosti správce nedostatky, uloží správci, aby je odstranil; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

(2) Za porušení povinností při výkonu funkce může soud uložit správci pořádkovou pokutu; postupuje přitom obdobně podle § 53.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 338m

(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud správci uloží, aby a) zjistil na základě údajů v účetní evidenci o závodu, jaké jmění slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit; neumožní-li povinný správci řádně nahlédnout do účetních záznamů, zjedná soud správci na jeho návrh přístup k těmto záznamům, a to v odůvodněných případech i za součinnosti orgánů justiční stráže nebo Policie České republiky, b) zjistil, jaké jsou příjmy a výdaje závodu, c) provedl soupis jmění, o němž se mu podařilo zjistit, že slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit, není-li možné potřebné údaje zjistit postupem podle písmene a).

(2) Na základě zjištění podle odstavce 1 podá správce ve lhůtě stanovené soudem předběžnou zprávu o tom, zda pro uspokojení vymáhané pohledávky je vhodnější závod dále spravovat nebo ho prodat.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 70

(1) K exekuci postižením závodu nebo části závodu povinného může exekutor přistoupit, jen jestliže bude doloženo, že závod nebo část závodu je majetkem povinného.

(2) Exekutor ustanoví v exekučním příkazu správce závodu.

(3) Ustanovení § 338u odst. 3 občanského soudního řádu se použije obdobně pro exekutory a zaměstnance exekutorských úřadů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 502

Obchodní závod

Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 503

(1) Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.

(2) Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se запиše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je

oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 700

(1) Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.

(2) Ustanovení o právech a povinnostech členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu se nepoužijí v případech, kdy jsou tyto práva a povinnosti upraveny společenskou smlouvou včetně zakladatelského právního jednání o založení obchodní společnosti nebo družstva, smlouvou o tiché společnosti nebo smlouvou a ustanoveními jiného zákona o pracovním poměru, popřípadě jinou obdobnou smlouvou. Jsou-li členy rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu manželé, použijí se před ustanoveními o rodinném závodu přednostně ustanovení tohoto zákona o manželském majetkovém právu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 338f, § 338g, § 338h, § 338i, § 338j, § 338k, § 338l, § 338m. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 70. Znění: 1. 10. 2026.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 502–503, § 700. Znění: 1. 1. 2027.

E13 — Provedení exekuce - pozastavení řidičského oprávnění.

Základní výklad a souvislosti

Pozastavení řidičského oprávnění je zvláštní donucovací způsob určený pro zákonem vymezené případy vymáhání výživného. Nemá obecnou působnost pro všechny peněžité dluhy. Exekuční příkaz, jeho oznámení příslušným orgánům, účinky pozastavení a jeho zrušení se řídí zvláštní úpravou. Zákonná ochrana osoby, která řidičské oprávnění nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb, vyžaduje konkrétní doložení a posouzení; nestačí mechanické přijetí jakéhokoli tvrzení o pohodlí. Prostředek nesmí být zaměňován s trestem zákazu činnosti ani se správním zadržením řidičského průkazu.

Donucovací účel

Pozastavení řidičského oprávnění motivuje splnění vymezené povinnosti. Není trestem za obecnou zadluženost ani prostředkem přípustným pro každý peněžitý dluh.

Působnost

Rozhodující je zákonný druh vymáhané pohledávky a konkrétní znění účinné v rozhodné době. Novější rozšíření kategorií se nesmí přenést bez ověření na starší případ.

Doručení a účinek

Příkaz, jeho doručení povinnému a informování registru mají vlastní pravidla. Administrativní evidence nenahrazuje zákonné podmínky vzniku zásahu.

Výjimka a konec

Nezbytnost řízení pro základní potřeby a splnění relevantního dluhu se prokazují v zákonném režimu. Jakékoli částečné plnění nemusí automaticky postačit.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Účel:** Donucení k zákonnému plnění, nikoli potrestání za minulý život.
- **Rozsah:** Rozhodná je přesná kategorie výživného a podmínek.
- **Výjimka:** Potřeba oprávnění se prokazuje konkrétně.

Podrobnější právní rozbor

- Zletilost oprávněného nemusí vyřešit otázku dříve vzniklého výživného; rozhodné jsou zákonné osobní a věcné podmínky. Nezbytnost řidičského oprávnění se hodnotí podle konkrétního zdroje příjmu a potřeb, nikoli jen podle názvu profese. Zrušení pozastavení je třeba doložit odpovídajícím právním důvodem a řádně oznámit.
- **Věcný rozsah aktuálního textu:** Dodané znění exekučního řádu účinné od 1. října 2026 výslovně zahrnuje více kategorií. Vedle nedoplatku výživného na nezletilé dítě se vztahuje také na zletilé dítě do 26 let soustavně se připravující studiem na budoucí povolání, v zákonném rozsahu na postoupené pohledávky, úplatu za postupovanou pohledávku a náhradní výživné. Starší učební zkratka pouze pro nezletilé dítě proto není pro toto znění úplná. Každou kategorii je třeba identifikovat

zvláště z titulu a skutkových údajů. Zmínka o výživném sama nestačí; jiný druh rodinného nároku nemusí spadat do této pravomoci.

- **Doručení a účinky:** Exekuční příkaz se doručuje povinnému, oprávněnému a orgánu vedoucímu registr řidičů. Registrující orgán jej nesmí obdržet dříve než povinný. Účinek pozastavení nastává dnem doručení příkazu povinnému a po dobu pozastavení nesmí držitel řídit motorová vozidla. Povinnému se doručuje do vlastních rukou. Při sporu o počátek omezení proto musí být doložena doručovací událost; pouhá interní evidence vydání příkazu nedokazuje vznik účinku. Zvláštní pořadí doručování chrání před situací, kdy registr zaznamená zásah před vznikem jeho procesních účinků vůči adresátovi.
- **Nezbytná potřeba oprávnění:** Zákon ukládá zrušit příkaz, prokáže-li povinný nezbytnou potřebu řízení k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, vůči nimž má vyživovací povinnost. Nejde o obecnou výjimku pro každého, kdo vlastní auto nebo má řidičský průkaz. Potřebné je spojení s konkrétním příjmem nebo péčí a doložení, proč dostupná alternativa nepokrývá základní potřeby. Zaměstnání profesionálního řidiče je významný podklad, ale název zaměstnání sám nenahrazuje úplné posouzení. Stejně tak nelze automaticky zamítnout doloženou péči jen proto, že nejde o placené řízení.
- **Zrušení po úhradě:** Jednotlivé platební důvody zrušení odpovídají kategoriím pohledávek zahrnutým do odstavce 1. Je proto třeba zjistit, co bylo skutečně vymáháno a co bylo uhrazeno. Nestačí obecná zpráva, že dlužník něco zaplatil; ověří se rozsah relevantního nedoplatku či jiné zákonem určené pohledávky. Zrušení příkazu se oznamuje registrujícímu orgánu. Tento postup nesmí být zaměňován s vymazáním všech dluhů nebo se skončením každé další exekuce vedené proti osobě. Jde o odstranění konkrétního donucovacího prostředku za zákonných podmínek.
- **Dvě aplikační varianty:** U studentky ve věku 23 let je nutné doložit nejen věk, ale i soustavnou přípravu studií a povahu vymáhané pohledávky. U obecného obchodního dluhu firmy nelze tento způsob použít jen proto, že její jednatel často řídí. V první variantě může být splněna zvláštní věcná podmínka; v druhé chybí zákonná kategorie pohledávky. Rozdíl vyplývá z působnosti prostředku, nikoli z názoru na morální kvalitu dlužníka. Teprve po zjištění působnosti se hodnotí výjimka nezbytnosti a následné účinky.
- **Praktická kontrola:** Rozbor má zachytit titul a kategorii nároku, identitu povinného, rozhodné osobní údaje oprávněného, doručení, vznik pozastavení a případný důvod zrušení. Záznam musí umožnit následnou kontrolu zákonnosti. Odborný článek z Komorních listů pomáhá s interpretačními otázkami, ale jeho návrhy další reformy nejsou samostatným zákonným rozšířením pravomoci. U budoucí zkoušky je třeba znovu ověřit účinné znění; zde výklad konkrétně navazuje na doložený text od 1. října 2026.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Lukáš Bucháček — Exekuce pozastavením řidičského oprávnění; Komorní listy 2/2026, s. 20

Článek podrobně rozebírá osobní předpoklady oprávněného, dlužné výživné po dosažení zletilosti a nezbytnou potřebu řidičského oprávnění povinného. Tyto otázky nelze řešit pouze aktuálním věkem nebo označením povolání. Je třeba použít přesné znění exekučního řádu a konkrétní důkazy o příjmu či péči o závislé osoby. Autorova doporučení de lege ferenda je nutné výslovně odlišit od platného pravidla; článek není samostatným titulem k rozšíření tohoto způsobu na běžný obchodní dluh.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dlužník výživného doloží, že profesionální řízení je jeho jediným zdrojem obživy.

Právní rozbor: Prověří se zákonná výjimka a skutečná nezbytnost. Automatické pozastavení bez zhodnocení doložených okolností by přehlíželo ochranné pravidlo.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 71a

(1) Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání, včetně pohledávek výživného, které byly postoupeny, vymáhána úplata za postupovanou pohledávku výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání, nebo vymáhána pohledávka za náhradní výživné podle jiného zákona.

(2) Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů podle zvláštního právního předpisu 32, oprávněnému a povinnému. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve než povinnému.

(3) Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění udělené podle zvláštního právního předpisu 32. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se povinnému doručuje do vlastních rukou.

(4) Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění, a) prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění,

b) zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání, včetně pohledávek výživného, které byly postoupeny, c) zaplatí-li povinný úplatu za postupovanou pohledávku výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání, nebo d) zaplatí-li povinný pohledávku za náhradní výživné podle jiného zákona. Zrušení exekučního příkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr řidičů podle zvláštního právního předpisu 32 .

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 71a. Znění: 1. 10. 2026.

E14 — Provedení exekuce - nepeněžitá plnění. Vyklizení. Odebrání věci. Rozdělení společné věci. Provedení prací a výkonů. Jiná nepeněžitá povinnost.

Základní výklad a souvislosti

Nepeněžitá exekuce směřuje ke splnění konkrétní povinnosti určené titulem. Vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci a provedení prací mají odlišné procesní mechanismy. U zastupitelné činnosti lze využít náhradní provedení v zákonném režimu, zatímco osobní nezastupitelná povinnost vyžaduje jiné prostředky. Pokuty neslouží k přeměně každé povinnosti na peněžitý dluh bez zákonného základu. Při vyklizení je třeba řešit osoby, věci a jejich úschovu podle zákona a titulu. Rodinněprávní výkon má zvláštní režim a nelze jej automaticky vést jako běžnou exekuci movité věci.

Povaha nepeněžitého plnění

Vyklizení, vydání věci a provedení práce jsou různé povinnosti. Peněžní exekuční způsob nelze bez dalšího použít místo uloženého nepeněžitého výsledku.

Subjekty

Povinný a další uživatelé prostoru mohou mít odlišná práva. Věc třetí osoby nelze jednoduše pokládat za majetek povinného.

Zastupitelnost

Práci může někdy vykonat jiný subjekt na náklady povinného, osobní či zdržovací povinnost vyžaduje jiný prostředek. Rozhodující je obsah titulu.

Meze výkonu

Postup musí respektovat zákonné podmínky a **přiměřenost**. Donucovací pokuta nenahrazuje automaticky samotné splnění ani neslouží libovolnému trestání.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Titul:** Přesně vymezit požadované jednání a rozsah.
- **Zastupitelnost:** Rozhoduje o volbě prostředku.
- **Vyklizení:** Ochrana osob a nakládání s věcmi jsou součástí zákonného provedení.

Podrobnější právní rozbor

- Náhradní provedení musí odpovídat obsahu titulu a nesmí rozšířit povinnost nad jeho výrok. Zásah do bytu nebo vydání věci vyžaduje zjištění práv osob, kterých se dotýká. Donucovací pokuta sleduje budoucí splnění; její ukládání a další postup se opírají o konkrétní zákonný režim, nikoli o obecné potrestání neposlušnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Povinný má odstranit stavbu a oprávněný požaduje, aby práci provedla třetí osoba na jeho náklady.

Právní rozbor: Posoudí se zastupitelnost povinnosti, obsah titulu a podmínky náhradního provedení. Samotný zájem oprávněného nenahrazuje procesní postup.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 340

(1) Ukládá-li rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, aby povinný vyklidil nemovitou věc, stavbu, byt nebo místnost, soud nařídí výkon rozhodnutí a po právní moci tohoto usnesení výkon rozhodnutí provede.

(2) Soud vyrozumí povinného nejméně 15 dnů předem, kdy bude vyklizení provedeno. Vyrozumí o tom rovněž oprávněného a příslušný orgán obce.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 341

(1) Výkon rozhodnutí se provede tak, že soud učiní opatření, aby z vyklizovaného objektu a) byly odstraněny věci patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i věci, které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném nebo na vyklizovaném objektu, b) byli vykázáni povinný a všichni, kdo se tam zdržují na základě práva povinného.

(2) Věci odstraněné z vyklizovaného objektu odevzdají se povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti.

(3) Není-li přítomen vyklizení nikdo, kdo by mohl věci převzít, nebo je-li převzetí věcí odmítnuto, sepiší se věci a dají se na náklady povinného do úschovy obci nebo jinému vhodnému schovateli; není-li možné věci dát do úschovy, výkon rozhodnutí nelze provést. Soud vyrozumí povinného o tom, komu jeho věci byly dány do úschovy.

(4) Postup podle odstavce 3 se nepoužije, jde-li o věc zjevně bezcennou. V takovém případě soud věc zdokumentuje a nařídí její zničení. O zničení věci vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem, než k němu dojde. Zničení věci se provede tak, že ji soud předá k využití nebo k odstranění nebo ji předá osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zvláštního právního předpisu 102.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 342

(1) Nevyzvedl-li si povinný věci u obce nebo schovatele do šesti měsíců ode dne, kdy byly uschovány, budou prodány na návrh obce (schovatele) podle ustanovení o prodeji movitých věcí.

(2) Výtěžek prodeje vyplatí soud povinnému po srážce nákladů úschovy a nákladů prodeje. Jestliže povinný odmítne zbytek výtěžku převzít nebo jeho pobyt není znám, postupuje soud přiměřeně podle § 301 zákona o zvláštních řízeních soudních; lhůta podle § 301 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních počíná běžet ode dne, kdy povinný odmítl zbytek výtěžku převzít nebo kdy se zbytek výtěžku soudu vrátil jako nedoručitelný.

(3) Věci, které se nepodaří prodat, soud nabídne obci nebo schovateli na úhradu nákladů úschovy za dvě třetiny odhadní ceny; odmítnou-li věci převzít, připadají státu.

(4) Náklady úschovy, které nebudou uhrazeny z výtěžku prodeje ani převzatými věcmi, je povinen nahradit obci (schovateli) povinný; o této povinnosti soud rozhodne na návrh obce (schovatele).

Vyklizení s náhradou

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 343

(1) Ukládá-li rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, aby povinný vyklidil dům nebo byt, za které je nutno zajistit určený způsob náhrady za ztrátu práva, soud nařídí výkon rozhodnutí jen tehdy, jestliže je prokázáno, že povinnému je zajištěn takový způsob náhrady, jaký byl určen ve vykonávaném rozhodnutí. Soud provede výkon rozhodnutí po právní moci rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí.

(2) Zajištění určeného způsobu náhrady pro povinného je povinen prokázat oprávněný.

(3) Není-li veřejnou listinou prokázáno, že náhrada je pro povinného zajištěna a že odpovídá vykonávanému rozhodnutí, nařídí soud před rozhodnutím o nařízení výkonu rozhodnutí jednání. Při zjišťování, zda náhrada je pro povinného zajištěna a zda odpovídá vykonávanému rozhodnutí, soud provede i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než jsou účastníky navrhovány.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 344

(1) Soud doručí vyrozumění povinnému nejméně 15 dnů přede dnem, kdy má být vyklizení provedeno. Vyrozumí o tom rovněž oprávněného a příslušný orgán obce. Jestliže to je potřebné, zejména není-li povinný přítomen, přibere vykonavatel provádějící vyklizení k tomuto úkonu vhodnou osobu, podle možnosti zástupce orgánu obce.

(2) Bylo-li soudem přiznáno povinnému náhradní bydlení, provede se výkon rozhodnutí způsobem uvedeným v § 341 odst. 1 s tím, že odstraněné věci se přestěhují do zajištěného náhradního obydlí. Byl-li soudem určen jiný způsob náhrady za ztrátu práva, než je náhradní obydlí, postupuje se obdobně podle § 341 odst. 2 a 3 a § 342.

(3) Zjistí-li soud po nařízení výkonu rozhodnutí, popřípadě až při jeho provádění, že pro povinného ve skutečnosti nebylo náhradní obydlí zajištěno, výkon rozhodnutí zastaví.

(4) Po přestěhování vykonavatel předá náhradní obydlí povinnému nebo zletilému příslušníkovi jeho domácnosti, je-li takový; odmítnou-li náhradní obydlí převzít, uloží klíče u soudu nebo orgánu obce a povinného o tom vyrozumí.

Nezačne-li povinný náhradní obydlí bez vážného důvodu do 6 měsíců od uložení užívat, práva povinného k náhradnímu obydlí uplynutím této lhůty zanikají.

(5) Není-li možné věci nebo některé z nich přestěhovat do určeného náhradního obydlí, postupuje se obdobně podle § 341 odst. 2 a 3 a § 342.

Odebrání věci

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 345

(1) Ukládá-li rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, aby povinný vydal nebo dodal oprávněnému věc, postará se soud o výkon rozhodnutí tím, že dá odebrat věc se vším, co k ní patří, povinnému a odevzdá ji oprávněnému.

(2) Jestliže je k užívání odebírané věci třeba listiny, odebere se i tato listina povinnému a odevzdá se oprávněnému spolu s věcí, která byla povinnému odebrána.

(3) Nařízení výkonu rozhodnutí doručí povinnému vykonavatel při odebrání věci. Soud vyrozumí oprávněného o době výkonu předem. Odebrání věci nebude provedeno, nebude-li mu přítomen oprávněný nebo jeho zástupce. Ukazuje-li se to potřebné, vykonavatel provádějící odebrání věci přibere k tomu vhodnou osobu, podle možnosti zástupce orgánu obce.

(4) Vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla) a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde je podle důvodného předpokladu věc, kterou má povinný vydat nebo dodat oprávněnému; za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu povinného nebo do jiné místnosti povinného přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 346

Má-li věc, kterou je třeba povinnému odebrat, u sebe někdo jiný, vyzve jej soud, aby ji oprávněnému vydal. Nebude-li věc vydána dobrovolně, použije se na návrh oprávněného přiměřeně ustanovení o výkonu rozhodnutí příkázáním pohledávky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 347

(1) Nepodaří-li se odebrat věc určenou v nařízení výkonu rozhodnutí a lze-li si věc stejného druhu a stejné jakosti opatřit jinak, vyzve soud oprávněného, aby si ji opatřil na náklad a nebezpečí povinného.

(2) Povinnému může soud uložit, aby potřebný náklad zaplatil oprávněnému předem. Výkon tohoto rozhodnutí provede se pak na návrh oprávněného některým ze způsobů uvedených v § 258 odst. 1.

Rozdělení společné věci

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 348

(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby byla společná movitá věc nebo nemovitá věc prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, provede se výkon rozhodnutí přiměřeně podle ustanovení o prodeji movitých věcí nebo nemovitých věcí.

(2) Spoluvlastníci mají pro účely rozvrhu výtěžku prodeje postavení oprávněných; výše pohledávek se stanoví podle výše jejich podílů na společné věci.

(3) Nepodaří-li se společnou movitou věc nebo nemovitou věc prodat, zastaví soud výkon rozhodnutí.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 349

(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby byla společná movitá věc nebo nemovitá věc rozdělena jinak než prodejem, určí soud při nařízení výkonu rozhodnutí, jak výkon bude proveden. Ukazuje-li se to potřebné, přibere se k provedení výkonu rozhodnutí vhodná osoba, podle možnosti zástupce orgánu obce.

(2) Jestliže je to třeba, zejména je-li nutno přesně stanovit, popřípadě vytyčit hranice pozemků, přibere soud k rozdělení znalce.

Provedení prací a výkonů

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 350

(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí, aby povinný podle něho provedl pro oprávněného nějakou práci, kterou může vykonat i někdo jiný než povinný, povolí soud oprávněnému, aby si dal práci, o kterou jde, provést někým jiným nebo si ji provedl sám, a to na náklad povinného.

(2) Oprávněný nebo ten, kým si oprávněný nechal práci provést, je při výkonu rozhodnutí oprávněn ke všemu, co je potřebné k provedení práce, o kterou jde.

(3) Povinnému může soud uložit, aby potřebný náklad zaplatil oprávněnému předem. Výkon tohoto rozhodnutí provede se pak na návrh oprávněného některým ze způsobů určených k uspokojení peněžitých pohledávek.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 351

(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, uloží soud za porušení této povinnosti povinnému pokutu až do výše 100 000 Kč. Nesplní-li povinný ani poté vykonávané rozhodnutí, ukládá mu soud na návrh oprávněného další přiměřené pokuty, dokud výkon rozhodnutí nebude zastaven. Pokuty připadají státu.

(2) Zaplacením pokut se povinný nezproštuje povinnosti nahradit újmu.

(3) Při správě placení pokut podle odstavce 1 se postupuje podle daňového řádu. Pokuty vymáhá celní úřad.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 72

(1) Byl-li vydán exekuční příkaz k provedení prací a výkonů, které může vykonat i někdo jiný než povinný, postará se exekutor o to, aby práce, o které jde, provedl pro oprávněného někdo jiný, nedohodl-li se s oprávněným jinak.

(2) Pokuty uložené při provedení exekuce podle ustanovení § 351 občanského soudního řádu je povinný vždy povinen zaplatit na účet exekučního soudu. Uloženou pokutu vymůže exekutor bez návrhu v rámci exekučního řízení.

(3) Exekuci prováděnou podle § 351 občanského soudního řádu lze zastavit, a to i zčásti, pokud výše uložené pokuty neodpovídá vymáhané povinnosti či okolnostem případu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 340–351. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 72. Znění: 1. 10. 2026.

E15 — Tzv. další činnost exekutora. Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání. Právní pomoc. Autorizovaná konverze. Exekutorské zápisy. Doručování písemností. Úschovy. Dražby na návrh. Zjištění majetku podléhajícího zajištění v trestním řízení a jeho správa.

Základní výklad a souvislosti

Další činnost exekutora je zákonem vymezená a nelze ji rozšiřovat podle obchodní poptávky. Zahrnuje určité formy právní pomoci, doručování, úschov, zápisů a jiných úkonů v zákonném rozsahu. Exekutorský zápis osvědčující skutkový děj není automaticky vykonatelným titulem; historické zápisy a jejich účinky vyžadují rozlišení časového režimu. Autorizovaná konverze ověřuje zákonné převedení dokumentu, ne pravdivost všech jeho tvrzení. Dražba na návrh má vlastní podmínky a nesmí být směřována s nuceným prodejem v exekuci. Zjišťování a správa majetku zajištěného v trestním řízení vyžadují zvláštní **zákonný základ** a pověření.

Další činnost

Další činnost exekutora má samostatný zákonný rozsah. Profesní zkušenost mu nedává obecnou pravomoc vykonávat každou notářskou nebo advokátní službu.

Druh aktu

Osvědčení skutkového děje, konverze dokumentu a právní pomoc mají jiné účinky. Exekutorský zápis se nemůže automaticky označit za dnešní exekuční titul.

Proces

Dražba na návrh a nucená dražba se liší právním základem. Úschova vyžaduje pravidla oddělení a nakládání s prostředky.

Historický režim

Starší tituly a nynější oprávnění se hodnotí zvlášť. Zrušenou pravomoc nelze obnovit poukazem na staré tiskopisy.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Účel:** Další činnost není pokračováním donucovací pravomoci bez exekučního titulu.
- **Konverze:** Obsahová pravdivost a právní účinky jsou různé otázky.
- **Úschova:** Nutné oddělení prostředků a přesné podmínky vydání.

Podrobnější právní rozbor

- Osvědčení skutkového děje zachycuje vnímaný stav podle formálních pravidel, neřeší autoritativně všechny spory o právo. Úschovní podmínky musí určit vydání, oprávněnou osobu a nakládání při sporu. Trestní zajištění se od exekuce liší účelem i titulem. Historické pravomoci exekutora nelze bez časové analýzy vydávat za současné.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Česká advokátní komora — Advokátní úschovy; informace k režimu roku 2026

Srovnávací profesní zdroj: ČAK vysvětluje oddělení úschovných prostředků, evidenci v elektronické knize a zákonné garanční mechanismy. Profesní pojištění a garanční fond nejsou stejným institutem a nemusejí pokrýt každou škodu. Pravidla advokátní úschovy nelze automaticky přenášet na exekutora či notáře. Pro rozbor je třeba oddělit závazek ze smlouvy, bezpečnost účtu, dohled, náhradu újmy a případné trestní následky. Informace o novém systému není důvodem slibovat klientovi neomezenou ochranu proti každé zpronevěře.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Zájemce žádá zápis libovolného dluhu a tvrdí, že každý exekutorský zápis lze ihned exekučně vykonat.

Právní rozbor: Určí se přípustný typ zápisu a rozhodný časový režim. Osvědčení skutkového děje samo neobsahuje všechny předpoklady vykonatelného závazkového titulu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 74

- (1) Exekutor v rámci další činnosti a) poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností, b) provádí autorizovanou konverzi dokumentů podle zvláštního právního předpisu 41, c) sepisuje listiny a vykonává jinou činnost, stanoví-li tak tento zákon.
- (2) O úkony podle odstavce 1 může fyzická i právnická osoba (dále jen „žadatel“) požádat jakéhokoliv exekutora.
- (3) Exekutor odmítne provedení požadovaného úkonu, jestliže a) tento úkon odporuje právnímu předpisu, b) exekutor, jeho zaměstnanec nebo osoba jim blízká jsou zúčastněni na věci, nebo c) ve věci již poskytl právní pomoc jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní pomoc žádá.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 75

- (1) Exekutor v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímá do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje.
- (2) O přijetí do úschovy vydá exekutor tomu, kdo hodnoty skládá, písemné potvrzení. Jsou-li předmětem úschovy peněžní prostředky, je exekutor povinen je vést odděleně od vlastních peněžních prostředků na zvláštním účtu 31 u banky, pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice; § 46 odst. 5 věty druhá a třetí se použijí obdobně.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 76

- (1) Pověří-li soud exekutora, může exekutor provádět i jinou činnost, zejména doručovat písemnosti soudu a vykonávat činnost soudního vykonavatele podle zvláštního právního předpisu. 19 V rámci další činnosti exekutor vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
- (2) Exekutor může též provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení tohoto zákona.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 77

Exekutor na žádost sepiše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 79

(1) Exekutorský zápis musí obsahovat a) místo, den, měsíc a rok jeho sepsání, b) jméno a příjmení exekutora a jeho sídlo, c) místo a dobu děje nebo zjištění stavu věcí, d) popis děje nebo stavu věci, e) otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis.

(2) Exekutorský zápis je veřejnou listinou.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 22

(1) Konverzí se rozumí a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen „doložka“), nebo b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.

(2) Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“).

(3) Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 23

(1) Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy⁴ a advokáti za podmínek stanovených jiným právním předpisem 4a .

(2) Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), § 24

(1) Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi a) ověří platnost kvalifikovaného elektronického časového razítka vstupu 8, je-li jím vstup opatřen, b) ověří platnost uznávaného elektronického podpisu, je-li jím vstup podepsán, platnost uznávané elektronické pečeti, je-li jí vstup zapečetěn, nebo platnost uznávané elektronické značky, je-li jí vstup označen, c) ověří integritu vstupu, je-li zajištěna jiným způsobem než podle písmene b) a lze-li tuto skutečnost ze vstupu zjistit a ověření provést.

(2) Bezodkladně poté, kdy subjekt provádějící konverzi provede úplné převedení dokumentu, připojí k výstupu doložku.

(3) Technické náležitosti provádění konverze, vstupu a výstupu stanoví Agentura vyhláškou.

(4) Konverze se neprovádí a) je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy, b) jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rys nebo technickou kresbu, c) jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, d) není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o 1. prvopis, 2. vidimovaný dokument, 3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo 4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu, e) jde-li o dokument, který je výstupem, v jehož doložce je uveden údaj o tom, že vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup, f) jde-li o vidimovaný dokument, v jehož ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že dokument, ze kterého byl vidimovaný dokument pořízen, obsahoval viditelný zajišťovací prvek,

g) v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu 11, zapečetěn uznávanou elektronickou pečeti nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil; to neplatí, jde-li o legalizovaný dokument v elektronické podobě, h) v případě porušení integrity dokumentu obsaženého v datové zprávě, i) jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam, j) pokud dokument nesplňuje technické náležitosti podle odstavce 3.

(5) Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.), § 1

(1) Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části pro účely výkonu trestu, výkonu ochranného opatření zabrání části majetku nebo uspokojení nároku poškozeného v trestním řízení a při správě takového majetku, jakož i při správě věcí a náhradních hodnot vydaných, odňatých nebo jinak zajištěných v trestním řízení (dále jen „majetek“).

(2) Podle tohoto zákona se postupuje i při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku vydaného v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních pro účely uvedené v odstavci 1 a při správě majetku zajištěného podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

(3) Podle tohoto zákona se nepostupuje při správě věcí, které orgán činný v trestním řízení převzal do úschovy za účelem provedení důkazu, nejde-li o věc, o jejímž prodeji bylo rozhodnuto podle § 80 trestního řádu.

(4) Správou se pro účely tohoto zákona rozumí i prodej.

(5) Podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, návrhu na potrestání, návrhu na zabrání věci, návrhu na zabrání části majetku nebo návrhu na zabrání náhradní hodnoty podle trestního řádu přechází příslušnost ke správě zajištěného majetku na soud. Státní zástupce předá spolu s obžalobou nebo návrhem uvedeným ve větě první soudu všechny doklady o úkonech učiněných při správě zajištěného majetku v přípravném řízení.

zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.), § 9

(1) Správu zajištěného majetku vykonává podle povahy a rozsahu věcí a práv, které ho tvoří, soud, který o zajištění v prvním stupni rozhodl nebo na který přešla příslušnost ke správě podle § 1 odst. 5, nebo na základě jeho pověření Ministerstvo vnitra.

(2) Pokud orgán uvedený v odstavci 1 nemůže zajistit výkon správy zajištěného majetku určitého druhu, soud a) pověří jeho správou organizační složku státu nebo státní organizaci příslušnou hospodařit s určitým majetkem státu, b) pověří jeho správou za úplatu soudního exekutora, v jehož obvodu se zajištěný majetek nachází; jestliže se zajištěný majetek nachází v obvodech dvou nebo více územních pracovišť soudních exekutorů, může soud výkonem správy pověřit každé z těchto pracovišť, nebo c) uzavře smlouvu s jinou osobou podnikající v určité oblasti nebo dostatečně odborně způsobilou k výkonu správy daného majetku (dále jen „smluvní správce“), a to za sjednanou úplatu, případně bezúplatně.

(3) Pověření ke správě zajištěného majetku je opatření, které musí mít písemnou formu a obsahovat zejména označení soudu, který pověření vydal, označení pověřeného správce a vymezení rozsahu správy. V pověření ke správě zajištěného majetku nebo v připojených dokumentech musí být náležitě a nezaměnitelně určen zajištěný majetek, kterého se pověření týká. Pověření ke správě zajištěného majetku může být vydáno i pro výkon dílčího právního jednání nebo úkonu spojeného se zajištěným majetkem. Pokud bylo správou zajištěného majetku v přípravném řízení pověřeno Ministerstvo vnitra nebo jiný správce, v řízení před soudem není třeba vydávat nové pověření. Výkon správy pověřeným správcem začíná doručením pověření pověřenému správci a převzetím majetku, který má být spravován. Soud může pověření ke správě zajištěného majetku kdykoli

písemně zrušit a za podmínek stanovených tímto zákonem pověřit jiného správce, uzavřít smlouvu o správě nebo zajištěný majetek spravovat sám.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 74–79. Znění: 1. 10. 2026.

zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.): § 22–24. Znění: 1. 1. 2026.

zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.): § 1, § 9. Znění: 1. 1. 2026.

E16 — Náklady spojené s exekučním řízením. Náklady exekuce. Odměna exekutora - tarifní, smluvní. Náklady oprávněného. Náklady při zastavení. Rozhodnutí o nákladech. Záloha na náklady exekuce.

Základní výklad a souvislosti

Náklady exekuce zahrnují zákonem a tarifem určené složky; náklady oprávněného jsou samostatnou kategorií. Tarifní a smluvní odměna mají rozdílný právní základ a smlouva nemůže automaticky zatížit povinného vším sjednaným mezi exekutorem a oprávněným. Výpočet se odvíjí od relevantního základu, způsobu provedení, splnění a časového režimu. Při zastavení se určuje procesní příčina, zákonná odpovědnost a konkrétní nákladové pravidlo. Příkaz k úhradě nákladů umožňuje zákonem určenou obranu. Záloha je procesní institut, nikoli konečný účet nákladů. U každé částky se oddělí odměna, náhrady a případná daň.

Náklady a pohledávka

Vymáhaný dluh, náklady oprávněného a náklady exekuce tvoří různé složky. Zaplacení jistiny nemusí automaticky odstranit všechny nákladové otázky.

Odměna

Tarifní odměna a smluvní ujednání mají zákonné meze. Základ výpočtu se určí podle skutečného režimu, nikoli libovolné nominální hodnoty spisu.

Proces

Příkaz k úhradě nákladů a ochrana proti němu mají vlastní pravidla. Záloha nepředstavuje vždy konečné vyúčtování.

Zastavení

Důvod zastavení a procesní zavinění jsou důležité pro rozdělení nákladů. Nelze automaticky přenést všechny výdaje na tutéž osobu v každém případě.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Základ:** Vymožené plnění a původně navržená částka nejsou automaticky totéž.
- **Odpovědnost:** Zastavení neznamena univerzálně stejný nákladový výrok.
- **Obrana:** Zkontrolovat lhůtu a konkrétní tarifní výpočet.

Podrobnější právní rozbor

- Nákladový výrok musí být přezkoumatelný po jednotlivých položkách. Tarifní základ, skutečné úkony, hotové výdaje a případná DPH se neztotožňují. Úhrada před různými procesními okamžiky může mít rozdílné tarifní účinky. Přiznání smluvní odměny vyžaduje rozlišit závazek smluvní strany a zákonnou povinnost povinného.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález II.ÚS 3194/18, 1. 4. 2019 — Extrémní úroky a částečné zastavení exekuce

Okolnosti případu: Proti dlužníkovi se vymáhala jistina 25 000 Kč s úrokem z prodlení jedno procento denně. Podle jeho tvrzení narostlo požadované plnění nad 900 000 Kč; běžné soudy zastavení odmítly.

Co soud řešil: Otázkou bylo, zda zásadní nespravedlnost titulu může vyžadovat zastavení i v exekuční fázi. Soud řešil konkrétní extrém, nikoli možnost přezkoumávat každou běžnou smluvní sazbu.

Závěr a právní význam: Vymáhání mimořádně vysokého příslušenství nemůže být bez ústavní kontroly chráněno pouze existencí pravomocného titulu. Soud vyžadoval posouzení možnosti částečného zastavení podle občanského soudního řádu. Nález neustanovuje univerzální maximální úrok ani běžné nové meritorní řízení v každé exekuci; podstatná je extrémnost konkrétního případu a okolnosti závazku. Zkoušková aplikace: nejprve rozsah vykonatelného titulu, poté výjimečný ústavní důvod zásahu a přesný rozsah částečného zastavení, nikoli automatické zrušení jistiny.

Jak závěr použít a kde má meze: Použití nálezu vyžaduje doložit výjimečnost a rozsah nepřípustného plnění. Nevyplývá z něj univerzální procentní strop ani automatické prominutí celé jistiny.

Celý odstavec 23 odůvodnění — doslovná citace

23. Z ustálené judikatury Ústavního soudu tak plyne, že v exekučním řízení obecným soudům přísluší se zabývat zásadními vadami exekučního titulu a že jsou povinny výkon rozhodnutí zastavit podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. také v případech, v nichž by výkon rozhodnutí vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu. Nezohlednění těchto kritérií při rozhodování o zastavení výkonu rozhodnutí představuje porušení základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-3194-18>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Oprávněný vezme návrh zpět a tvrdí, že nikdo již nemůže požadovat žádné náklady.

Právní rozbor: Posoudí se příčina zastavení, dosavadní úkony a zákonná pravidla náhrady. Zpětvzetí samo nákladovou otázku neodstraňuje.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 87

(1) Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu a správce nemovité věci, a je-li exekutor nebo správce závodu a správce nemovité věci plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu 20 (dále jen „náklady exekuce“). Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrada za ztrátu času je nákladem exekuce do výše stanovené prováděcím právním předpisem. Účelně vynaložené cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí exekutorovi oprávněný; o tom musí být poučen ve vyrozumění o zahájení exekuce.

(2) Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku (dále jen „náklady oprávněného“). Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný. Náklady exekuce, které byly uspokojeny ze zálohy, se stávají nákladem oprávněného; to neplatí, byla-li náhrada nákladů exekuce uložena oprávněnému. Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrada za ztrátu času, která není nákladem exekuce, se nestává nákladem oprávněného.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 88

(1) Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému.

(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce obsahuje a) označení exekučního soudu, b) označení exekutora, který vede exekuční řízení, c) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, d) označení oprávněného a povinného včetně rodného čísla povinného, lze-li ho zjistit, e) označení vymáhané povinnosti, f) stanovení povinnosti k náhradě nákladů exekuce a nákladů oprávněného, včetně jejich vyčíslení a odůvodnění, g) výši zaplacené zálohy, případně její vyúčtování a odůvodnění vyúčtování, h) datum a podpis exekutora, poučení o námitkách a další informace týkající se postupu v exekučním řízení.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 89

Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků, případně paušálně stanovenou náhradu nákladů plátce mzdy ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 90

(1) Za exekuční činnost a další činnost podle tohoto zákona náleží exekutorovi odměna, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při vedení exekuce, náhrada za doručení písemností, a je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.²⁰

(2) Exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu o vedení exekuce, v níž mohou sjednat smluvní odměnu za vedení exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce. Tím není dotčeno právo exekutora na odměnu, náhradu hotových výdajů, náhradu za doručení písemností a náhradu za ztrátu času.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 1

(1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.

(2) Další činností exekutora se rozumí poskytování právní pomoci, sepisování exekutorských zápisů, přijímání věcí do úschovy, provádění jiné činnosti na základě pověření soudu, zejména doručování písemností soudu a činnosti soudního vykonavatele, a provádění dražeb movitých nebo nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí (dále jen "dobrovolná dražba"). Další činností exekutora se rozumí rovněž správa majetku na základě pověření soudu nebo státního zástupce v trestním řízení.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 2

(1) V souvislosti s exekuční činností a další činností má exekutor nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za doručení písemností.

(2) V souvislosti s exekuční činností náleží exekutorovi vedle nároků podle odstavce 1 náhrada za ztrátu času.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 3

Sjednal-li exekutor s oprávněným ve smlouvě o vedení exekuce smluvní odměnu, má exekutor za výkon exekuční činnosti vedle nároků podle § 1 odst. 1 a § 2 nárok na smluvní odměnu.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 4

Správci závodu nebo správci nemovité věci náleží za činnost při exekuci postižením závodu nebo při exekuci správou nemovité věci odměna a náhrada hotových výdajů.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 5

(1) Nestanoví-li se dále jinak, je základem pro určení odměny za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného.

(2) Pokud při exekuci prodejem movitých věcí dochází k výplatě více pohledávek z výtěžku, je základem pro určení odměny ta část vymožené částky, která byla na tyto pohledávky vyplacena.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 6

(1) Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí do 3 000 000 Kč základu 15 %, z přebývajících částky až do 40 000 000 Kč základu 10 %, z přebývajících částky až do 50 000 000 Kč základu 5 %, z přebývajících částky až do 250 000 000 Kč základu 1 %.

(2) Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 13

(1) Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce a) 3 500 Kč za exekuci, v níž ke dni vydání pověření podle § 43a zákona vymáhané plnění, které nezahrnuje náklady exekuce a náklady oprávněného, nepřesahuje částku 5 000 Kč, a v níž není vymáhána jiná povinnost než zaplacení peněžité částky, b) 4 500 Kč za exekuci neuvedenou v písmenu a).

(2) Náhrada podle odstavce 1 zahrnuje zejména jednotlivé soudní a jiné poplatky nepřevyšující 1 000 Kč, cestovní výdaje, výdaje na doručování písemností prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky nebo na elektronickou adresu, poštovné související s doručováním vyrozumění o zahájení exekuce, exekučního příkazu povinnému a manželovi povinného, prvního usnesení o odkladu exekuce povinnému a manželovi povinného, usnesení o návrhu na zastavení exekuce podaného ve lhůtě podle § 46 odst. 6 zákona povinnému a manželovi povinného, příkazu k úhradě nákladů exekuce povinnému nebo první kopie exekučního spisu, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.), § 14

(1) Náhrada za ztrátu času náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Výše náhrady za ztrátu času, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 1 000 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět.

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 1

(1) Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen „odměna advokáta“) se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen „smluvní odměna“); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.

(2) Při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, se výše odměny advokáta určí podle ustanovení o mimosmluvní odměně, nestanoví-li tato vyhláška jinak; § 12 odst. 2 se neužije. Na to je advokát povinen upozornit klienta, jedná-li s ním o smluvní odměně.

advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 7**Sazba mimosmluvní odměny**

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty 1. do 500 Kč 300 Kč, 2. přes 500 Kč do 1 000 Kč 500 Kč, 3. přes 1 000 Kč do 5 000 Kč 1 000 Kč, 4. přes 5 000 Kč do 10 000 Kč 1 500 Kč, 5. přes 10 000 Kč do 200 000 Kč 1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč, 6. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč 9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč, 7. přes 10 000 000 Kč 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Tarifní hodnota**advokátní tarif (177/1996 Sb.), § 11**

(1) Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů právní služby: a) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, b) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem, c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu,

d) písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozбором předcházející návrhu ve věci samé, e) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny, f) prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny, g) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny, h) sepsání právního rozboru věci, i) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, j) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim, k) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim, l) podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona, m) sepsání listiny o právním jednání, n) stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, o) stížnost proti rozhodnutí o vazbě.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 87–90. Znění: 1. 10. 2026.

exekutorský tarif (330/2001 Sb.): § 1–6, § 13–14. Znění: 1. 1. 2026.

advokátní tarif (177/1996 Sb.): § 1, § 7, § 11. Znění: 15. 1. 2026.

E17 — Manipulace se spisy - nahlížení do spisů, půjčování spisů, rekonstrukce spisů. Manipulace s exekutorskými stejnopisy. Úschova ukončených spisů. Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů

Základní výklad a souvislosti

Spis zachycuje celý kontrolovatelný průběh řízení a jeho správa chrání procesní práva i důvěrné informace. Nahlížení, vydávání opisů, půjčování a rekonstrukce mají zákonné podmínky a vyžadují evidenci. Přístup účastníka se liší od přístupu jiné osoby a od zveřejnění dokumentu na internetu. Elektronická podoba nevylučuje požadavky na úplnost, integritu, oprávnění a uchování dokladů o doručení. Ztráta části spisu neumožňuje vytvořit zpětně fiktivní úkon; rekonstrukce musí doložit zdroj a rozsah obnoveného obsahu. Manipulace se stejnopisy a ukončenými spisy podléhá také kancelářskému a skartačnímu režimu.

Spis jako procesní paměť

Spis zaznamenává průběh a podklady výkonu veřejné moci. **Materiální** úplnost je podmínkou kontroly; existence elektronického seznamu sama nenahrazuje chybějící dokument.

Přístup

Účastník, zástupce a třetí osoba mají různý rozsah nahlížení. Ochrana osobních údajů nesmí být univerzální záminkou odmítnout zákonné procesní právo.

Manipulace

Půjčení, rekonstrukce a vydání stejnopisu vyžadují dohledatelnost a příslušný postup. Kopie není automaticky autorizovaným stejnopisem.

Uložení

Úschova a skartace se řídí stanovenými lhůtami a pravidly. Ukončení exekuce neznamená volnost okamžitě odstranit všechny podklady.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Právo:** Odlišit nahlížení, kopii a potvrzený stejnopis.
- **Data:** Procesní přístup není neomezený souhlas s dalším šířením.
- **Rekonstrukce:** Důležitá je prokazatelnost a označení obnovené části.

Podrobnější právní rozbor

- Elektronický spis vyžaduje autenticitu, pořadí dokumentů a spojení s příslušným řízením. Přístupové oprávnění musí být odděleno od technické možnosti kopírování. Rekonstrukce má zachovat důkazní hodnotu a vysvětlit původ obnovených dokumentů. Ukončení řízení neodstraňuje zákonné archivační ani profesní povinnosti.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Alice Šebová — Elektronický spis; Komorní listy 2/2026, s. 28

Rozbor digitálního spisu odděluje platný právní rámec a připravované projekty eSIR a eSpis. Plánovaný systém nelze popisovat jako již všeobecně dostupné procesní oprávnění. Klíčové jsou úplnost spisu, autorizovaný přístup, doklad o doručení, propojení listinných a elektronických částí a uchování dat. Digitalizace nezbavuje orgán povinnosti doložit konkrétní úkon a neumožňuje neomezené sdílení osobních údajů. Dostupnost technického rozhraní je třeba odlišit od právního nároku účastníka na přístup.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Ze spisu zmizí doručenka rozhodující pro běh lhůty.

Právní rozbor: Dohledají se ověřitelné doručovací záznamy a provede se řádná rekonstrukce. Nelze pouhým interním tvrzením nahradit důkaz o doručení.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 94

- (1) Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.
- (2) Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho nahlédnout.
- (3) Na základě písemné žádosti oprávněných osob zpřístupní exekutor elektronicky kopii celého spisu vedeného v elektronické podobě nebo ji zašle na datovém nosiči oprávněné osobě. Požádá-li o to oprávněná osoba, zašle ji k jinému exekutorovi určenému v písemné žádosti, u nějž si oprávněná osoba může tuto kopii vyzvednout, nebo na adresu určenou oprávněnou osobou v této žádosti. Za opakovanou žádost o zaslání kopie spisu může exekutor požadovat úhradu nákladů.
- (4) Spis, nezpřístupňuje-li se elektronicky, se doručuje do vlastních rukou. Vhození zásilky se spisem do schránky se vylučuje. Je-li zásilka se spisem vrácena doručujícím orgánem zpět exekutorovi, sdělení na úřední desce exekutora se nevyvěšuje. Postup podle § 56a a § 56b se nepoužije.
- (5) Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze žadatel; jiné osoby jen s jeho souhlasem. Ministerstvo může v souvislosti s výkonem státního dohledu nahlížet do spisů týkajících se činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. b) bez souhlasu žadatele.
- (6) Exekutor zašle jednou za kalendářní rok, nedohodne-li se s účastníkem řízení jinak, účastníku řízení na jeho žádost informaci o celkové výši vymoženého plnění, o výši vymožené jistiny, úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, o datu, kdy k vymožení došlo, a o výši jistiny, úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, které dosud nebyly vymoženy, podle stavu ke dni vydání informace. Informace podle věty první se zašle elektronicky, nevysloví-li s tím účastník řízení v žádosti nesouhlas.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 95

- (1) Oprávněnými orgány jsou v rozsahu své působnosti ministerstvo, Komora, orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, finanční úřady a katastrální úřady.

(2) Oprávněnými osobami jsou účastníci exekučního řízení, jejich právní nástupci, zástupci těchto osob a znalec, pokud ho příslušný orgán uvedený v odstavci 1 za znalce ustanovil a uložil mu povinnost nahlédnout do spisu.

(3) Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, exekutor na žádost povolí, aby nahlédl do exekučního spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 44

(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do soudního spisu, s výjimkou protokolu o hlasování, a činit si z něho výpisy a opisy.

(2) Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, předseda senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.

(3) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit takové opatření, aby byla zachována tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem.⁵⁶

(4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně pro přehrávání záznamů, poskytování jejich kopií nebo pro jiné způsoby zachycení obsahu listiny.

Doručování

Kancelářský řád EK ČR, § 1

(1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) zřizuje v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář pro výkon činnosti podle zákona.

(2) Sídlem exekutorského úřadu je území obce, ve které je sídlo okresního soudu, do jehož obvodu byl soudní exekutor jmenován; tím není dotčeno ustanovení § 14 odst. 1 věty druhé zákona. Sídlu exekutorské úřadu se považuje za pravidelné pracoviště.

(3) Soudní exekutoři jmenovaní: a) do obvodu Obvodních soudů pro Prahu 1 – Prahu 10 a Okresních soudů Praha-východ a Praha-západ zřizují sídla exekutorských úřadů na území Hlavního města Prahy, b) do obvodu Okresních soudů Plzeň – město, Plzeň - jih a Plzeň-sever zřizují sídla exekutorských úřadů na území Statutárního města Plzeň, c) do obvodu Městského soudu v Brně a Okresního soudu Brno-venkov zřizují sídla exekutorských úřadů na území Statutárního města Brno. Jiná pracoviště

Kancelářský řád EK ČR, § 2

(1) Exekutor umístí při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho kancelář, označení podle § 14 odst. 2 zákona. Není-li vchod do budovy, ve které se nachází kancelář exekutora, přístupný přímo z veřejné komunikace, umístí exekutor označení tak, aby bylo z této komunikace viditelné.

(2) Označení nebytového prostoru podle § 1a odst. 2 nesmí odpovídat označení podle odst. 1, ani nesmí vzbuzovat dojem, že jde o označení pracoviště exekutorského úřadu podle odst. 1. Informační tabule soudního exekutora

Kancelářský řád EK ČR, § 3

(1) Exekutor umístí na viditelném místě u vchodu do své kanceláře informační tabuli.

(2) Informační tabule exekutora obsahuje zejména údaje o úředních hodinách, informace pro veřejnost, případně i informace o zástupci exekutora, případně o hodinách pro příjem peněz v hotovosti (§ 13 odst. 2), a podmínky nahlížení do spisu. Úřední deska soudního exekutora

Kancelářský řád EK ČR, § 4

(1) Úřední deska exekutora musí být umístěna v budově, kde se nachází kancelář exekutora. Úřední deska musí být v uzamykatelné vitríně nebo v takovém zařízení, do kterého nemají přístup nepovolané osoby.

(2) Úřední deska exekutora obsahuje označení exekutorského úřadu. Na úřední desce exekutora se vyvěšují rozhodnutí a listiny soudu nebo exekutora, o nichž tak stanoví zákon nebo občanský soudní

řád (dále jen o.s.ř.). Na úřední desce exekutora lze dále zejména uveřejnit rozhodnutí soudů, exekutora nebo jiných státních orgánů, které souvisí s činností exekutora a jsou určeny pro veřejnost a základní informace o činnosti exekutorském úřadu (úřední dobu, kontakt na exekutora, údaje o dovolené, zástupci a zastupování exekutora apod.).

(3) Obsah informací zveřejněných na úřední desce exekutora se zpřístupní i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Zřizuje-li exekutor elektronickou podatelnu, zveřejní na úřední desce elektronickou adresu elektronické podatelny, údaje o datových formátech přijímaných dokumentů, maximální přijímaná velikost jedné elektronické zprávy, způsob přijímání zpráv na technickém nosiči dat, případně další podmínky pro příjem elektronické zprávy. Hlava druhá Průkazy zaměstnanců soudního exekutora

Kancelářský řád EK ČR, § 5

(1) Na žádost exekutora a na jeho náklady vydá Komora exekutorovi bez zbytečného odkladu průkazy pro zaměstnance exekutora, s uvedením zda se jedná o exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta, vykonavatele nebo dalšího zaměstnance exekutora.

(2) Vzory průkazů jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto kancelářského řádu.

(3) Při úkonech mimo kancelář musí zaměstnanec exekutora na žádost zúčastněné osoby prokázat své oprávnění průkazem zaměstnance exekutora. Hlava třetí Razítka a pečetidlo soudního exekutora Náležitosti úředního razítka

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 94–95. Znění: 1. 10. 2026.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 44. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

Kancelářský řád EK ČR: § 1–5. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon..

E18 — Samospráva exekutorů. Komora a její orgány. Výběrové řízení.

Základní výklad a souvislosti

Exekutorská komora je zákonem zřízená profesní samospráva s povinným členstvím a vymezenými orgány. Profesní autonomie působí v mezích zákona a nevylučuje státní dohled ani soudní ochranu. Sněm, prezidium a další orgány mají rozdělenou působnost; stavovský předpis není obecně závazným zákonem pro všechny občany. Volba orgánů, vedení seznamů, hospodaření a vnitřní pravidla vycházejí ze zákona a organizačního řádu. Výběrové řízení a jmenování do úřadu jsou navazující, ale rozdílné fáze; úspěch ve výběru se nesmí zaměňovat se vznikem všech oprávnění. Podmínky a způsob přezkumu je nutné určit pro konkrétní akt.

Profesní samospráva

Komora vykonává zákonem svěřené veřejnoprávní úkoly. Není pouze dobrovolným profesním spolkem a její předpisy nemohou překročit zákonné zmocnění.

Orgány

Sněm, prezidium a další orgány mají rozdělené kompetence. Volba člena orgánu mu nedává osobní pravomoc rozhodovat za celou komoru.

Postup

Výběrové řízení, nominace a jmenování exekutora tvoří odlišné kroky. Úspěch v profesní zkoušce sám nezakládá obsazený úřad.

Ochrana

Stavovská autonomie musí respektovat zákonnost a procesní práva. Profesní solidarita nemůže ospravedlnit přehlížení prokázaného porušení povinností.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Samospráva:** Orgány komory nezasahují bez zákonného podkladu do rozhodování soudu.
- **Předpis:** Zkoumat působnost a řádné přijetí.
- **Výběr:** Odlišit doporučení, výsledek a jmenování.

Podrobnější právní rozbor

- Povinné členství v profesní komoře sleduje organizaci veřejně významné činnosti. Komorní autonomie má zákonné hranice a procesní náležitosti. Orgán může rozhodovat jen ve svěřené působnosti; schválení nesprávným orgánem se neopraví pouhou popularitou výsledku. Hospodaření a kontrola prostředků vyžadují samostatné právní a účetní podklady.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 15/18, 2. 11. 2021 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla model umožňující oprávněnému zvolit exekutora. Argumentovala nezávislostí, nestranností a požadavkem zákonného soudce při diskusi o teritorialitě.

Co soud řešil: Soud rozlišil postavení soudního exekutora a soudu a hodnotil institucionální záruky existujícího modelu. Ústavní přípustnost se neztotožňuje s jeho hospodářskou či politickou optimálností.

Závěr a právní význam: V roce 2021 soud návrh na zrušení napadené úpravy volby exekutora zamítl. Zdůraznil smíšené veřejnoprávní a hospodářské postavení exekutora a posuzoval zákonné záruky nestrannosti. Exekutor není soudem ve smyslu ústavního práva na zákonného soudce. Nález nezakazuje budoucí zákonné zavedení teritoriality a nepotvrzuje bezvadnost každého konkrétního postupu. Pro zkoušku je rozhodující rozdíl mezi institucionálním modelem a individuální podjatostí či nezákonností; popisované zákonné prostředí je z roku rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakazuje zákonodárci do budoucna zvolit jiný model. Zároveň nenahrazuje posouzení podjatosti nebo konkrétního excesu jednotlivého exekutora.

Celý odstavec 55 odůvodnění — doslovná citace

55. Namítala-li však navrhovatelka, že napadená právní úprava odporuje právu na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny, Ústavní soud tento její názor nesdílí. Ústavně zaručené právo na zákonného soudce zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny, jak se podává již z jeho jazykového vyjádření, se týká pouze soudců, nikoliv soudních exekutorů. Třebaže se pro rozhodování soudních exekutorů uplatňují zásady práva na soudní ochranu vyplývající z čl. 36 Listiny, z práva na zákonného soudce zakotveného v čl. 38 odst. 1 Listiny jsou soudní exekutoři vyjmuti. Ostatně Ústavní soud již ve výše uváděném usnesení sp. zn. Pl. ÚS 10/10 jednoznačně konstatoval, že soudní exekutor není soudem. Byť byl tento názor vysloven v souvislosti s možností soudního exekutora podat návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy, má obecnou platnost. Tato myšlenka byla obdobně vyslovena i v usnesení sp. zn. II. ÚS 3577/14. Tato skutečnost se přitom podává nejen z důvodové zprávy k exekučnímu řádu, ale i z § 159a odst. 4 o. s. ř. nebo § 2 exekučního řádu. Z tohoto důvodu nelze o porušení práva na zákonného soudce při posuzování napadených ustanovení vůbec uvažovat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-15-18>

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Uchazeč považuje oznámený výsledek výběru za okamžité oprávnění provádět exekuce.

Právní rozbor: Prověří se dokončení zákonného jmenovacího postupu a splnění všech podmínek výkonu úřadu. Jednotlivé fáze nejsou zaměnitelné.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 9

(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který a) je plně svéprávný, b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice²⁸, nebo 2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu 29, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice, c) je bezúhonný,

d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a e) složil exekutorskou zkoušku.

(2) Exekutorskou praxí se rozumí praxe exekutora, kandidáta a koncipienta podle tohoto zákona. Ministerstvo započítá zcela do exekuční praxe praxi soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka, státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele, justičního kandidáta, právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, notářského kandidáta, právního čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka; z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 10

(1) Komora vyhlásí výběrové řízení nejpozději do 1 měsíce od uvolnění exekutorského úřadu nebo, jde-li o zřízení nového exekutorského úřadu, do 1 měsíce poté, kdy ministerstvo Komoře zřízení exekutorského úřadu oznámí. Komora může vyhlásit výběrové řízení i tehdy, není-li exekutorský úřad obsazen z jiného důvodu.

(2) Komora vyhlásí opakované výběrové řízení do 6 měsíců od uvolnění exekutorského úřadu nebo do 6 měsíců poté, co je jí oznámeno zřízení exekutorského úřadu, případně od vyhlášení výběrového řízení podle odstavce 1 věty druhé, nejdříve však poté, co bylo způsobem podle odstavce 3 písm. b) ukončeno výběrové řízení podle odstavce 1.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 109

(1) Zřizuje se Exekutorská komora České republiky se sídlem v Praze.

(2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací, která sdružuje všechny exekutory a vede seznam exekutorů, kandidátů a koncipientů. Exekutor se stává členem Komory okamžikem jmenování exekutorem. Členství v Komoře zaniká odvoláním exekutora, jeho smrtí nebo prohlášením za mrtvého.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 110

(1) Sněm je nejvyšším orgánem Komory.

(2) Právo účastnit se sněmu má každý exekutor.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 111

(1) Prezidium je řídicím a výkonným orgánem Komory.

(2) Prezidium má 5 členů a 5 náhradníků; klesne-li počet členů prezidia pod počet stanovený tímto zákonem, je prezidium oprávněno doplnit z řad náhradníků členy nové.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 112

(1) Prezident Komory a) zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech, b) řídí jednání sněmu, c) svolává prezidium Komory nejméně jednou za 3 měsíce a řídí jeho jednání; prezidium Komory svolá do 20 dnů vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů prezidia Komory nebo požádá-li o to revizní komise Komory, d) je oprávněn činit v době mezi zasedáními prezidia rozhodnutí v působnosti prezidia, která nesnesou odkladu, a veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti orgánů Komory, která nejsou tímto zákonem nebo stavovským předpisem vyhrazena jinému orgánu Komory, e) navrhuje na výzvu předsedy kárného soudu exekutory do seznamu přísedících kárného soudu, f) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Komory vydaných ve správním řízení⁴²; ustanovení o rozkladových komisích se použije obdobně⁴³.

(2) Prezidenta Komory zastupuje viceprezident Komory.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 113

(1) Revizní komise má 5 členů a 3 náhradníky; klesne-li počet členů revizní komise pod počet stanovený tímto zákonem, je revizní komise oprávněna doplnit z řad náhradníků členy nové.

(2) Členové revizní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu revizní komise.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 114

(1) Kárná komise má 9 členů, z toho 6 členů z řad soudců a 3 členy z řad exekutorů. Kárná komise má 3 náhradníky z řad exekutorů; klesne-li počet členů kárné komise z řad exekutorů pod počet stanovený tímto zákonem, je kárná komise oprávněna doplnit z řad náhradníků členy nové.

(2) Členové kárné komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu kárné komise. Předsedou kárné komise může být pouze soudce.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 115

(1) Zkušební komise má 15 členů.

(2) Členové zkušební komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu zkušební komise.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 116

(1) Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně odpovědní za kárný delikt nebo závažný kárný delikt (dále jen „kárné provinění“). Kárnou odpovědností exekutora podle odstavců 4 a 5 není dotčena kárná odpovědnost kandidáta nebo koncipienta a kárnou odpovědností kandidáta nebo koncipienta není dotčena kárná odpovědnost exekutora.

(2) Kárným deliktem je a) porušení povinností exekutora, kandidáta nebo koncipienta stanovených právním nebo stavovským předpisem anebo usnesením Komory, b) jednání, jímž exekutor narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěru v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, případně odborný výkon další činnosti, nebo c) jednání, jímž kandidát nebo koncipient narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěru v odborný výkon činnosti exekutora.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 117

(1) Kárné řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá kárnou žalobou.

(2) Kárnou žalobu je oprávněn podat a) ministr proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi, b) předseda revizní komise a předseda kontrolní komise ve věcech působnosti těchto komisí proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi, c) předseda krajského soudu proti exekutorovi, který má sídlo v obvodu tohoto soudu, kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora či zástupci exekutora, d) předseda okresního soudu proti exekutorovi, který má sídlo v obvodu tohoto soudu, kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora, e) předseda exekučního soudu proti exekutorovi, který tuto exekuci vede, proti kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora nebo zástupci exekutora (dále jen „kárný žalobce“).

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 118

(1) Kárně obviněný má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, a navrhnout důkazy na svou obhajobu. Kárně obviněný může být v řízení zastoupen exekutorem nebo advokátem.

(2) V řízení lze vyslýchat svědky, znalce a účastníky, jen když se dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď.

Organizační řád EK ČR, § 1

Organizační řád upravuje a) organizační uspořádání Exekutorské komory České republiky (dále jen "Komora") a kanceláře Komory (dále jen "kancelář") a způsob, jakým jednají a rozhodují orgány Komory, b) vedení seznamu soudních exekutorů (dále jen "exekutoři"), seznamu exekutorských kandidátů (dále jen "kandidáti"), seznamu exekutorských koncipientů (dále jen "koncipienti") a seznamu ustanovených zástupců exekutorů, c) hospodaření Komory.

Organizační řád EK ČR, § 2

(1) Komoru zastupuje prezident Komory (dále jen "prezident") jako její statutární orgán.

(2) Ve stejném rozsahu jako prezident zastupuje Komoru i viceprezident Komory (dále jen "viceprezident"), pokud zastupuje prezidenta podle § 112 odst. 2 zákona.

Organizační řád EK ČR, § 3

Působnost Komory Komora zejména a) chrání zájmy exekutorů, důstojnost a čest exekutorského stavu, b) poskytuje součinnost orgánům státního dohledu při výkonu státního dohledu nad exekuční a další činností exekutorů, c) vyřizuje podněty k výkonu dohledu nad exekutory při výkonu jejich exekuční nebo další činnosti, včetně porušení slibu a jednání, které porušuje důstojnost výkonu činnosti exekutora, d) provádí smířčí řízení v případech, kdy dojde ke sporu mezi exekutory při výkonu jejich exekuční nebo další činnosti, e) rozhoduje o ekonomickém a finančním zabezpečení svého chodu, o rozpočtu, o výši členských příspěvků exekutorů a odvodů do fondu Komory a o dalších majetkových záležitostech, f) vytváří všestranné podmínky pro rozvoj vzdělávání exekutorů, rozvíjí mezinárodní styky s obdobnými právními osobami a institucemi v zahraničí sdružujícími soudní vykonavatele a exekutory a s orgány a přidruženými institucemi Evropské unie a podílí se na aproximaci exekučního práva k právu Evropské unie, g) přijímá návrhy, připomínky a stížnosti exekutorů k exekuční nebo další činnosti a řeší je v přiměřené lhůtě pomocí svých orgánů, h) dbá na dodržování zásad Etického kodexu, i) provádí činnosti směřující ke sjednocování praxe exekutorů při výkonu exekuční a další činnosti podle zákona, j) vykonává další činnosti podle zákona. ČÁST DRUHÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KOMORY

Organizační řád EK ČR, § 4

Exekutor jako člen Komory má zejména tato práva: a) být účasten na sněmu exekutorů (dále jen "sněm"), volit a být volen do orgánů Komory, b) požádat Komoru o pomoc a ochranu při řešení sporů vznikajících při exekuční nebo jiné činnosti nebo v souvislosti s ní mezi exekutory, mezi exekutory a orgány veřejné moci nebo třetími osobami, c) účastnit se vzdělávacích a obdobných akcí organizovaných Komorou za podmínek stanovených Komorou, d) podávat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti Komory, které Komora vyřizuje v přiměřené době a seznamuje exekutora s výsledky, e) podílet se na pojištění odpovědnosti za škodu za podmínek, které dohodne Komora s vybranou pojišťovnou.

Organizační řád EK ČR, § 5

Exekutor jako člen Komory má zejména tyto povinnosti: a) platit členské příspěvky stanovené sněmem a odvody do fondu Komory, b) dbát na důstojnost a čest exekutorského stavu i mimo výkon exekuční nebo další činnosti, c) oznamovat Komoru včas a řádně všechny změny týkající se jeho osoby a exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, d) oznamovat Komoru včas a řádně statistické údaje týkající se jeho exekuční a další činnosti v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů v rámci její působnosti, e) plnit další povinnosti stanovené zákonem nebo stavovskými předpisy Komory. ČÁST TŘETÍ ORGÁNY KOMORY Hlava první Sněm

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 9–10, § 109–118. Znění: 1. 10. 2026.

Organizační řád EK ČR: § 1–5. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon..

E19 — Kárná odpovědnost. Kárné řízení.

Základní výklad a souvislosti

Kárná odpovědnost exekutora se váže na zákonem vymezené porušení profesních povinností a její uplatnění má vlastní řízení před příslušným kárným soudem. Základ tvoří exekuční řád a zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Je nezbytné rozlišit tento režim od stavovského kárného řádu pro kandidáty a koncipienty. Kárné řízení není civilní žalobou na náhradu škody ani prostředkem automatického zrušení exekučního příkazu. Obviněný má procesní záruky a odpovědnost vyžaduje naplnění zákonných znaků. Příslušnost, lhůty, dokazování a opravné mechanismy se určují podle aktuálního zákonného režimu.

Kárné provinění

Kárná odpovědnost chrání řádný výkon profese a důvěru v ni. Není totožná s civilní náhradou ani s běžným opravným prostředkem proti exekučnímu rozhodnutí.

Subjekty

Exekutor a kandidát či koncipient mají odlišný zákonný kárný režim. Příslušný navrhopatel a rozhodující orgán se musí určit podle osobního postavení.

Proces

Zahájení, lhůty, dokazování a opravná ochrana vycházejí z rozhodného znění. Starší jednoinstanční model nelze mechanicky uvádět jako dnešní pravidlo.

Sankce

Opatření se individualizuje podle zákonných mezí a závažnosti. Samotná stížnost veřejnosti ještě neprokazuje provinění.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Režimy:** Stejný výraz kárné řízení neznamená totožný orgán pro všechny profese.
- **Skutek:** Nutné konkrétní porušení a zákonné zavinění.
- **Následek:** Kárné opatření a náhrada škody jsou samostatné.

Podrobnější právní rozbor

- Kárné posouzení musí vymezit skutek, profesní povinnost, zavinění a právní kvalifikaci. Neúspěch ve vymáhání není sám proviněním. Závažná procesní chyba však nemůže být automaticky omluvena hospodářským zájmem. Kárný výsledek, civilní škoda a procesní zrušení rozhodnutí mohou na sebe navazovat, ale žádný z těchto režimů nelze bez právního důvodu ztotožnit.
- **Aktuální instanční režim:** Dodané znění zákona o kárném řízení rozlišuje vrchní soudy jako kárné soudy prvního stupně a Nejvyšší soud či Nejvyšší správní soud v příslušné odvolací působnosti. Místní příslušnost vůči exekutorovi vychází ze sídla exekutorského úřadu. Pro vymezená rozhodnutí zákon stanoví odvolání do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení s odkladným účinkem. Starší učební popis

vylučně jednoinstančního režimu u Nejvyššího správního soudu proto nevystihuje toto znění. Přejít na starší řízení je nutné zjistit z novelizačních pravidel.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Oprávněný požaduje, aby komorní kárný senát zrušil rozhodnutí exekutora ve věci jeho pohledávky.

Právní rozbor: Určí se příslušný kárný režim a současně procesní prostředek proti konkrétnímu rozhodnutí. Kárný orgán nenahrazuje exekuční soud.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným prepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 116

(1) Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně odpovědní za kárný delikt nebo závažný kárný delikt (dále jen „kárné provinění“). Kárnou odpovědností exekutora podle odstavců 4 a 5 není dotčena kárná odpovědnost kandidáta nebo koncipienta a kárnou odpovědností kandidáta nebo koncipienta není dotčena kárná odpovědnost exekutora.

(2) Kárným deliktem je a) porušení povinností exekutora, kandidáta nebo koncipienta stanovených právním nebo stavovským předpisem anebo usnesením Komory, b) jednání, jímž exekutor narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěru v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, případně odborný výkon další činnosti, nebo c) jednání, jímž kandidát nebo koncipient narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěru v odborný výkon činnosti exekutora.

(3) Závažným kárným deliktem je závažné a) porušení povinností exekutora, kandidáta nebo koncipienta stanovených právním nebo stavovským předpisem anebo usnesením Komory, b) jednání, jímž exekutor narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěru v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, případně odborný výkon další činnosti, nebo c) jednání, jímž kandidát nebo koncipient narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěru v odborný výkon činnosti exekutora.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 117

(1) Kárné řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá kárnou žalobou.

(2) Kárnou žalobu je oprávněn podat a) ministr proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi, b) předseda revizní komise a předseda kontrolní komise ve věcech působnosti těchto komisí proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi, c) předseda krajského soudu proti exekutorovi, který má sídlo v obvodu tohoto soudu, kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora či zástupci exekutora, d) předseda okresního soudu proti exekutorovi, který má sídlo v obvodu tohoto soudu, kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora, e) předseda exekučního soudu proti exekutorovi, který tuto exekuci vede, proti kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora nebo zástupci exekutora (dále jen „kárný žalobce“).

(3) Kárná žaloba musí obsahovat jméno a příjmení exekutora, kandidáta nebo koncipienta, proti němuž žaloba směřuje, jeho sídlo, sídlo exekutora, u něhož je kandidát nebo koncipient zaměstnán, popis skutku, pro který se

navrhuje zahájení kárného řízení, a označení důkazů, o které se návrh opírá. Ke kárné žalobě se připojí důkazy, které má kárný žalobce k dispozici.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 1**Předmět zákona**

Tento zákon upravuje pravomoc a příslušnost soudů k řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, složení jejich senátů a postup soudu a účastníků v řízení.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 3

(1) V řízení podle tohoto zákona jednájí a rozhodují kárné soudy.

(2) Kárnými soudy jsou a) v prvním stupni vrchní soudy a b) ve druhém stupni Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud, které rozhodují v řízení o odvolání proti rozhodnutí vrchního soudu.

Příslušnost**zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 8**

(1) Kárné řízení se zahajuje na návrh.

(2) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce jsou oprávněni podat a) prezident republiky proti kterémukoliv soudci, b) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv soudci, c) předseda Nejvyššího soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu a dále proti soudci soudu nižšího stupně jednajícího ve věcech patřících do pravomoci soudů, v nichž je Nejvyšší soud vrcholným soudním orgánem, d) předseda Nejvyššího správního soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu a proti soudci soudu nižšího stupně jednajícího ve věcech patřících do pravomoci soudů, v nichž je Nejvyšší správní soud vrcholným soudním orgánem, e) předseda vrchního soudu proti kterémukoliv soudci příslušného vrchního soudu a dále proti soudci soudu nižšího stupně v jeho obvodu, f) předseda krajského soudu proti kterémukoliv soudci příslušného krajského soudu a proti soudci okresního soudu v jeho obvodu, g) předseda okresního soudu proti soudci příslušného okresního soudu.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 9

(1) Navrhovatel musí podat návrh na zahájení kárného řízení do 9 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, které jsou rozhodné pro podání návrhu.

(2) Pokud navrhovatel doručil jinému orgánu oprávněnému podat návrh na zahájení kárného řízení výzvu ke sdělení, zda pro týž skutek proti téže osobě podá nebo podal návrh na zahájení kárného řízení, lhůta podle odstavce 1 neběží od doručení výzvy tomuto orgánu do doručení sdělení navrhovateli; lhůta podle odstavce 1 v takovém případě neběží nejdéle po dobu 2 měsíců. Lhůta podle odstavce 1 neběží též od zahájení do skončení řízení o zpřístupnění protokolu o hlasování vedeného pro týž skutek s touž osobou a od zahájení do skončení řízení o námitkách proti výtce uložené téže osobě pro týž skutek.

(3) Lhůta podle odstavce 1 se přerušuje zahájením trestního stíhání vedeného pro týž skutek proti téže osobě. Skončením takového trestního stíhání počíná běžet lhůta nová.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 14

(1) Kárný senát bez ústního jednání kárné řízení zastaví, a) neodstranil-li navrhovatel vady návrhu na zahájení kárného řízení nebo dohody o vině a kárném opatření připojené k návrhu ve lhůtě určené předsedou kárného senátu a v kárném řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, b) byl-li návrh na zahájení kárného řízení podán opožděně nebo byl-li vzat zpět, c) zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce nebo vedoucího státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu, d) zanikla-li odpovědnost kárně obviněného za kárné provinění, e) byl-li návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti nejvyššího státního zástupce podán v rozporu se zákonem o státním zastupitelství.

(2) Byl-li návrh na zahájení kárného řízení vzat zpět nebo nastal-li některý z důvodů podle odstavce 1 písm. c) nebo d), kárný senát nezastaví kárné řízení, prohlásí-li kárně obviněný nejpozději ve lhůtě určené předsedou kárného senátu, že trvá na projednání věci.

(3) Kárný senát zastaví bez ústního jednání řízení o návrhu na schválení dohody o vině a kárném opatření podaném po zahájení kárného řízení, jestliže navrhovatel neodstranil vady dohody připojené k návrhu ve lhůtě určené předsedou kárného senátu a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 19

(1) Dojde-li kárný senát k závěru, že se kárně obviněný dopustil kárného provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné opatření nebo rozhodne o upuštění od uložení kárného opatření za podmínek stanovených jinými právními předpisy.⁷ Kárný senát neuloží kárné opatření, pokud nezastavil řízení proto, že kárně obviněný trval na projednání věci podle § 14 odst. 2; pokud se však kárně obviněný vzdal funkce soudce nebo státního zástupce, kárný senát vysloví, zda a případně jaké kárné opatření by uložil, pokud by ke vzdání se funkce nedošlo. Při uložení kárného opatření státnímu zástupci jmenovanému do funkce evropského pověřeného žalobce pro kárné provinění související s jeho povinnostmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce¹⁰ postupuje kárný senát podle tohoto přímo použitelného předpisu.

(2) Kárný senát vynese zprošťující rozhodnutí, dojde-li k závěru, že se kárně obviněný kárného provinění nedopustil nebo mu je nelze prokázat nebo nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který se řízení vede, anebo tento skutek není kárným proviněním.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 121

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, na kárné řízení proti exekutorovi se použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

(2) Opatření potřebná k výkonu uloženého kárného opatření provede ministerstvo.

(4) Náhrady podle odstavce 3 vyplácí předsedícímu exekutorovi Komora.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 4

K řízení podle tohoto zákona v prvním stupni je příslušný vrchní soud, v jehož obvodu je sídlo a) soudu, u kterého vykonává svou funkci soudce, 1. proti kterému je podán návrh na zahájení kárného řízení, 2. kterému byla uložena výtka, 3. proti kterému je podán návrh na zahájení řízení o způsobilosti soudce vykonávat svou funkci, nebo 4. proti kterému je podán návrh na zahájení řízení o zpřístupnění protokolu o hlasování, b) státního zastupitelství, u kterého vykonává svou funkci státní zástupce, 1. proti kterému je podán návrh na zahájení kárného řízení, 2. kterému byla uložena výtka, nebo 3. proti kterému je podán návrh na zahájení řízení o způsobilosti státního zástupce vykonávat svou funkci, c) státního zastupitelství, které je stanoveno jako místo výkonu funkce evropského pověřeného žalobce, je-li návrh na zahájení kárného řízení podán proti státnímu zástupci, který vykonává funkci pověřeného evropského žalobce, byla-li takovému státnímu zástupci uložena výtka nebo je-li proti takovému státnímu zástupci podán návrh na zahájení řízení o způsobilosti státního zástupce vykonávat svou funkci, d) exekutorského úřadu vykonávaného soudním exekutorem, proti němuž je podán návrh na zahájení kárného řízení nebo kterému byla uložena výtka.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.), § 21

(1) Proti rozhodnutí kárného soudu prvního stupně lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek.

(2) Odvolání je přípustné jen proti rozhodnutí podle § 19, proti rozhodnutí o schválení dohody o vině a kárném opatření a proti rozhodnutí o návrhu na obnovu kárného řízení.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 116–117, § 121. Znění: 1. 10. 2026.

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (7/2002 Sb.): § 1, § 3–4, § 8–9, § 14, § 19, § 21. Znění: 1. 1. 2025.

E20 — Exekuce a insolvence.

Základní výklad a souvislosti

Insolvenční řízení vytváří kolektivní režim uspokojování, který omezuje individuální exekuci zákonem stanovenými účinky. Zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, konkrétní způsob řešení a skončení mají rozdílné důsledky. Je třeba rozlišit možnost exekuci nařídit či zahájit a možnost ji provést; zákaz realizace nelze obejít jen změnou označení úkonu. Nakládání s již vymoženým plněním a náklady se řídí zvláštními pravidly. Zajištěný věřitel není automaticky oprávněn realizovat zástavu mimo insolvenční řízení. Oddlužení a osvobození mají vlastní podmínky, výjimky a dopad na další vymáhání konkrétní pohledávky.

Individuální a kolektivní výkon

Exekuce prosazuje individuální nárok, insolvence kolektivní řešení dlužníkovy majetku. Současná existence řízení proto vyžaduje koordinaci zákonných účinků.

Okamžiky

Zahájení insolvence, zjištění úpadku a schválení řešení nejsou stejnou událostí. Účinky na vedení či provedení exekuce se určují konkrétně.

Majetek a výtěžek

Postižený majetek a již získané prostředky se musí posoudit podle zákonného režimu a rozhodné fáze. Blokace účtu sama nemusí znamenat dokončené uspokojení.

Náklady

Nárok exekutora se neposuzuje libovolným odpočtem mimo insolvenční pravidla. Konkrétní výjimky a pořadí vyžadují vlastní doložený základ.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Čas:** Prověřit zveřejnění rozhodných insolvenčních událostí.
- **Majetek:** Určit, zda patří do podstaty.
- **Pohledávka:** Přihláška, zajištění a zákonná výjimka vyžadují zvláštní kvalifikaci.

Podrobnější právní rozbor

- U kolize exekuce a insolvence je nezbytné vytvořit přesnou časovou osu. Zahájení, úpadek a osvobození mají jiné účinky. Zjištění zajištění neumožňuje obejít kolektivní postup. Pohledávka vyloučená z osvobození se posuzuje podle konkrétní výjimky; pouhá morální výhrada věřitele nenahrazuje zákonný důvod dalšího vymáhání.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Martin Muzikář — Zůstavitel v exekuci; Komorní listy 2/2026, s. 14

Odborný článek propojuje procesní nástupnictví, odpovědnost dědice a souběh s pozůstalostním řízením. Nejdříve je nutné zjistit, zda a na koho povinnost přešla; osoba, které byl vydán majetek nepatrné hodnoty, není automaticky dědicem odpovídajícím za všechny dluhy. Výhrada soupisu a likvidace pozůstalosti mají rozdílné účinky. Doporučení autora k elektronizaci a komunikaci nejsou již samotným zveřejněním novou právní povinností. Pro praxi je zásadní sdílení přesných údajů mezi soudem, notářem a exekutorem, nikoli pouhý závěr, že smrtí dluh vždy zaniká.

Kateřina Kösslerová a Michal Matoušek — Moratorium v insolvenčním řízení; EPRAVO.CZ, 15. 9. 2026

Odborný rozbor zdůrazňuje dočasnou ochranu provozu a související omezení věřitelů. Moratorium není vyřešením úpadku ani plošným prominutím dluhů. Podmínky jeho vyhlášení se odlišují od důvodů následného zrušení; zachování provozu nechrání automaticky všechny smlouvy. Zvláštní pravidla započtení je třeba určit pro konkrétní fázi. Pro praxi je podstatný realistický stabilizační plán a ochrana kolektivního uspokojení. Jde o sekundární komentář; zákonnou aplikaci je nutné ověřit v insolvenčním zákoně a časovém režimu daného řízení.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Exekutor plánuje dokončit dražbu poté, co nastaly účinky zahájení insolvence.

Právní rozbor: Posoudí se aktuální fáze, zákonné omezení a případná výjimka. Dosavadní příprava sama neopravňuje ignorovat kolektivní insolvenční režim.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 109

(1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou,

b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení; právo na uspokojení ze zajištění přitom náleží v případě zajištěné podmíněné pohledávky i dojde-li ke splnění odkládací podmínky pro vznik takové pohledávky po zahájení insolvenčního řízení; to platí obdobně v případě zajištěné budoucí pohledávky, dojde-li ke vzniku takové zajištěné budoucí pohledávky po zahájení insolvenčního řízení, c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Pro pohledávky věřitelů na výživném ze zákona vzniklé po zahájení insolvenčního řízení však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci srážkami ze mzdy do prohlášení konkursu nebo schválení oddlužení, ledaže insolvenční soud rozhodne jinak kvůli důvodné pochybnosti, že takový výkon rozhodnutí nebo exekuce sleduje zneužití práva na úkor ostatních věřitelů. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému, d) nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem.

(2) Úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný k zajištění dlužníkovu majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Se zahájením insolvenčního řízení se spojují také další účinky stanovené zákonem.

(3) Lhůty k uplatnění práv, která lze podle odstavce 1 uplatnit pouze přihláškou, po zahájení insolvenčního řízení nezačínají nebo dále neběží.

(4) Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.

(5) Nestanoví-li zákon u některého ze způsobů řešení úpadku jinak, trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení do skončení insolvenčního řízení, a jde-li o reorganizaci, do schválení reorganizačního plánu.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 140e

(1) V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5.

(2) Pro výkon rozhodnutí nebo exekuci nařízenou nebo zahájenou v rozporu s omezením podle odstavce 1 platí § 109 odst. 6 obdobně.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 168

(1) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria, jsou a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem, b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci,

c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru, d) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu s rozhodnutím insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník, e) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování.

(2) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou a) hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, b) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, c) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku, d) náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty, e) daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, s výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení, g) pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení; to neplatí pro pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, h) pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními odmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku v době od zahájení insolvenčního řízení do dne, kdy podle tohoto zákona nastaly účinky odmítnutí; to neplatí pro pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, i) úroky podle § 171 odst. 4, j) náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci součinnost, k) další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon.

(3) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 173

(1) Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

(2) Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

(3) Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv.

(4) Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 414

(1) Jestliže byly splněny předpoklady pro osvobození podle § 412a, vydá insolvenční soud rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození podle věty první se nevztahuje na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

(2) Jestliže insolvenční správce nedoporučil rozhodnout o osvobození dlužníka podle odstavce 1, insolvenční soud v odůvodnění rozhodnutí uvede důvody, pro které dlužníka osvobodil.

(3) Osvobození podle odstavce 1 nebrání zpeněžení majetku, který dosud nebyl zpeněžen, pokud náleží do majetkové podstaty, a uspokojení pohledávek věřitelů z výtěžku zpeněžení podle schváleného způsobu oddlužení.

(5) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.

insolvenční zákon (182/2006 Sb.), § 416

(1) Osvobození podle § 414 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, pohledávky insolvenčního správce na odměnu a hotové výdaje a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

(2) Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud přizná dlužníku osvobození podle § 414, se může odvolat pouze věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníku nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena. Odvoláním však lze namítat pouze to, že nebyly splněny předpoklady pro přiznání osvobození dlužníku.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 46

(1) Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.

(2) Exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k vedení exekuce. Exekutor vede exekuci až do vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné vymáhané povinnosti, nákladů exekuce a nákladů oprávněného; tím bude exekuce provedena. Úkony a rozhodnutí exekutora a exekučního soudu jsou evidovány v exekučním spise, který vede exekutor v listinné nebo v elektronické podobě.

(3) Exekutor je povinen vést exekuce v pořadí, v jakém mu byly doručeny exekuční návrhy.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

insolvenční zákon (182/2006 Sb.): § 109, § 140e, § 168, § 173, § 414, § 416. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2030.

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 46. Znění: 1. 10. 2026.

E21 — Pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

Základní výklad a souvislosti

Souběh výkonů rozhodnutí vyžaduje koordinaci zásahů do téhož majetku, nikoli libovolnou soutěž orgánů o nejrychlejší zpeněžení. Zákon o souběžně probíhajících výkonech rozhodnutí vymezuje působnost a pravidla pro různé druhy postihu. Rozhodné pořadí se může odvozovat od doručení či jiného zákonem určeného okamžiku a není vždy shodné s datem vzniku pohledávky. Pravidla pro srážky a pohledávky se odlišují od postižení movitých či nemovitých věcí. Souběh se nesmí směšovat s insolvencí, která má samostatné kolektivní účinky. Orgány musí komunikovat a respektovat příslušný režim výtěžku a nákladů.

Souběh výkonů

Více exekucí může postihovat stejný majetek. **Materiální** nedostatek majetku nenahrazuje zákonná pravidla priority a koordinace.

Subjekty

Různí oprávnění a vykonávající orgány mají samostatné procesní postavení. Nejhlásitější věřitel nezískává tímto chováním přednost.

Pořadí

Rozhodná skutečnost se liší podle způsobu výkonu a zákona. První podání žaloby není univerzálně určujícím okamžikem všech pořadí.

Průběh

Odklad, součinnost a rozvrh se řeší příslušným režimem. Koordinace výkonů nesmí být zaměněna s úplným sloučením všech vymáhaných pohledávek.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Kolize:** Nejprve identifikovat shodný majetek a skutečně souběžné postupy.
- **Pořadí:** Neodvozovat pouze od stáří dluhu.
- **Právní základ:** Rozlišit soudní, exekuční a správní výkon v působnosti zákona.

Podrobnější právní rozbor

- Koordinace závisí na totožnosti postiženého majetku a příslušných okamžicích účinnosti. Rozdílné druhy výkonu mohou mít zvláštní pravidla, takže obecné heslo první vyhrává je nedostatečné. Je nutné určit orgán oprávněný dokončit realizaci a právní osud výtěžku i navazujících pohledávek.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Dvě exekuce postihují stejný účet a každý věřitel tvrdí přednost podle data smlouvy.

Právní rozbor: Určí se zákonné pořadí exekučních zásahů a povinnosti peněžního ústavu. Datum smlouvy nemusí být rozhodným kritériem.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje postup soudů, soudních exekutorů, správců daně a orgánů veřejné správy při provádění exekucí v případě, jsou-li exekucemi nařízenými soudem, správcem daně nebo orgánem veřejné správy nebo zahájenými u soudního exekutora souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí a) exekucí výkon rozhodnutí nařizovaný a prováděný soudem podle zvláštního právního předpisu 1, exekuce vedená soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu 1a, daňová exekuce nařizovaná a prováděná správcem daně podle zvláštního právního předpisu 2 a exekuce nařizovaná a prováděná správním orgánem podle zvláštního právního předpisu 3, b) oprávněným ten, jehož pohledávka se exekucí vymáhá, c) povinným ten, proti němuž je exekuce nařízena a prováděna, d) správcem daně ten, kdo nařizuje a provádí exekuci podle daňového řádu, e) nařízením exekuce vydání rozhodnutí, jímž soud nařídil výkon rozhodnutí, vydání vyrozumění o zahájení exekuce, vydání exekučního příkazu správcem daně nebo správním orgánem.

Srážky ze mzdy a jiných příjmů

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 3

(1) Při exekucích souběžně postihujících nárok povinného na mzdu se uspokojují pohledávky oprávněných podle svého pořadí.

(2) Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátcí mzdy doručeno usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, exekuční příkaz soudního exekutora o provádění srážek ze mzdy, exekuční příkaz správce daně k provedení srážek ze mzdy nebo příkaz k provedení srážek ze mzdy vydaný orgánem veřejné správy. Byla-li téhož dne plátcí mzdy doručena rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 4

(1) Požádá-li o to plátce mzdy, oprávněný nebo povinný, soud usnesením rozhodne, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena a kolik z ní připadne na každou vymáhanou pohledávku.

(2) Nebylo-li rozhodnuto podle odstavce 1, může plátce mzdy zaslat částku sraženou ze mzdy povinného soudu, který ji rozvrhne mezi jednotlivé oprávněné a sám provede výplatu. Plátce mzdy je povinen zaslat sraženou částku soudu, jestliže mu to na žádost některého z oprávněných nařídí soud, který pak sám provede výplatu.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 5

(1) Provádí-li srážky ze mzdy povinného několik plátců mzdy, soud na návrh plátce mzdy, oprávněného nebo povinného usnesením rozhodne, jakou část základní částky nemá jednotlivý plátce mzdy ze mzdy povinného sražen. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani stanovené části základní částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu; soud pak znovu usnesením rozhodne, jakou část základní částky má jednotlivý plátce mzdy sražen.

(2) Provádí-li srážky ze mzdy povinného několik plátců mzdy zároveň, zašlou srážky soudu. Soud prověří, zda celkově sražená částka nepřevyšuje pohledávky všech oprávněných. Nepřevyšuje-li je, vyplatí jednotlivým oprávněným na ně připadající část ze sražené částky. Převyšuje-li je, vyplatí

soud ze sražené částky oprávněným tolik, kolik odpovídá jejich pohledávkám, a zbytek vrátí povinnému.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 6

K řízení a rozhodnutí podle § 4 a 5 je příslušný obecný soud povinného.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 7

(1) Ustanovení § 3 až 6a se použijí i při exekucích postihujících souběžně jiný příjem povinného, jde-li o příjem, který podléhá exekuci srážkami ze mzdy.⁴

(2) Má-li povinný vedle nároku na mzdu též nárok na jiný příjem uvedený v odstavci 1, postupuje se tak, jako by šlo o několik mezd.

Přikázání pohledávky

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 8

(1) Při exekucích souběžně postihujících pohledávku povinného z účtu u banky, pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „peněžní ústav“) se uspokojují pohledávky oprávněných podle svého pořadí § 304b odst. 2 věta první, § 304b odst. 5 věta druhá, § 304c odst. 1 věta pátá, § 304c odst. 1 věta poslední, § 304d odst. 4, § 307 odst. 3 věta třetí a § 309 odst. 3 občanského soudního řádu se použijí přiměřeně..

(2) Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, exekuční příkaz soudního exekutora, exekuční příkaz správce daně nebo příkaz příslušného orgánu veřejné správy. Byla-li téhož dne peněžnímu ústavu doručena rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uhradí se poměrně.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 9

(1) Peněžní ústav může částku, na niž se vztahují nařízení exekucí souběžně postihující pohledávku povinného z účtu, odevzdat soudu, který ji rozvrhne mezi jednotlivé oprávněné a sám provede výplatu. Peněžní ústav je povinen zaslat tuto částku soudu, jestliže mu to na žádost některého z oprávněných nařídí soud.

(2) K řízení a rozhodnutí podle odstavce 1 je příslušný obecný soud povinného.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 10

Ustanovení § 8 a 9 platí obdobně při exekucích souběžně postihujících jiné peněžité pohledávky povinného nebo jeho jiná majetková práva.

Prodej movitých věcí

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 11

(1) Postihují-li exekuce souběžně stejnou movitou věc povinného, provede se ta exekuce, v níž byla tato věc nejdříve sepsána; řízení v ostatních exekucích se ohledně této věci dnem právní moci jejich nařízení přerušují.

(2) V řízení o exekuci přerušené podle odstavce 1 lze pokračovat jen tehdy, jestliže v exekuci, v níž byla věc dříve sepsána, nebyla do jejího pravomocného skončení tato věc prodána a ani jinak použita k uspokojení oprávněného nebo jestliže ještě před jejím pravomocným skončením byla z této exekuce vyloučena a jestliže vymáhaná pohledávka dosud nezanikla. Z více exekucí přerušených podle odstavce 1 se pokračuje v té, v níž byla věc sepsána dříve.

(3) Byla-li táž movitá věc sepsána ve více exekucích tentýž den, rozhodne obecný soud povinného, která z těchto exekucí se provede.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 12

(1) Oprávněný z exekuce, v níž bylo řízení podle § 11 přerušeno, může se svou pohledávkou přistoupit do prováděné exekuce jako další oprávněný. V této exekuci má právo na uspokojení své pohledávky před jinými věřiteli dlužníka, byla-li pohledávka zajištěna zadržovacím právem k prodávané věci; jinak se uspokojení jeho pohledávky provede podle pořadí.

(2) Pořadí pohledávky dalšího oprávněného, která byla zajištěna zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva k prodávané věci, se řídí dnem vzniku těchto práv; jinak se řídí dnem, kdy byla věc ve prospěch pohledávky sepsána. Byla-li téhož dne sepsána věc ve prospěch více pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li výtěžek prodeje k jejich úplnému uspokojení, uspokojí se tyto pohledávky poměrně.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 13

Ustanovení § 11 a 12 se použijí i ohledně hotových peněz a věcí, u nichž nedochází k prodeji.⁵

Prodej nemovitostí

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 14

(1) Postihují-li exekuce souběžně stejné nemovitosti povinného, provede se ta exekuce, která byla nejdříve nařízena; řízení v ostatních exekucích se ohledně této věci dnem právní moci jejich nařízení přerušují.

(2) Pořadí nařízení exekuce podle odstavce 1 se řídí dnem, kdy příslušnému katastrálnímu úřadu a) bylo doručeno usnesení, jímž soud nařídil výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí, b) byl doručen exekuční příkaz vydaný soudním exekutorem, c) byl doručen exekuční příkaz vydaný správcem daně.

(4) Jestliže ohledně týchž nemovitostí bylo více exekucí nařízeno tentýž den, rozhodne obecný soud povinného, která z těchto exekucí se provede.

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.), § 15

(1) Oprávněný z exekuce, v níž bylo řízení podle § 14 přerušeno, může svou pohledávku přihlásit do prováděné exekuce k uspokojení z rozdělované podstaty nejpozději do zahájení dražebního jednání. Skupina a pořadí, které pohledávka má v exekuci, v níž bylo řízení podle § 14 přerušeno, mu při rozvrhu rozdělované podstaty v prováděné exekuci zůstává zachováno.

(2) V rozvrhu uspokojí orgán, který provádí exekuci, i účelně vynaložené výdaje jiného orgánu, který postihl tutéž nemovitost exekucí přerušenu podle § 14. Hotové výdaje podle věty první se uspokojují ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, a lze je uspokojit pouze tehdy, dojde-li k uspokojení pohledávky tohoto oprávněného.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 280

(1) Jsou-li srážky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky z první třetiny zbytku čisté mzdy podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní.

(2) Dochází-li podle § 279 odst. 1 ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného, poté pohledávky na úhradu úplaty za postupované pohledávky výživného, poté pohledávky výživného, které byly postoupeny, poté pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a teprve pak podle pořadí podle odstavce 5 ostatní přednostní pohledávky.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 309

(1) Byl-li výkon rozhodnutí příkazáním pohledávky z téhož účtu nařízen k vydobytí více pohledávek, uspokojují se jednotlivé pohledávky podle svého pořadí.

(2) Pořadí pohledávek, pro něž byl nařízen výkon rozhodnutí, se řídí dnem, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí; byla-li mu téhož dne doručena usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li

pohledávka z účtu povinného k uspokojení všech vymáhaných pohledávek se stejným pořadím, uhradí se poměrně; ustanovení § 316 odst. 2 a 3 tu platí obdobně.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

zákon o souběžných výkonech rozhodnutí (119/2001 Sb.): § 1–15. Znění: 1. 10. 2024.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 280, § 309. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027.

E22 — Stavovský předpis - kancelářský řád. Kancelář soudního exekutora a jeho sídlo. Průkazy, razítka, pečetidlo, odznak. Přijímání písemností a potvrzení o převzetí. Účet pro vymožená plnění. Náležitosti písemností, vyhotovování prvopisů a stejnopisů, Podepisování listin. Spisy, spisový obal, spisová značka, spisový přehled, přílohy spisu. Hybridní pošta. Spojování a vyloučení spisů. Vedlejší listinný spis. Doručenky. Zápisy do Rejstříku zahájených exekucí. Ukládání vyřízených spisů. Exekutorský zápis a jeho náležitosti. Rejstříky a ostatní evidenční pomůcky. Úschovný řád. Skartační řád.

Základní výklad a souvislosti

Kancelářský řád konkretizuje organizační a evidenční povinnosti exekutorského úřadu. Pravidla sídla, přijímání písemností, identifikace zaměstnanců, podpisů a vyhotovování dokumentů umožňují určit odpovědnost za každý úkon. Spisový obal, značka, přehled, přílohy a vedlejší listinný spis musí společně zachovat úplnost řízení. Hybridní pošta nezabývá úřad povinnosti doložit obsah a doručení. Účet pro vymožené prostředky musí být odlišen od vlastních provozních peněz. Rejstříky a další evidence plní rozdílné účely; skartace není libovolné mazání dokumentů po skončení exekuce. U exekutorských zápisů a úschov se uplatní zvláštní **formální** a bezpečnostní pravidla.

Kancelářský režim

Kancelářský řád organizuje evidenci a dokumentaci výkonu veřejné moci. **Formální** správnost spisu umožňuje **materiální** kontrolu, ale nezhojí nezákonný obsah rozhodnutí.

Osoby a prostředky

Exekutor odpovídá za organizaci práce, zaměstnanci jednájí v určeném rozsahu. Účet pro vymožená plnění není běžnou osobní pokladnou.

Proces dokumentace

Přijímání, podepisování, doručování a zakládání musí být dohledatelné. Elektronický či vedlejší listinný spis nesmí vytvářet neviditelnou část řízení.

Ukončení

Rejstříkový záznam, uložení a skartace mají vlastní účel a podmínky. Technické označení spisu za uzavřený samo neřeší všechny právní účinky.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Identifikace:** Stejnopis musí odpovídat prvopisu a zákonným náležitostem.
- **Finance:** Evidovat původ, účel a vydání prostředků.
- **Uchování:** Doba a způsob ukládání vycházejí z příslušného režimu.

Podrobnější právní rozbor

- Účetní dohledatelnost a procesní evidence musí odpovídat jednotlivému řízení. Prvopis, stejnopis a prostá kopie mají jinou funkci. Elektronizace nezbavuje úřad povinnosti doložit podpis a doručení. Skartační lhůta a právní titul uchování se ověřují dříve, než je dokument odstraněn; skončení exekuce samo nepovoluje úplné vymazání její stopy.

Další odborné prameny a aktuální souvislosti

Alice Šebová — Elektronický spis; Komorní listy 2/2026, s. 28

Rozbor digitálního spisu odděluje platný právní rámec a připravované projekty eISIR a eSpis. Plánovaný systém nelze popisovat jako již všeobecně dostupné procesní oprávnění. Klíčové jsou úplnost spisu, autorizovaný přístup, doklad o doručení, propojení listinných a elektronických částí a uchování dat. Digitalizace nezbavuje orgán povinnosti doložit konkrétní úkon a neumožňuje neomezené sdílení osobních údajů. Dostupnost technického rozhraní je třeba odlišit od právního nároku účastníka na přístup.

Česká advokátní komora — Advokátní úschovy; informace k režimu roku 2026

Srovnávací profesní zdroj: ČAK vysvětluje oddělení úschovných prostředků, evidenci v elektronické knize a zákonné garanční mechanismy. Profesní pojištění a garanční fond nejsou stejným institutem a nemusejí pokrýt každou škodu. Pravidla advokátní úschovy nelze automaticky přenášet na exekutora či notáře. Pro rozbor je třeba oddělit závazek ze smlouvy, bezpečnost účtu, dohled, náhradu újmy a případné trestní následky. Informace o novém systému není důvodem slibovat klientovi neomezenou ochranu proti každé zpronevěře.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Úřad uloží vymožené peníze na běžný provozní účet a vede jen souhrnnou tabulku.

Právní rozbor: Prověří se povinné oddělení peněz, individuální evidence a zákonné podmínky jejich vydání. Souhrnný přehled nenahradí řádné vypořádání jednotlivých řízení.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Kancelářský řád EK ČR, § 1

- | |
|--|
| (1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) zřizuje v sídle exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, kancelář pro výkon činnosti podle zákona. |
| (2) Sídlem exekutorského úřadu je území obce, ve které je sídlo okresního soudu, do jehož obvodu byl soudní exekutor jmenován; tím není dotčeno ustanovení § 14 odst. 1 věty druhé zákona. Sídlu exekutorské úřadu se považuje za pravidelné pracoviště. |
| (3) Soudní exekutoři jmenovaní: a) do obvodu Obvodních soudů pro Prahu 1 – Prahu 10 a Okresních soudů Praha-východ a Praha-západ zřizují sídla exekutorských úřadů na území Hlavního města Prahy, b) do obvodu Okresních soudů Plzeň – město, Plzeň - jih a Plzeň-sever zřizují sídla exekutorských úřadů na území Statutárního města Plzeň, c) do obvodu Městského soudu v Brně a |

Okresního soudu Brno-venkov zřizují sídla exekutorských úřadů na území Statutárního města Brno. Jiná pracoviště

Kancelářský řád EK ČR, § 2

(1) Exekutor umístí při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho kancelář, označení podle § 14 odst. 2 zákona. Není-li vchod do budovy, ve které se nachází kancelář exekutora, přístupný přímo z veřejné komunikace, umístí exekutor označení tak, aby bylo z této komunikace viditelné.

(2) Označení nebytového prostoru podle § 1a odst. 2 nesmí odpovídat označení podle odst. 1, ani nesmí vzbuzovat dojem, že jde o označení pracoviště exekutorského úřadu podle odst. 1. Informační tabule soudního exekutora

Kancelářský řád EK ČR, § 3

(1) Exekutor umístí na viditelném místě u vchodu do své kanceláře informační tabuli.

(2) Informační tabule exekutora obsahuje zejména údaje o úředních hodinách, informace pro veřejnost, případně i informace o zástupci exekutora, případně o hodinách pro příjem peněz v hotovosti (§ 13 odst. 2), a podmínky nahlížení do spisu. Úřední deska soudního exekutora

Kancelářský řád EK ČR, § 4

(1) Úřední deska exekutora musí být umístěna v budově, kde se nachází kancelář exekutora. Úřední deska musí být v uzamykatelné vitrině nebo v takovém zařízení, do kterého nemají přístup nepovolané osoby.

(2) Úřední deska exekutora obsahuje označení exekutorského úřadu. Na úřední desce exekutora se vyvěšují rozhodnutí a listiny soudu nebo exekutora, o nichž tak stanoví zákon nebo občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.). Na úřední desce exekutora lze dále zejména uveřejnit rozhodnutí soudů, exekutora nebo jiných státních orgánů, které souvisí s činností exekutora a jsou určeny pro veřejnost a základní informace o činnosti exekutorském úřadu (úřední dobu, kontakt na exekutora, údaje o dovolené, zástupci a zastupování exekutora apod.).

(3) Obsah informací zveřejněných na úřední desce exekutora se zpřístupní i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kancelářský řád EK ČR, § 5

(1) Na žádost exekutora a na jeho náklady vydá Komora exekutorovi bez zbytečného odkladu průkazy pro zaměstnance exekutora, s uvedením zda se jedná o exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta, vykonavatele nebo dalšího zaměstnance exekutora.

(2) Vzory průkazů jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto kancelářského řádu.

(3) Při úkonech mimo kancelář musí zaměstnanec exekutora na žádost zúčastněné osoby prokázat své oprávnění průkazem zaměstnance exekutora. Hlava třetí Razítka a pečeti soudního exekutora Náležitosti úředního razítka

Kancelářský řád EK ČR, § 6

(1) Razítka exekutora podle § 13 zákona (dále jen „úřední razítka“) se použije a listiny se jeho otiskem opatří, pokud to stanoví zákon nebo tento kancelářský řád.

(2) První úřední razítka vydá exekutorovi Komora na náklady exekutora bezodkladně po jeho jmenování do exekutorského úřadu. Nové úřední razítka, další úřední razítka

Kancelářský řád EK ČR, § 7

(1) Ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození úředního razítka exekutor neprodleně ohlásí Komoře.

(2) V případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození úředního razítka nebo na žádost exekutora o vydání dalšího úředního razítka vydá Komora bez zbytečného odkladu exekutorovi na jeho náklady úřední razítka nové nebo další.

(3) Exekutor předá poškozené nebo ztracené úřední razítka, které se dodatečně objeví, nebo další úřední razítka, které přestane používat Komoře; Komora provede likvidaci takového úředního razítka neprodleně a sepiše o ní úřední záznam.

Kancelářský řád EK ČR, § 8

(1) Pečetidlo exekutora podle § 13 zákona (dále jen „pečetidlo“) se používá, pokud to stanoví zákon nebo tento kancelářský řád.

(2) V případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození pečetidla postupuje exekutor přiměřeně způsobem uvedeným v § 7. Používání úředního razítka a pečetidla

Kancelářský řád EK ČR, § 9

(1) Otiskem úředního razítka se opatří listiny, které a) mají povahu rozhodnutí exekutora v exekučním řízení (např. exekuční příkaz, příkaz k úhradě nákladů exekuce, výzva oprávněnému k odstranění nedostatků podání [§ 39 zákona], rozhodnutí o zproštění funkce správce podniku [§ 338l odst. 3 o.s.ř.] a další), b) jsou exekutorským zápisem, c) potvrzují přijetí věci do úschovy podle § 75 zákona.

(2) Otiskem úředního razítka se dále opatří stejnopisy listin podle odst. 1 a další písemnosti určené zákonem nebo tímto stavovským předpisem.

(3) K otisku úředního razítka se použije tmavomodrá nebo fialová razítkovací barva.

Kancelářský řád EK ČR, § 10

Podací razítko (vzor uveden příloze č. 1) obsahuje označení a sídlo exekutorského úřadu, jméno, příjmení a akademický titul exekutora, datum, hodinu a minutu, kdy bylo podání exekutorovi doručeno, údaj o počtu stejnopisů a příloh, způsob doručení písemností v listinné podobě; k těmto údajům připojí svůj podpis ten, kdo písemnost převzal. Pokud je příloh více než deset listů, označí se přílohy značkou „Sv“ (tj. svazek). Pokud tvoří přílohu spis nebo několik spisů, označí se takové přílohy slovem „Spis“, „Dva spisy“ atd. Další razítka exekutora

Kancelářský řád EK ČR, § 11

(1) V případech, kdy není předepsaný otisk úředního razítka, opatří se listina exekutora otiskem obdélníkového razítka, které si exekutor dá vyhotovit a které musí obsahovat označení a sídlo exekutorského úřadu a exekutora.

(2) K ulehčení činnosti exekutora si může exekutor dát vyhotovit a používat i další speciální razítka. Takovými razítky se označuje např. stejnopis, opis či příloha exekutorského zápisu, oběh spisů, zaslání telefaxové zprávy nebo dopisu apod.

Kancelářský řád EK ČR, § 12

(1) Přijetí písemnosti nesmí být odmítnuto a již přijaté písemnosti nesmějí být vydány zpět a to ani osobě, od které byly přijaty. Písemnosti, které nejsou adresovány exekutorovi (exekutorskému úřadu) nebo zaměstnanci exekutora, nelze přijmout.

(2) Doručené písemnosti týkající se činnosti exekutora a vrácené nedoručené zásilky je třeba opatřit otiskem podacího razítka a datem, hodinou a minutou, kdy byla písemnost exekutorovi doručena nebo nedoručená zásilka vrácena. Doručené písemnosti je nutno dále opatřit údaji o počtu jejich vyhotovení a příloh a případně i o způsobu doručení. Otiskem podacího razítka se opatří také všechny stejnopisy podání.

Kancelářský řád EK ČR, § 13

(1) Zásilky, jejichž součástí jsou hotové peníze, opatří exekutor nebo pověřený zaměstnanec exekutora spolu s podacím razítkem také údajem o výši částky, druhu měny a svým podpisem.

(2) Za účelem příjmu peněz může exekutor vyhradit hodiny pro příjem peněz v hotovosti.

Kancelářský řád EK ČR, § 14

Vrácené doručky (dodejky) a nedoručené písemnosti se založí do jednotlivých příslušných spisů. Den doručení vrácených doručenek (dodejek) a den vrácení nedoručených zásilek se do knihy došlé pošty nezapisuje. ČÁST DRUHÁ PÍSEMNOSTI EXEKUTORA Hlava první Písemnosti Náležitosti písemností, vyhotovování prvopisů a stejnopisů

Kancelářský řád EK ČR, § 15

(1) Písemnosti exekutora musí být čitelné, bez chyb a zkratk, které nejsou všeobecně známé; v písemnostech exekutora nelze přepisovat, vpisovat, škrtat a zatírat. Opravu zřejmých nesprávností a chyb v psaní nebo v počtech v písemnosti lze provést pouze tak, že zůstane čitelný původní text, který se přeškrtně a oprava se provede buď nad, nebo za původním textem. O tom, kdo provedl opravu, se provede na písemnosti záznam "Opravu provedl", uvede se datum, záznam podepíše osoba, která opravu provedla a opatří se úředním razítkem, pokud jde o opravu písemnosti, která byla úředním razítkem opatřena. Tímto postupem nelze opravit listiny, které mají povahu rozhodnutí exekutora v exekučním řízení. Za účelem opravy zřejmé nesprávnosti nebo chyby v psaní listiny, které má povahu rozhodnutí se postupuje podle ustanovení § 164 o.s.ř.

(2) Písemnosti musí být napsané černou nebo modrou barvou, pomocí počítače, psacího stroje nebo jiným mechanickým způsobem.

(3) Číslo jednací se vyznačí na horní pravé straně listu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 46

(1) Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.

(2) Exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k vedení exekuce. Exekutor vede exekuci až do vymození pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné vymáhané povinnosti, nákladů exekuce a nákladů oprávněného; tím bude exekuce provedena. Úkony a rozhodnutí exekutora a exekučního soudu jsou evidovány v exekučním spise, který vede exekutor v listinné nebo v elektronické podobě.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 94

(1) Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.

(2) Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho nahlédnout.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 95

(1) Oprávněnými orgány jsou v rozsahu své působnosti ministerstvo, Komora, orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, finanční úřady a katastrální úřady.

(2) Oprávněnými osobami jsou účastníci exekučního řízení, jejich právní nástupci, zástupci těchto osob a znalec, pokud ho příslušný orgán uvedený v odstavci 1 za znalce ustanovil a uložil mu povinnost nahlédnout do spisu.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Kancelářský řád EK ČR: § 1-15. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon..

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 46, § 94-95. Znění: 1. 10. 2026.

E23 — Stavovský přepis - o výchově a vzdělávání. Výchova koncipientů. Exekutorská praxe. (Ne)slučitelnost exekutorské praxe s jinými činnostmi. Vzdělávání vykonavatelů. Vzdělávací plán. Stavovský předpis - organizační řád. Jednání jménem Komor. Orgány komory, jejich pravomoci a působnost. Volba a odvolání členů orgánů Komory, způsob hlasování a zjišťování výsledků voleb. Seznamy vedené Komorou. Podmínky platnosti stavovských předpisů, zveřejňování a doručování. Hospodaření Komory

Základní výklad a souvislosti

Výchova a vzdělávání zajišťují odbornou způsobilost budoucích i současných pracovníků úřadu. Exekutorská praxe se posuzuje podle zákonných a stavovských podmínek; pracovní smlouva sama nemusí prokázat všechny požadované odborné činnosti. Slučitelnost s jinou činností a započtení praxe vyžadují konkrétní právní posouzení. Vzdělávání vykonavatele a exekutorská zkouška kandidáta mají odlišné předpoklady a účel. Organizační řád upravuje jednání za komoru, její orgány, volby, seznamy, hospodaření i přijímání a zveřejňování stavovských předpisů. Vnitřní rozhodnutí je třeba zařadit do působnosti příslušného orgánu a zkontrolovat postup přijetí.

Vzdělávání a samospráva

Profesní vzdělávání vytváří odbornou způsobilost, organizační řád rozděluje pravomoci komory. Ani jeden předpis nemůže libovolně změnit zákonné podmínky výkonu profese.

Subjekty

Koncipient, kandidát a vykonavatel mají různé vzdělávací cesty. Délka praxe není totožná s formálním pracovním poměrem jakéhokoli druhu.

Proces

Evidence praxe, vzdělávací plán a zkouška se posuzují samostatně. Volby komorních orgánů musí respektovat předepsané hlasování a zjištění výsledků.

Normotvorba

Platnost a zveřejnění stavovského předpisu vyžadují zákonný režim. Interní pracovní dokument není automaticky závazným stavovským předpisem.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Praxe:** Rozlišit délku a kvalifikovaný obsah.
- **Zkouška:** Nepoužít zkušební řád vykonavatele místo řádu exekutorské zkoušky.
- **Organizace:** Pravomoc prezidia a sněmu není totožná.

Podrobnější právní rozbor

- Započtení praxe není jen aritmetické sčítání měsíců. Vyžaduje osobní status, kvalifikovaný obsah a příslušné doklady. Organizační řád musí být čten společně se zákonnými kompetencemi. Volební výsledek a vznik funkce mohou mít další podmínky; vedení seznamu nepovoluje komorou vytvářet nové zákonné kvalifikační překážky.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Koncipient žádá uznání každé práce v právní administrativě jako exekutorské praxe.

Právní rozbor: Prověří se zákonné podmínky, skutečná náplň činnosti a doklady. Uznání není automatické pouze podle názvu pracovního místa.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 1

(1) Tento stavovský předpis upravuje způsob, pravidla, administraci a kontrolu: a) výchovy exekutorských koncipientů, b) vzdělávání vykonavatelů soudních exekutorů, c) dalšího vzdělávání exekutorských kandidátů, d) dalšího vzdělávání soudních exekutorů, e) dalšího vzdělávání ostatních zaměstnanců soudních exekutorů, f) dalšího vzdělávání zaměstnanců komory.

(2) Tento stavovský předpis upravuje rovněž oznamovací povinnost koncipientů za účelem předcházení výkonu činností neslučitelných s výkonem právní praxe. Obecné zásady

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 2

(1) Komora přispívá způsoby stanovenými tímto stavovským předpisem k výchově a dalším formám vzdělávání, čímž umožňuje získávat, prohlubovat, rozšiřovat či obnovovat odborné znalosti členů exekutorského stavu a podílí se tak na jejich celoživotním vzdělávání a odborném růstu.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 3

(1) Výchovou exekutorského koncipienta (dále jen "koncipient") se rozumí proces, v jehož rámci koncipient cílevědomě a plánovitě získává znalosti o hmotném a procesním právu a zkušenosti potřebné pro složení exekutorské zkoušky a pro výkon exekuční činnosti a další činnosti soudního exekutora; výchova exekutorského koncipienta je zaměřena jak na zprostředkování znalostí právních předpisů a praktických zkušeností, jakož i schopností jejich použití na konkrétní právní případ, tak i na osvojení si procesních postupů a návyků nezbytných k výkonu povolání soudního exekutora a norem upravujících agendy vedené soudním exekutorem a povolání soudního exekutora, především norem etických, tak, jak vyplývají zejména ze stavovských předpisů.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 4

Exekutor je v průběhu právní praxe exekutorského koncipienta podle § 9 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen "právní praxe") povinen plnit vůči koncipientovi povinnosti vyplývající pro něj ze zákona, tohoto předpisu, jakož i z ostatních stavovských předpisů. Povinnosti soudního exekutora

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 5

(1) Exekutor je povinen umožnit koncipientovi účast na výchovných akcích pořádaných komorou podle tohoto předpisu.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 6

(1) Konkupient je povinen vést v průběhu právní praxe, včetně praxe podle § 5 odst. 5 a konzultací podle odst. 4, záznamy o všech významnějších odborných úkonech, kterých se zúčastnil nebo při kterých zastupoval exekutora; to se týká i účasti v bezplatné právní poradně.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 7

(1) Konkupient je v průběhu právní praxe povinen rozšiřovat si své znalosti a osvojovat si zkušenosti potřebné pro výkon exekutorského povolání zejména účasti na exekuční a další činnosti, včetně zastupování exekutora při jednotlivých úkonech, jakož i účasti na výchovných a vzdělávacích akcích.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 8

Komora v rámci výchovy koncupientů pořádá tyto výchovné akce: a) adaptační kurz, b) základní semináře pro koncupienty (dále jen „semináře“), c) volitelná školení pro koncupienty (dále jen „školení“), d) bezplatné právní poradny (dále jen „poradny“), e) jiná setkání výchovného a vzdělávacího charakteru (dále jen „ostatní výchovné akce“) Adaptační kurz

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 9

(1) Adaptační kurz je zaměřen na seznámení koncupienta s průběhem právní praxe, se základními právními předpisy upravujícími činnost soudních exekutorů, včetně etiky výkonu exekutorského povolání.

O výchově a vzdělávání EK ČR, § 10

(1) Semináře jsou zaměřeny na témata z oboru výkonu rozhodnutí a exekucí, jakož i na témata s exekutorskou praxí bezprostředně související.

Organizační řád EK ČR, § 1

Organizační řád upravuje a) organizační uspořádání Exekutorské komory České republiky (dále jen „Komora“) a kanceláře Komory (dále jen „kancelář“) a způsob, jakým jednají a rozhodují orgány Komory, b) vedení seznamu soudních exekutorů (dále jen „exekutoři“), seznamu exekutorských kandidátů (dále jen „kandidáti“), seznamu exekutorských koncupientů (dále jen „koncupienti“) a seznamu ustanovených zástupců exekutorů, c) hospodaření Komory.

Organizační řád EK ČR, § 2

(1) Komoru zastupuje prezident Komory (dále jen „prezident“) jako její statutární orgán.

Organizační řád EK ČR, § 3

Působnost Komory Komora zejména a) chrání zájmy exekutorů, důstojnost a čest exekutorského stavu, b) poskytuje součinnost orgánům státního dohledu při výkonu státního dohledu nad exekuční a další činností exekutorů, c) vyřizuje podněty k výkonu dohledu nad exekutory při výkonu jejich exekuční nebo další činnosti, včetně porušení slibu a jednání, které porušuje důstojnost výkonu činnosti exekutora, d) provádí smířčí řízení v případech, kdy dojde ke sporu mezi exekutory při výkonu jejich exekuční nebo další činnosti, e) rozhoduje o ekonomickém a finančním zabezpečení svého chodu, o rozpočtu, o výši členských příspěvků exekutorů a odvodů do fondu Komory a o dalších majetkových záležitostech, f) vytváří všestranné podmínky pro rozvoj vzdělávání exekutorů, rozvíjí mezinárodní styky s obdobnými právními osobami a institucemi v zahraničí sdružujícími soudní vykonavatele a exekutory a s orgány a přidruženými institucemi Evropské unie a podílí se na aproximaci exekučního práva k právu Evropské unie, g) přijímá návrhy, připomínky a stížnosti exekutorů k exekuční nebo další činnosti a řeší je v přiměřené lhůtě pomocí svých orgánů, h) dbá na dodržování zásad Etického kodexu, i) provádí činnosti směřující ke sjednocování praxe exekutorů při výkonu exekuční a další činnosti podle zákona, j) vykonává další činnosti podle zákona. ČÁST DRUHÁ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KOMORY

Organizační řád EK ČR, § 4

Exekutor jako člen Komory má zejména tato práva: a) být účasten na sněmu exekutorů (dále jen "sněm"), volit a být volen do orgánů Komory, b) požádat Komoru o pomoc a ochranu při řešení sporů vznikajících při exekuční nebo jiné činnosti nebo v souvislosti s ní mezi exekutory, mezi exekutory a orgány veřejné moci nebo třetími osobami, c) účastnit se vzdělávacích a obdobných akcí organizovaných Komorou za podmínek stanovených Komorou, d) podávat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti Komory, které Komora vyřizuje v přiměřené době a seznamuje exekutora s výsledky, e) podílet se na pojištění odpovědnosti za škodu za podmínek, které dohodne Komora s vybranou pojišťovnou.

Organizační řád EK ČR, § 5

Exekutor jako člen Komory má zejména tyto povinnosti: a) platit členské příspěvky stanovené sněmem a odvody do fondu Komory, b) dbát na důstojnost a čest exekutorského stavu i mimo výkon exekuční nebo další činnosti, c) oznamovat Komoře včas a řádně všechny změny týkající se jeho osoby a exekutorského úřadu, do kterého byl jmenován, d) oznamovat Komoře včas a řádně statistické údaje týkající se jeho exekuční a další činnosti v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů v rámci její působnosti, e) plnit další povinnosti stanovené zákonem nebo stavovskými předpisy Komory. ČÁST TŘETÍ ORGÁNY KOMORY Hlava první Sněm

Organizační řád EK ČR, § 6

(1) Pozvánka na sněm musí obsahovat datum a místo konání sněmu, začátek jednání sněmu a návrh pořadu jednání sněmu a musí být odeslána kanceláří nejméně 30 dní před konáním sněmu všem exekutorům.

Organizační řád EK ČR, § 7

Orgány sněmu Sněm volí, případně odvolává, z řad přítomných exekutorů a) volební komisi, která organizuje volbu, popřípadě odvolání členů a náhradníků orgánů Komory volených sněmem, podrobnosti upravuje volební řád Komory, b) mandátovou komisi, která dohlíží nad hlasováním na sněmu a schopností sněmu se usnášet a rozhoduje, zda usnesení sněmu bylo přijato či nikoliv, c) návrhovou komisi, která eviduje a předkládá návrhy na usnesení sněmu předložené svolavatelem sněmu a exekutory a zpracovává návrhy usnesení sněmu, pokud volební řád nestanoví jinak, d) další komise, případně jiné orgány sněmu, usnese-li se sněm na jejich zřízení.

Organizační řád EK ČR, § 8

(1) Jednání sněmu řídí prezident, do jeho zvolení řídí jednání sněmu pověřený člen prezidia, do zvolení prezidia řídí jednání sněmu nejstarší přítomný exekutor.

Organizační řád EK ČR, § 9

(1) Prezidiu přísluší mimo jiné a) určovat na základě návrhu prezidenta a po vyjádření předsedy revizní komise základní pravidla organizace kanceláře a případně též nejvýše přípustný počet zaměstnanců Komory a dalších osob, které se dlouhodobě podílejí na plnění jejich úkolů, b) připravovat návrh rozpočtu Komory, c) udělovat prezidentovi předchozí souhlas ke jmenování, případně odvolání tajemníka Komory (dále jen "tajemník"), d) vypracovat zprávu o činnosti prezidia předkládanou sněmu na vědomí, e) rozhodovat o organizačních změnách ve smyslu pracovněprávních předpisů, f) podávat na základě žádosti exekutora, kandidáta či koncipienta, orgánu veřejné moci nebo jiného žadatele stanovisko prezidia k výkladu právních předpisů upravujících exekuční a další činnost a stavovských předpisů, pokud je to z důvodu spornosti věci nezbytné; prezidium je oprávněno rozhodnout o uveřejnění stanoviska na internetových stránkách Komory, g) rozhodovat o zřízení regionálního střediska Komory (§ 19), jmenovat a odvolávat z řad exekutorů regionální představitele Komory, h) provádět zápisy do seznamů exekutorů, kandidátů, koncipientů a ustanovených zástupců exekutorů, i) rozhodovat o odměňování tajemníka a dalších zaměstnanců Komory, a j) přijímat opatření a rozhodovat ve všech věcech týkajících se Komory, které nejsou zákonem, právním předpisem vydaným k jeho provedení nebo stavovským předpisem vyhrazeny jinému orgánu Komory.

Organizační řád EK ČR, § 10

(1) Schůze prezidia (dále jen “schůze”) svolává prezident, a to zpravidla jednou měsíčně. Není-li prezident zvolen, svolává schůzi viceprezident. Není-li zvolen ani viceprezident, svolává schůzi nejstarší člen prezidia.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 9

(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který a) je plně svéprávný, b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice²⁸, nebo 2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu 29, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice, c) je bezúhonný,

d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a e) složil exekutorskou zkoušku.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

O výchově a vzdělávání EK ČR: § 1–10. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon..

Organizační řád EK ČR: § 1–10. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon..

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 9, § 20, § 22, § 24. Znění: 1. 10. 2026.

E24 — Stavovský předpis - kárný řád. Účastníci kárného řízení. Kárný senát. Zahájení kárného řízení. Zastavení a přerušení řízení. Průběh jednání. Dokazování. Rozhodnutí. Opravné prostředky. Výkon kárného opatření. Náklady řízení.

Základní výklad a souvislosti

Stavovský kárný řád se podle své působnosti vztahuje na exekutorské kandidáty a koncipienty. Nesmí se zaměřovat se zákonným kárným řízením proti soudnímu exekutorovi. Upravuje účastníky, senát, zahájení, procesní překážky, jednání, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky a výkon opatření. Každé procesní rozhodnutí vyžaduje příslušný základ; zastavení není totéž co přerušení a opravný prostředek nemusí mít vždy stejné účinky. Procesní práva obviněného zahrnují možnost vyjádření a obrany. Kárné řízení má vlastní účel a nerozhoduje automaticky o civilní náhradě ani o zrušení exekučního titulu.

Komorní kárný režim

Stavovský kárný řád se čte v rámci zákonného osobního rozsahu. Nesmí se automaticky zaměnit se soudním kárným řízením exekutora.

Účastníci

Navrhovatel, kárně obviněný a senát mají odlišné role. Právo na obhajobu zůstává významné i v profesním řízení.

Průběh

Zahájení, přerušení, dokazování a rozhodnutí musí odpovídat pravidlům. Zastavení z procesního důvodu není stejný výsledek jako zproštění po věcném posouzení.

Výkon

Opravný prostředek, náklady a realizace opatření mají vlastní podmínky. Profesní předpis nemůže vytvořit sankci bez zákonné opory.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Působnost:** Nejprve určit profesní postavení obviněného.
- **Senát:** Provéřit řádné obsazení a případnou podjatost.
- **Výsledek:** Rozhodnutí musí rozlišit skutek, právní hodnocení a opatření.

Podrobnější právní rozbor

- Podnět a řádný kárný návrh mohou mít rozdílné náležitosti a právní účinky. Přerušení zachovává řízení za stanovených podmínek, zastavení jej ukončuje. Náklady a výkon opatření vyžadují zvláštní rozhodnutí či postup. Starší odkazy v komorním předpisu musí být konfrontovány s účinným zákonem; citace historického textu není potvrzením současné zákonné kompetence.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Proti koncipientovi je podán kárný návrh a obhajoba namítá použití zákonného režimu pro soudce.

Právní rozbor: Určí se správný osobní a věcný režim. Pouhá podobnost názvu řízení neodůvodňuje přenos celého jiného procesního předpisu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Kárný řád EK ČR, § 1

(1) Kárný řád upravuje postup kárných orgánů, účastníků kárného řízení a jiných osob tak, aby byl spolehlivě zjištěn skutkový stav, aby bylo správně rozhodnuto o kárném provinění exekutorského kandidáta (dále jen „kandidát“) nebo exekutorského koncipienta (dále jen „koncipient“) a o kárném opatření.

(2) Na kárné řízení vedené proti soudnímu exekutorovi se použijí ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, nestanoví-li exekuční řád jinak. ČÁST DRUHÁ ÚČASTNÍCI KÁRNÉHO ŘÍZENÍ A KÁRNÉ ORGÁNY Účastníci kárného řízení

Kárný řád EK ČR, § 2

Účastníky kárného řízení jsou kárný žalobce (§ 117 odst. 2 zákona) a kandidát nebo koncipient, proti němuž bylo kárné řízení zahájeno (dále jen „kárně obviněný“).

Kárný řád EK ČR, § 3

Kárně obviněný si může zvolit zástupce z řad exekutorů nebo advokátů. Kárný žalobce má právo si zvolit zástupce a udělit mu plnou moc k zastupování v kárném řízení. Kárný senát

Kárný řád EK ČR, § 4

(1) Kárné řízení provádí kárná komise v tříčlenných kárných senátech. Pro každé zahájené kárné řízení jmenuje předseda kárné komise kárný senát anebo jeho složení určí rozvrhem práce vydaným na období kalendářního roku.

(2) Členy kárného senátu jsou dva členové kárné komise z řad soudců a jeden člen kárné komise z řad exekutorů. Předsedu a ostatní členy kárného senátu jmenuje předseda kárné komise z řad členů kárné komise. Předsedou kárného senátu může být pouze soudce.

Kárný řád EK ČR, § 5

(1) Funkce člena kárného senátu zaniká a) dnem zániku výkonu exekutorského úřadu nebo dnem pozastavení výkonu exekutorského úřadu, jde-li o exekutora; b) dnem zániku funkce soudce nebo dnem dočasného zproštění výkonu funkce soudce, jde-li o soudce; c) dnem, kdy člen kárného senátu přestal být členem kárné komise; d) dnem, kdy byl člen kárného senátu vyloučen z projednávání a rozhodování věci; e) dnem odvolání z funkce člena kárného senátu na vlastní žádost.

(2) Požádá-li písemně člen kárného senátu o odvolání z funkce člena kárného senátu, předseda kárné komise ho z funkce odvolá, jsou-li pro to důvody žádosti zvláštního zřetele hodné.

Kárný řád EK ČR, § 6

(1) Z projednání a rozhodování věci je vyloučen člen kárného senátu, u něhož lze mít důvodnou pochybnost o nepodjatosti pro jeho poměr k projednávané věci, k účastníkům kárného řízení anebo k jejich zástupcům. Jakmile se člen kárného senátu dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, oznámí to neprodleně předsedovi kárného senátu a předsedovi kárné komise. Je-li členem kárného senátu, který se dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen, předseda kárné komise, oznámí to neprodleně prezidiu Komory. Do rozhodnutí o vyloučení člena kárného senátu z projednávané věci může tento člen kárného senátu činit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

(2) O vyloučení člena kárného senátu z důvodů uvedených v odstavci 1 rozhodne bez odkladu k námitce účastníka nebo z podnětu člena kárného senátu předseda kárného senátu, jedná-li se o vyloučení předsedy kárného senátu, rozhodne předseda kárné komise, jedná-li se o vyloučení předsedy kárné komise, rozhodne prezident Komory, případně viceprezident Komory, pokud se prezident Komory ve věci jinak účastní. Námitku lze vznést nejpozději při prvním jednání ve věci, ke kterému byli účastníci kárného řízení předvoláni a kterého se člen kárného senátu, o jehož vyloučení se jedná, zúčastnil.

Kárný řád EK ČR, § 8

(1) Kárná žaloba se podává předsedovi kárné komise podáním adresovaným do sídla Komory. Kárné řízení je zahájeno dnem, kdy byla kárná žaloba doručena Komoře.

(2) Předseda kárného senátu doručí kárnou žalobu bez odkladu kárně obviněnému do vlastních rukou a písemně poučí kárně obviněného o jeho právu zvolit si zástupce z řad exekutorů nebo advokátů, vyjádřit se ke skutečnostem, které se mu kladou za vinu a navrhnout důkazy na svou obhajobu. Předseda kárného senátu vyzve dále kárně obviněného, aby se ve lhůtě, která nesmí být kratší než dva týdny a delší než čtyři týdny, ke kárné žalobě písemně vyjádřil.

Kárný řád EK ČR, § 9

(1) Kárná žaloba musí být podána písemně a musí obsahovat jméno a příjmení kárně obviněného a sídlo exekutora, u něhož je kárně obviněný zaměstnán.

(2) Kárná žaloba dále musí obsahovat zejména popis skutku, v němž je spatřováno kárné provinění, odůvodnění a označení důkazů, o které se kárná žaloba opírá. V odůvodnění kárné žaloby je třeba uvést právní povinnost, jejíž porušení je kárným žalobcem vytýkáno. Ke kárné žalobě se připojí důkazy, které má kárný žalobce k dispozici. Kárná žaloba může obsahovat i návrh na uložení konkrétního kárného opatření.

Kárný řád EK ČR, § 11

(1) Kárný senát kárné řízení zastaví, jestliže a) byla kárná žaloba podána opožděně nebo byla vzata zpět, b) skončil pracovní vztah kárně obviněného k exekutorovi, c) zanikla odpovědnost kárně obviněného za kárné provinění, d) kárně obviněný byl za skutek, pro který se vede kárné řízení, pravomocně odsouzen v trestním řízení.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 může být učiněno i bez jednání. Na rozhodnutí o zastavení kárného řízení se použije obdobně ust. § 12 odst. 2 druhá věta.

Kárný řád EK ČR, § 12

(1) Kárný senát kárné řízení přeruší, a) má-li za to, že skutek, který se kárně obviněnému klade za vinu, má znaky trestného činu; v takovém případě se věc předloží příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, b) dozví-li se, že pro skutek, pro který bylo kárné řízení zahájeno, se proti kárně obviněnému vede trestní stíhání.

(2) Rozhodnutí kárného senátu podle odstavce 1 může být učiněno i bez jednání. O přerušení řízení vyrozumí předseda kárného senátu bez odkladu kárného žalobce a kárně obviněného.

Kárný řád EK ČR, § 13

(1) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo přerušení kárného řízení, předseda kárného senátu po doručení vyjádření kárně obviněného anebo po marném uplynutí lhůty k jeho vyjádření a) určí termín ústního jednání k projednání věci, a to tak, aby se konalo zpravidla nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy obdržel od předsedy kárné komise kárný spis, b) vyrozumí o termínu ústního jednání kárného žalobce, kárně obviněného, a má-li zástupce, také jeho zástupce. Má-li kárně obviněný ustanoveného opatrovníka, termín ústního jednání se sdělí místo kárně obviněnému jen opatrovníkovi. Je-li třeba vyslechnout svědky, předvolá je předseda kárného senátu k ústnímu jednání.

(2) Termín ústního jednání oznámí předseda kárného senátu účastníkům řízení tak, aby oznámení bylo doručeno nejméně patnáct dnů přede dnem, kdy se jednání má konat. Pokud by lhůtu k nařízení jednání nebylo možno dodržet, může jednání nařídit jen se souhlasem účastníků kárného

řízení. Předseda kárného senátu uvědomí o jednání exekutora, u nějž je kárně obviněný v pracovním poměru, a ten mu umožní na jednání účast.

Kárný řád EK ČR, § 14

(1) Předseda kárného senátu připraví jednání tak, aby bylo možno o věci rozhodnout zpravidla při jediném jednání, a zajistí všechny potřebné podklady ve prospěch i v neprospěch kárně obviněného.

(2) Jednání se koná za stálé přítomnosti všech členů kárného senátu a zapisovatele určeného předsedou kárného senátu, kterým může být i člen kárného senátu.

Kárný řád EK ČR, § 15

(1) Jednání řídí předseda kárného senátu. Předseda kárného senátu rozhoduje ve všech věcech souvisejících s vedením kárného řízení před kárným senátem, které nejsou zákonem nebo kárným řádem svěřeny někomu jinému.

(2) O námitce toho, kdo nesouhlasí s rozhodnutím předsedy kárného senátu, které podle odstavce 1 učinil při jednání, rozhodne kárný senát. Protokol

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 116

(1) Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně odpovědní za kárný delikt nebo závažný kárný delikt (dále jen „kárné provinění“). Kárnou odpovědností exekutora podle odstavců 4 a 5 není dotčena kárná odpovědnost kandidáta nebo koncipienta a kárnou odpovědností kandidáta nebo koncipienta není dotčena kárná odpovědnost exekutora.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 117a

(1) O tom, zda se kandidát nebo koncipient dopustil kárného provinění, a o uložení kárného opatření rozhoduje v kárném řízení pro každou věc ustanovený tříčlenný kárný senát.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 117b

(1) O podání kárné žaloby vyrozumí předseda kárného senátu kandidáta nebo koncipienta, proti němuž se kárné řízení vede (dále jen „kárně obviněný“), jejím doručením. Poučí jej o právu zvolit si zástupce z řad exekutorů nebo advokátů, vyjádřit se ke skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a navrhnout důkazy na svou obhajobu. O zahájení řízení se vyrozumí též ministr, pokud není kárným žalobcem.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 118

(1) Kárně obviněný má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, a navrhnout důkazy na svou obhajobu. Kárně obviněný může být v řízení zastoupen exekutorem nebo advokátem.

(2) V řízení lze vyslýchat svědky, znalce a účastníky, jen když se dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 119

(1) Kárný senát bez ústního jednání řízení zastaví, jestliže a) byla kárná žaloba podána opožděně nebo byla vzata zpět, b) skončil pracovní poměr kandidáta nebo koncipienta u exekutora, c) zanikla odpovědnost kárně obviněného za kárné provinění, d) kárně obviněný byl za skutek, pro který se vede kárné řízení, pravomocně odsouzen v trestním řízení.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 120

(1) Dojde-li kárný senát k závěru, že kandidát se dopustil kárného provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné opatření podle § 116 odst. 7. Dojde-li kárný senát k závěru, že koncipient se dopustil kárného provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné opatření podle § 116 odst. 8.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Kárný řád EK ČR: § 1-15. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon..

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 116, § 117a, § 117b, § 118-120. Znění: 1. 10. 2026.

E25 — Stavovský předpis - etický kodex. Působnost. Pravidla profesionální etiky. Základní povinnosti exekutora. Odmítnutí služeb v rámci další činnosti exekutora. Smluvní odměna exekutora. Povinnosti kolegiální. Smírčí řízení. Obecné povinnosti k exekutorskému stavu. Povinnosti k exekutorským koncipientům. Povinnosti při vedení kanceláře exekutorského úřadu. Povinnosti exekutorů v řízení před soudy Veřejně prospěšná činnost. Pravidla soutěže exekutorů. Informace o činnosti exekutora - reklama.

Základní výklad a souvislosti

Etický kodex doplňuje zákonné povinnosti pravidly důstojnosti, nezávislosti, kolegiality a profesní poctivosti. Reklama a soutěž mezi úřady nesmějí vést k zavádějícím slibům, zneužití veřejné moci nebo k oslabení nestrannosti. Exekutor musí rozlišit povinné přijetí zákonné exekuční činnosti a podmínky odmítnutí další činnosti. Smluvní odměna nepřekonává zákonné limity a nezavazuje automaticky jiné osoby. Kolegiální nesmí zakrýt porušení práva či povinnost ochrany účastníků. Řízení kanceláře zahrnuje odborný dohled nad zaměstnanci a důvěrnost údajů. Etická povinnost a zákonná skutková podstata kárného provinění se posuzují v souvislosti, ale nelze je bez odůvodnění ztotožnit.

Etika jako profesní standard

Etický kodex konkretizuje povinnosti důstojného, poctivého a odborného výkonu. **Materiální** důvěryhodnost vyžaduje skutečné jednání, nikoli jen správně formulovanou reklamu.

Vztahy

Povinnosti se týkají účastníků, kolegů, zaměstnanců i stavu. Kolegiální loajalita nemůže ospravedlnit porušení zákona či zatajování procesních pochybení.

Další činnost

Odmítnutí služby a smluvní odměna se posuzují v příslušném zákonném a etickém režimu. Exekuční úkon nelze libovolně zpoplatnit jako běžnou soukromou službu.

Soutěž

Informování a reklama musí být přesné a přípustné. Politický či obchodní tlak nesmí ovlivňovat zákonné rozhodování o právech osob.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Nestrannost:** Oprávněný není klientem opravňujícím k jednostrannému výkonu moci.
- **Informace:** Zveřejnění musí být pravdivé a přípustné.
- **Kolegiální:** Neznamená povinnost tolerovat nezákonný postup.

Podrobnější právní rozbor

- Profesní důvěra závisí na nestranném zacházení i na způsobu komunikace. Výhružná formulace nesmí nahrazovat poučení o skutečných právních následcích. Informace o úspěšnosti a ceně musí být pravdivé a přiměřené. Etické zhodnocení marketingu je třeba oddělit od zákonné povinnosti přijmout věc a od závazných pravidel nákladů řízení.

Judikatura: skutkový příběh, právní otázka a závěr

Nález Pl.ÚS 15/18, 2. 11. 2021 — Teritorialita exekutorů a volba oprávněného

Okolnosti případu: Skupina senátorů napadla model umožňující oprávněnému zvolit exekutora. Argumentovala nezávislostí, nestranností a požadavkem zákonného soudce při diskusi o teritorialitě.

Co soud řešil: Soud rozlišil postavení soudního exekutora a soudu a hodnotil institucionální záruky existujícího modelu. Ústavní přípustnost se neztotožňuje s jeho hospodářskou či politickou optimálností.

Závěr a právní význam: V roce 2021 soud návrh na zrušení napadené úpravy volby exekutora zamítl. Zdůraznil smíšené veřejnoprávní a hospodářské postavení exekutora a posuzoval zákonné záruky nestrannosti. Exekutor není soudem ve smyslu ústavního práva na zákonného soudce. Nález nezakazuje budoucí zákonné zavedení teritoriality a nepotvrzuje bezvadnost každého konkrétního postupu. Pro zkoušku je rozhodující rozdíl mezi institucionálním modelem a individuální podjatostí či nezákonností; popisované zákonné prostředí je z roku rozhodnutí.

Jak závěr použít a kde má meze: Nález nezakazuje zákonodárci do budoucna zvolit jiný model. Zároveň nenahrazuje posouzení podjatosti nebo konkrétního excesu jednotlivého exekutora.

Celý odstavec 55 odůvodnění — doslovná citace

55. Namítala-li však navrhovatelka, že napadená právní úprava odporuje právu na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny, Ústavní soud tento její názor nesdílí. Ústavně zaručené právo na zákonného soudce zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny, jak se podává již z jeho jazykového vyjádření, se týká pouze soudců, nikoliv soudních exekutorů. Třebaže se pro rozhodování soudních exekutorů uplatňují zásady práva na soudní ochranu vyplývající z čl. 36 Listiny, z práva na zákonného soudce zakotveného v čl. 38 odst. 1 Listiny jsou soudní exekutoři vyjmuti. Ostatně Ústavní soud již ve výše uváděném usnesení sp. zn. Pl. ÚS 10/10 jednoznačně konstatoval, že soudní exekutor není soudem. Byť byl tento názor vysloven v souvislosti s možností soudního exekutora podat návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy, má obecnou platnost. Tato myšlenka byla obdobně vyslovena i v usnesení sp. zn. II. ÚS 3577/14. Tato skutečnost se přitom podává nejen z důvodové zprávy k exekučnímu řádu, ale i z § 159a odst. 4 o. s. ř. nebo § 2 exekučního řádu. Z tohoto důvodu nelze o porušení práva na zákonného soudce při posuzování napadených ustanovení vůbec uvažovat.

Přímý pramen: <https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-15-18>

Nález IV. ÚS 925/26, 16. 9. 2026 — Advokátní tajemství při daňové kontrole a důkazní břemeno

Okolnosti případu: Společnost NARIS Software uplatňovala výdaje za právní služby pro roky 2016 a 2017. Část činnosti souvisela s politicky citlivou diskusí o teritorialitě exekutorů. Správce daně požadoval konkrétní výstupy poradenství a společnost hájila jejich důvěrnost. Ústavní přezkum směřoval proti rozsudku NSS, nikoli proti osobní vině advokáta.

Co soud řešil: Soud rozlišil potřebu prokázat daňově uznatelný výdaj od nepřiměřeného požadavku odkrytí právních rad. Posuzoval skutečnou důvodnost pochybností a možnost doložit službu méně invazivními podklady.

Závěr a právní význam: Ústavní soud rozsudek NSS zrušil pro porušení ochrany advokátního tajemství podle článků 13 a 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. U roku 2016 nebyly pochybnosti správce dostatečně vážné a důvodné. U roku 2017 měla společnost dostat účinnou možnost unést břemeno bez úplného vzdání se důvěrnosti.

Jak závěr použit a kde má meze: Nález neprohlašuje všechny faktury advokáta za automaticky daňově uznatelné. Ochrana je stejná napříč právními odvětvími, ale klient musí prokázat daňově relevantní okolnosti vhodným způsobem, například neutrálním popisem či redigovanou dokumentací. Tím se propojuje ústavní ochrana, daňové dokazování a profesní etika.

Celý odstavec 87 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

87. Skutečnosti související s advokátním poradenstvím v oblasti občanského či správního práva podléhají stejné ústavní ochraně jako poradenství v oblasti trestního práva. Advokátní tajemství nerozlišuje, v jakém odvětví práva je advokátní služba poskytována.

Celý odstavec 88 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

88. Odkaz klienta, jehož daňové povinnosti jsou prověřovány správcem daně, na advokátní tajemství neslouží jako automatický důkaz, že právní výdaje jsou daňově uznatelné. Advokátní tajemství nadto chrání pouze důvěrné právní poradenství, nikoli všechny daňově relevantní skutečnosti související s poskytnutou právní službou.

Celý odstavec 89 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

89. Správce daně, týká-li se prokazovaná daňověprávní skutečnost výdajů na advokátní služby, musí ve vztahu k advokátnímu tajemství dodržovat přiměřené postupy, nikoli požadovat detailní věcný obsah právního poradenství, či dokonce předložení celé právní dokumentace nebo jiného hmotného výsledku právního poradenství. Správce daně by neměl vyžadovat poskytnutí konkrétního obsahu právních rad ani jinak porušit důvěrný charakter poskytnutých právních služeb nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro dosažení řádného vyměření daně.

Celý odstavec 90 odůvodnění — doslovná citace se sjednoceným zalomením

90. Klient, jehož příjmy a výdaje jsou předmětem daňové kontroly, má plné právo využít ústavněprávní ochrany, kterou mu na přijaté advokátní služby poskytuje advokátní tajemství. Pak ale musí tvrzení o přijatém plnění, vznikne-li o něm legitimní spor, doložit důkazy, na které se advokátní tajemství nevztahuje, včetně případného redigování textu podléhajícího advokátnímu tajemství (bezpečnostní začernění citlivých údajů) nebo neutrálního popisu poskytnutých advokátních služeb. Klient tedy má právo na zachování důvěrnosti materiálů a jiných informací chráněných advokátním tajemstvím i v daňovém řízení, daňově relevantní důsledky poskytnutých právních služeb ale musí prokázat jinak.

Přímý pramen:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezky/2026/4-925-26_AN.pdf

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Úřad v reklamě garantuje vymožení každého dluhu a rychlejší zásah než zákon dovoluje.

Právní rozbor: Posoudí se pravdivost, profesní pravidla soutěže a nestrannost. Marketingový slib nevytváří zákonnou pravomoc ani jistotu výsledku.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 1

(1) Pravidly profesionální etiky a pravidly soutěže (dále jen „Pravidla“) jsou vázáni všichni soudní exekutoři (dále jen „exekutoři“), jmenovaní do svých úřadů ministrem spravedlnosti a vedení v seznamu Exekutorské komory České republiky (dále jen „Komora“).

(2) Pro exekutorské kandidáty a exekutorské koncipienty zapsané v seznamu exekutorských kandidátů a koncipientů vedeném Komorou, platí přiměřeně ta ustanovení Pravidel, která se jich mohou týkat.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 2

Věcná působnost Právní řád, jímž se řídí právní vztahy exekutora k účastníkovi řízení anebo k třetím osobám v souvislosti s výkonem exekuční a další činnosti, je pro působnost těchto Pravidel nerozhodný. Část druhá Pravidla profesionální etiky Oddíl první Všeobecná pravidla

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 3

(1) Exekutor je všeobecně povinen přispívat poctivým, čestným a slušným chováním k důstojnosti a vážnosti exekutorského stavu.

(2) Exekutor je povinen plnit převzaté závazky. Závazek nebo ručení za cizí závazek smí převzít jen tehdy, může-li si být jist jeho splněním.

(3) Projevy exekutora v souvislosti s výkonem exekuční činnosti a další činnosti soudního exekutora (dále jen „další činnosti“) jsou věcné, strážlivé a nikoliv vědomě nepravdivé.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 4

Jiná výdělečná činnost Jakákoliv účast soudního exekutora na podnikání, jehož předmět nezahrnuje exekuční a další zákonem povolenou činnost soudního exekutora dle ustanovení § 3 odst. 1 exekučního řádu, je jinou výdělečnou činností neslučitelnou s činností soudního exekutora, jedná se zejména o účast exekutora ve statutárních a kontrolních orgánech obchodních společností. Oddíl druhý Povinnosti exekutora

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 5

(1) Ve věcech, v nichž byl soudem pověřen provedením exekuce nebo při výkonu další činnosti postupuje exekutor vždy nezávisle, svědomitě a pečlivě.

(2) Exekutor nesmí zneužít ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informací, které získal v souvislosti s výkonem exekuční nebo další činnosti.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 6

(1) Exekutor odmítne v rámci další činnosti poskytnout službu v téže věci více osobám, jestliže zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech.

(2) V případech, kdy je exekutor povinen nebo oprávněn své služby odmítnout a hodlá tak učinit, provede vždy přiměřená opatření k odvrácení závažné újmy, která žadateli o poskytnutí služby bezprostředně hrozí.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 7

(1) Při sjednávání smluvní odměny je exekutor povinen žadateli o poskytnutí služby sdělit pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost i úplné vysvětlení o výši smluvní odměny v dané věci.

(2) Exekutor nesmí s žadatelem uzavřít smlouvu, která by svým obsahem odporovala pravidlům soutěže.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 8

Povinnosti kolegiální Exekutor nesmí jiného exekutora osočovat a nesmí proti němu zahájit právní spor bez předchozího projednání ve smírčím orgánu Komory.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 9

(1) Byla-li orgány činnými v trestním řízení nařízena domovní prohlídka v kanceláři exekutorského úřadu nebo v bytě exekutora, je exekutor povinen upozornit příslušný orgán na svou zákonnou povinnost mlčenlivosti a s tím spojenou omezenou ediční povinnost a žádat, aby k tomuto úkonu byl přibrán jako nezúčastněná osoba zástupce Komory nebo alespoň jiný exekutor.

(2) Exekutor je povinen řádně a včas poučit všechny osoby, které se podílejí na jeho exekuční a další činnosti, o rozsahu jejich zákonné povinnosti zachovávat mlčenlivost, a to i v souvislosti se svědeckou povinností takových osob podle ustanovení občanského soudního řádu a trestního řádu.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 10

(1) Exekutor je povinen umožnit exekutorskému koncipientovi, který je k němu v pracovním poměru, účelnou právní praxi, pečlivě ho vést a dohlížet na něj tak, aby získal znalosti a zkušenosti potřebné ke složení exekutorské zkoušky a k výkonu exekuční a další činnosti a aby si osvojil a dodržoval pravidla profesionální etiky.

(2) Exekutorský koncipient smí vykonávat praxi pouze v hlavním pracovním poměru jen k jedinému exekutorovi.

(3) Exekutorský koncipient nesmí provádět úkony exekuční činnosti, ani další činnosti exekutora na vlastní účet a exekutor mu to nesmí umožnit.

(4) Exekutor je povinen vydat koncipientovi potvrzení o délce jeho koncipientské praxe a její zhodnocení.

(5) Exekutor je povinen poskytovat koncipientovi přiměřenou mzdu, nesmí však učinit taková opatření, podle nichž by byl koncipient fakticky jeho tichým společníkem nebo která by činila exekutora ekonomicky závislým na koncipientovi.

(6) Koncipient nepoužije k újmě exekutora, u něhož pracuje, nebo ve svůj vlastní prospěch anebo ve prospěch třetích osob informací, které získal v souvislosti se svým pracovním poměrem k exekutorovi. Tato jeho povinnost trvá i po zániku pracovního poměru koncipienta k exekutorovi.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 11

Povinnosti při vedení kanceláře exekutorského úřadu.

(1) Zřizování poboček exekutorských úřadů v obcích, které jsou umístěny v obvodu jiného okresního soudu než toho, do jehož obvodu byl exekutor jmenován, je porušením pravidel soutěže a profesionální etiky.

(2) Pobočkou se rozumí pracoviště sloužící k výkonu exekuční a další činnosti, s výjimkou skladovacích prostor.

(3) Exekutor vede kancelář svého úřadu tak, aby nebyla snižována důstojnost exekutorského stavu. Provádění kancelářských úkonů svěřuje pouze osobám náležitě kvalifikovaným, odpovědným a bezúhonným a soustavně na jejich činnost dohlíží. Ustanovení čl. 10 odst. 4 a odst. 6 o exekutorských koncipientech platí obdobně i pro tyto osoby. Oddíl třetí Jiné povinnosti exekutora

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 12

- (1) Vůči soudům, rozhodčím orgánům, orgánům veřejné správy a jiným orgánům, které rozhodují v právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich úkoly, je exekutor povinen zachovávat náležitou úctu a zdvořilost.
- (2) Exekutor nesmí při provádění exekuční, ani další činnosti používat nebo uvádět údaje, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé.
- (3) Exekutor je povinen v exekučním řízení jednat poctivě, respektovat zákonná práva účastníků tohoto řízení a chovat se k nim i k ostatním osobám zúčastněným na řízení tak, aby nebyla snižována jejich důstojnost ani důstojnost exekutorského stavu.
- (4) Jsou-li pro jednání před soudem nebo jiným orgánem stanovena nebo obvyklá zvláštní pravidla chování, například pokud jde o oslovení, úřední oděv, udělování slova, vykazování místa apod., je exekutor povinen tato pravidla dodržovat.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 13

- (1) Byl-li exekutor k tomu vyzván Komorou, je povinen podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod, a to i bez nároku na odměnu, ledaže mu v tom brání vážné důvody.
- (2) Za stejných podmínek je exekutor povinen podílet se na výzvu Komory na projektech, jejichž cílem je uskutečňování principů demokratického právního státu nebo zdokonalení právního řádu České republiky. Část třetí Pravidla soutěže exekutorů Oddíl první Základní pravidla

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 14

- (1) V zájmu účastníků řízení, žadatelů o poskytnutí služby v rámci další činnosti, třetích osob i soutěžitelů postupuje exekutor v soutěži s ostatními exekutory poctivě. K soutěžním účelům zejména nepoužívá údaje vědomě nepravdivé, klamavé nebo snižující jiného exekutora.
- (2) Označení „soudní exekutor“ může exekutor používat i mimo výkon exekuční a další činnosti.
- (3) Při soutěži dodržuje exekutor obecně závazné soutěžní předpisy. Jejich nerespektování je porušením profesionální etiky.

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR, čl. 15

- (1) Pokud exekutor účtuje v rámci exekuční či další činnosti odměnu, která je nižší než platná odměna tarifní, stanovená cenovým předpisem (vyhláška č. 330/2001 Sb. v pl. znění) nebo za provedené služby neúčtuje odměnu žádnou, dopouští se závažného porušení pravidel soutěže mezi exekutory. Nejde o porušení pravidel, pokud se jedná o účtování odměny účastníku řízení, který podle zákona splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků.
- (2) Porušením pravidel soutěže je i postup exekutora v případě, kdy se smluvně zaváže, že za provedenou exekuční a další činnost nebude na oprávněném požadovat žádné náklady. Pokud takovéto smlouvy má, je povinen je vypovědět či změnit do tří měsíců od účinnosti předpisu. Oddíl druhý Označení exekutora

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 2

- (1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.
- (2) Exekutor je povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 3

- (1) Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.
- (2) Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Exekutor však může vykonávat i za úplatu činnost vědeckou, publikační, pedagogickou,

tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních orgánech vlády, ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v orgánech samosprávy.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 31

(1) Exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při provádění exekuční nebo další činnosti.

(2) Povinnosti mlčenlivosti může exekutora zprostit orgán Komory, a to pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných, v nezbytné míře a pro jednotlivý případ.

(3) Exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se mohou dotýkat oprávněných zájmů účastníků exekučního řízení. Účastník řízení, jehož oprávněného zájmu se skutečnost dotýká, může exekutora povinnosti mlčenlivosti o takové skutečnosti zprostit. Vyslovil-li účastník exekučního řízení písemný souhlas se sdělením údajů, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, podle zvláštního právního předpisu 30, exekutor tyto údaje na výzvu příslušnému orgánu sdělí.

(4) Exekutor nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke svému zaměstnanci, kterého pověřuje provedením jednotlivých úkonů podle zákona, pokud je tato osoba povinna sama povinnost mlčenlivosti zachovávat.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů EK ČR: čl. 1–15. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon..

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 2–3, § 31. Znění: 1. 10. 2026.

E26 — Stavovský předpis - zkušební řád. Zkušební komise. Zkušební senát. Přihláška ke zkoušce. Exekutorská zkouška a její výsledek.

Základní výklad a souvislosti

Zkušební řád stanoví organizaci exekutorské zkoušky, postavení komise a senátu, přihlášení, průběh a vyhodnocení. Účelem je ověřit odbornou způsobilost, nikoli jen absolvování vzdělávacího programu. Zákonné předpoklady praxe a žádosti se doplňují procesními pravidly řádu. Písemná a ústní část mají příslušný obsah a průběh, výsledek musí být zaznamenán a oznámen způsobem stanoveným předpisem. Opakování, nepřítomnost a případné omluvy se řídí konkrétními podmínkami. Exekutorskou zkoušku nelze zaměňovat s kvalifikační zkouškou vykonavatele; jde o jiné profesní postavení a jiný rozsah způsobilosti.

Zkouška a kvalifikace

Exekutorská zkouška ověřuje odbornou způsobilost. Úspěch nezakládá sám právo získat konkrétní exekutorský úřad.

Subjekty

Uchazeč, zkušební komise a senát mají stanovené úkoly. Člen komise nesmí měnit podmínky jen podle osobního hodnocení uchazeče.

Proces

Přihláška, ověření předpokladů, části zkoušky a hodnocení navazují podle řádu. Studijní okruhy vymezují tematický rámec, nikoli všechny možné aplikační varianty.

Výsledek

Doklad o zkoušce a následné profesní postupy mají jiné účinky. Opravné či opakovací možnosti se řídí konkrétním zkušebním režimem.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Předpis:** Použít řád exekutorské zkoušky.
- **Přihláška:** Ověřit doklady a včasnost.
- **Výsledek:** Rozlišit neúspěch, neúčast a procesní rozhodnutí.

Podrobnější právní rozbor

- Komise a senát mají organizační a hodnoticí funkce vymezené řádem. Úspěšná zkouška se doplňuje s dalšími zákonnými kvalifikačními podmínkami a sama nezakládá jmenování do úřadu. Při neúspěchu se prověřuje konkrétní režim opakování; analogie s jinou profesní zkouškou nemůže změnit předepsané podmínky.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Vykonavatel úspěšně složí svou kvalifikační zkoušku a žádá zápis jako exekutorský kandidát bez dalších podmínek.

Právní rozbor: Prověří se zákonné předpoklady kandidáta a správný typ zkoušky. Výsledky různých kvalifikačních režimů nejsou automaticky zaměnitelné.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Zkušební řád EK ČR, § 1

- (1) Zkušební řád upravuje postup při provádění exekutorské zkoušky (dále jen „zkouška“).
- (2) Místopředseda zkušební komise zastupuje předsedu zkušební komise, nemůže-li předseda zkušební komise svoji funkci, byť i jen dočasně, vykonávat.
- (3) Předseda zkušební komise může pověřit místopředsedu, aby ho při výkonu některých pravomocí nebo činností náležejících do působnosti předsedy zkušební komise trvale zastupoval; to neplatí, jestliže je takový postup vyloučen právním nebo stavovským předpisem.

Zkušební řád EK ČR, § 2

- (1) Ke zkoušce se může přihlásit uchazeč, který splňuje podmínky podle § 9 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“).
- (2) Zkoušky organizuje a termíny zkoušek a místo jejich konání určuje prezidium v součinnosti se zkušební komisí.

Zkušební řád EK ČR, § 3

- (1) Zkouška se koná zpravidla dvakrát ročně. Termín zkoušky, datum, do něhož je třeba podat písemnou přihlášku ke zkoušce (dále jen „přihláška“), výši účastnického poplatku, podmínky pro odhlášení se ze zkoušky a výši administrativního poplatku za projednání žádosti o zmeškání lhůty pro podání přihlášky ke zkouškám podle ustanovení § 4 odst. 5, určuje Prezidium Komory vždy do 30. června kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se zkouška má konat.
- (2) Stanovený termín zkoušky a datum, do něhož je třeba podat přihlášku, se zveřejňuje minimálně 2 měsíce před datem, do něhož je třeba podat přihlášku, na webových stránkách Komory. Přihláška

Zkušební řád EK ČR, § 4

- (1) Přihlášku podává uchazeč v písemné formě Komoře.
- (2) Součástí přihlášky jsou i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 1, a že uhradil účastnický poplatek za zkoušku stanovený Komorou. Pokud uchazeč vykonal jinou právní praxi, o jejímž zápočtu nebylo příslušným orgánem dosud rozhodnuto, přiloží k přihlášce prostou kopii žádosti o započtení praxe dle ustanovení § 9 odst. 2 věty poslední zákona, případně jiné právní praxe dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona.
- (3) Tajemník Komory přezkoumá, zda má přihláška náležitosti podle odst. 2. Pro doplnění vadné přihlášky určí uchazeči přiměřenou lhůtu, maximálně však 14 dní.
- (4) Uchazeči, který nesplní podmínky podle § 2 odst. 1, prezidium oznámí důvod, pro který mu nebyla povolena zkouška, a současně mu vrátí účastnický poplatek.

Zkušební řád EK ČR, § 5

- (1) Předseda zkušební komise podle počtu uchazečů rozhodne o počtu zkušebních senátů, a) vylosuje z členů zkušební komise z řad exekutorů příslušný počet členů senátů, b) vylosuje z členů zkušební komise z řad soudců příslušný počet členů senátů, c) vylosuje alespoň dva náhradníky z řad exekutorů a jednoho náhradníka z řad soudců pro případ uvedený v odst. 9.
- (2) Losování zajistí Komora za účasti losujícího a dvou svědků z řad zaměstnanců Komory.
- (3) Členové zkušebního senátu jsou losováni zásadně ze všech členů zkušební komise.

(4) O losování bude sepsán protokol podepsaný losujícím a dvěma svědky. Protokol sepisuje předseda komise.

Zkušební řád EK ČR, § 6

(1) Zkoušku vykoná uchazeč z těchto oborů: a) ústavní a správní právo, b) trestní právo, c) občanské, rodinné a pracovní právo, d) obchodní právo, e) předpisy upravující výkon rozhodnutí, provádění exekucí a pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, prováděcí předpisy k zákonu a stavovské předpisy Komory.

(2) Komora vydává seznam předpisů, jejichž znalost je u zkoušky vyžadována. Seznam předpisů současně zveřejňuje na webových stránkách Komory.

Zkušební řád EK ČR, § 7

(1) Zkouška sestává z písemné části a ústní části.

(2) Písemná část zkoušky i ústní část zkoušky se koná z oborů uvedených v § 6 odst. 1 písm. a) až e). Ústní část zkoušky se koná nejdříve jeden a nejpozději čtyři týdny od skončení písemné části zkoušky.

Zkušební řád EK ČR, § 8

(1) V písemné části zkoušky uchazeč vypracuje podle zadání tři písemnosti. Zadaným úkolem může být zejména seps písemnosti související s exekuční činností či jiných písemností v oborech uvedených v § 6 odst. 1 písm. a) až e). Písemná část zkoušky je neveřejná.

(2) Písemnou část zkoušky zadává, posuzuje a dozor nad jejím průběhem vykonává člen zkušební komise určený předsedou zkušební komise nebo jiná osoba pověřená předsedou zkušební komise z řad zaměstnanců Komory.

(3) Koná-li písemnou část zkoušky více uchazečů současně, zadávají se uchazečům písemné práce losem za přítomnosti osoby vykonávající dozor.

(4) Uchazeč je povinen vypracovat písemnou práci samostatně. Jako pomůcky je oprávněn použít právní předpisy, judikaturu a literaturu, a to výhradně ve formě publikací označených kódem ISBN, případně ISSN. V případě pochybnosti o přípustnosti použití publikace rozhoduje osoba konající dozor. Uchazeč je povinen obracet se v průběhu písemné části zkoušky s dotazy pouze na osobu konající dozor. Porušení povinnosti vypracovat písemnou práci samostatně je důvodem k vyloučení uchazeče ze zkoušky; o tom rozhodne senát na základě vyjádření osoby konající dozor.

(5) Doba trvání písemné části zkoušky nesmí přesáhnout osm hodin.

Zkušební řád EK ČR, § 9

(1) V případě, že podle § 5 odst. 1 bylo rozhodnuto o tom, že zkoušky budou konány před více zkušebními senáty, předseda zkušební komise před zahájením písemné části zkoušky losem přiřadí jednotlivé uchazeče ke konkrétnímu senátu.

(2) Losování zajistí Komora, za účasti losujícího a dvou svědků z řad zaměstnanců Komory. Ustanovení § 5 odst. 4 a 5 platí obdobně.

(3) Ústní část zkoušky je veřejná a koná se za přítomnosti všech členů senátu. Je-li zjevné, že kapacita prostor, v nichž se zkoušky konají, nebude postačovat zájmu veřejnosti, bude osobám z řad veřejnosti umožněna účast podle pořadí, ve kterém se dostavili.

(4) Uchazeč může v průběhu ústní části zkoušky nahlížet do pomůcek uvedených v § 8 odst. 4 pouze se souhlasem zkoušejícího.

(5) Doba trvání ústní části zkoušky každého uchazeče činí zpravidla jednu hodinu. Výsledek zkoušky

Zkušební řád EK ČR, § 10

(1) Výsledek zkoušky senát hodnotí prospěchovými stupni „prospěl velmi dobře“, „prospěl“ nebo „neprospěl“.

(2) Prospěchovým stupněm „neprospěl“ je vždy ohodnocen uchazeč, který byl ze zkoušky vyloučen podle § 8 odst. 4.

(3) Odstoupí-li uchazeč od zkoušky před zahájením písemné části zkoušky, nebude klasifikován. Pozdější odstoupení má účinky klasifikace „neprospěl“.

(4) Jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, může senát k žádosti uchazeče rozhodnout o tom, že uchazeč, který vykonal písemnou část zkoušky, avšak nedostavil se k ústní části zkoušky, je oprávněn vykonat ústní část zkoušky v nejbližší následujícím termínu. Uchazeč je povinen se k náhradnímu termínu ústní zkoušky přihlásit, a to buď současně s podáním žádosti dle předchozí věty, případně nejpozději v termínu pro podání přihlášky k následujícím zkouškám.

(6) Výsledek zkoušky oznámí předseda senátu uchazeči bezprostředně po poradě senátu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 9

(1) Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který a) je plně svéprávný, b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo 1. v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice²⁸, nebo 2. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu 29, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice, c) je bezúhonný,

d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a e) složil exekutorskou zkoušku.

(2) Exekutorskou praxí se rozumí praxe exekutora, kandidáta a koncipienta podle tohoto zákona. Ministerstvo započítá zcela do exekuční praxe praxi soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, prokurátora, advokáta, notáře, komerčního právníka, státního zástupce, asistenta státního zástupce, justičního čekatele, justičního kandidáta, právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, notářského koncipienta, notářského kandidáta, právního čekatele státního zastupitelství a právního čekatele u komerčního právníka; z jiné právní praxe může započítat nejvýše 2 roky.

(3) Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška exekutora podle tohoto zákona. Ministerstvo uzná odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, advokátní zkoušku, notářskou zkoušku, profesní zkoušku na komerčního právníka a závěrečnou zkoušku právního čekatele za exekutorskou zkoušku podle tohoto zákona.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 24

(1) Komora na základě písemné žádosti koncipienta zapíše do seznamu kandidátů toho, kdo a) je ke dni zápisu zapsán v seznamu koncipientů a u koho nenastal důvod k jeho vyškrtnutí podle § 22 odst. 1 písm. a) až f), b) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, c) složil exekutorskou zkoušku.

(2) Do doby exekutorské praxe koncipienta se započítává dovolená čerpaná v době trvání této praxe. Nevykonává-li koncipient exekutorskou praxi z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto doby do doby exekutorské praxe nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání.

(3) Složení exekutorské zkoušky se musí umožnit každému, kdo splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) a b).

(4) Zápis podle odstavce 1 provede Komora do 1 měsíce ode dne doručení žádosti. Provedení zápisu oznámí Komora kandidátovi a exekutorovi, u kterého je kandidát v pracovním poměru.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Zkušební řád EK ČR: § 1–10. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon..

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 9, § 24. Znění: 1. 10. 2026.

E27 — Stavovský předpis - o kontrolní komisi Exekutorské komory ČR. Působnost komise. Přijímání a vyřizování podnětů. Kontroly exekutorského úřadu.

Základní výklad a souvislosti

Kontrolní komise je orgán profesní samosprávy s vymezenou kontrolní působností. Přijímání podnětů, rozhodnutí o kontrole, průběh šetření a záznam zjištění se řídí stavovským a zákonným rámcem. Kontrola vyžaduje identifikaci oprávněných osob, přiměřený rozsah a ochranu údajů ve spisech. Úřad musí poskytovat zákonnou součinnost; kontrolní orgán však nezískává libovolnou pravomoc rozhodovat o vymáhané pohledávce. Zjištěné porušení může být podkladem pro nápravu či další postup příslušného orgánu, nikoli automaticky pravomocným kárným odsouzením. Podnět účastníka zůstává odlišný od jeho procesních opravných prostředků.

Kontrolní komise

Komise kontroluje činnost v zákonem a stavovským předpisem určeném rozsahu. Není obecným odvolacím orgánem nad každým exekučním příkazem.

Subjekty

Kontrolující, kontrolovaný a podatel podnětu mají různá oprávnění. Podatel nemusí být stranou samotného kontrolního procesu.

Průběh

Podnět, zahájení kontroly, zjištění a následný postup se odlišují. Dokumentace musí umožnit přezkoumat, na jakých podkladech závěr stojí.

Výsledek

Zjištění může otevřít nápravu či jiné řízení. Samo automaticky neruší titul, zastavuje exekuci nebo přiznává náhradu poškozenému.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Rozsah:** Odlišit kontrolu organizace a přezkum konkrétního rozhodnutí.
- **Podnět:** Není sám důkazem porušení.
- **Zjištění:** Musí být konkrétní, doložené a správně právně zařazené.

Podrobnější právní rozbor

- Kontrolní zjištění musí odlišit dokumentovanou skutečnost a právní závěr. Úřad má dostat možnost uplatnit relevantní vysvětlení v příslušném režimu. Přístup ke spisům se váže na kontrolní účel a ochranu dat. Následný kárný či dohledový postup vyžaduje vlastní podmínky; kontrolní protokol není automaticky vykonatelným rozhodnutím o odpovědnosti.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Podatel žádá, aby kontrolní komise při kontrole zrušila dražební příklep.

Právní rozbor: Komise může prověřit zákonnost postupu ve své působnosti, ale procesní zrušení příklepu vyžaduje příslušný soudní mechanismus.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

O kontrolní komisi EK ČR, § 1

Tento stavovský předpis upravuje zejména působnost a zásady činnosti kontrolní komise, postup pro evidenci a vyřizování podnětů k výkonu dohledu nad exekuční a jinou činností soudních exekutorů, postup při provádění kontrol exekutorských úřadů. Členství v komisi

O kontrolní komisi EK ČR, § 2

- (1) Kontrolní komise (dále jen „komise“) má 9 členů a 5 náhradníků. Členem komise může být pouze soudní exekutor a zvolen může být poté, co s volbou vysloví souhlas.
- (2) Členy komise volí sněm exekutorů poté, co s volbou vysloví dotčený soudní exekutor souhlas.
- (3) Poklesne-li počet členů komise z důvodu odstoupení, vzniku neslučitelnosti funkcí, odvolání nebo úmrtí člena, nastupuje na místo chybějícího člena náhradník, a to v pořadí podle počtu hlasů, které získal při volbě. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.
- (4) Členství v komisi je neslučitelné s členstvím v kárné komisi, revizní komisi, prezidiu Exekutorské komory ČR, s funkcí náhradníka člena prezidia Exekutorské komory ČR anebo člena kárného senátu Nejvyššího správního soudu.
- (5) Komise ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu komise. Navrhne-li to člen komise, proběhne volba tajným hlasováním.

O kontrolní komisi EK ČR, § 3

- (1) Komise zejména: a) vykonává dohled na činnosti exekutora, nad řízením činnosti exekutorského úřadu a nad dodržováním povinností stanovených soudním exekutorům právními předpisy, b) připravuje podklady, zpracovává zprávy a navrhuje opatření týkající se vyřizování podnětů na soudní exekutory, exekutorské kandidáty, exekutorské koncipienty, vykonavatele a další zaměstnance soudních exekutorů, c) zpracovává plán řádných kontrol a koordinuje obsah plánu kontrol s ostatními dohledovými orgány, d) provádí kontroly a návazná šetření, jiné kontrolní úkony a opatření v exekutorských úřadech, e) zobecňuje výsledky své činnosti a předkládá ostatním orgánům Exekutorské komory ČR svá doporučení, f) působí preventivně a výchovně, provádí analýzy a zpracovává doporučení ke zkvalitnění činnosti soudních exekutorů, g) zveřejňuje zásadní poznatky ze své činnosti ve spolupráci s ostatními orgány Exekutorské komory ČR (dále jen „Komora“), h) zveřejňuje alespoň jednou ročně obecné informace o výsledcích kontrol exekutorských úřadů, i) provádí mimořádné kontroly, j) kontroluje dodržování povinnosti soudního exekutora podle ustanovení § 46 odst. 5 zákona.
- (2) Komise je nezávislý orgán odpovědný pouze sněmu exekutorů, jemuž v podobě pravidelné zprávy sděluje skutečnosti o stavu své agendy. Členové komise jsou při výkonu své funkce nezávislí na pokynech jiných orgánů Komory; tím není dotčena možnost jiných orgánů dávat komisi podněty k šetření.
- (3) Komise se nepodílí na výkonných činnostech Komory.
- (4) Předseda komise předkládá sněmu exekutorů zprávu o činnosti komise. Součástí zprávy je i zpráva o činnosti předsedy jako kárného žalobce. Jednání komise

O kontrolní komisi EK ČR, § 4

- (1) Jednání komise svolává předseda nebo místopředseda nejméně jedenkrát za 3 měsíce, a to písemnou pozvánkou, která musí být členovi komise odeslána nejméně sedm dnů přede dnem jednání komise; pozvánky lze doručovat i faxem nebo elektronicky.
- (2) Pozvánka se doručuje na vědomí prezidiu Komory.

(3) Předseda komise může pozvat k jednání komise stěžovatele, dotčeného exekutora či zaměstnance exekutora, svědka nebo znalce, považuje-li to za vhodné. Exekutor či zaměstnanec exekutora je povinen se dostavit, pakliže byl předvolán alespoň patnáct dní před jednáním komise.

(4) Jednání komise je neveřejné, kdykoliv se jej může zúčastnit kterýkoliv člen prezidia, nejde-li o projednání věci, která se ho přímo dotýká; tím není dotčeno ustanovení odstavce 3. Komise se může usnést, že její jednání bude v nezbytně nutném rozsahu nepřístupné pro členy prezidia.

O kontrolní komisi EK ČR, § 5

(1) Jednání komise řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda; není-li jich, pak jednání komise vede nejstarší přítomný člen komise.

(2) Komise je usnášeníschopná, pokud je na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

(3) Komise jedná podle programu, který na návrh předsedajícího v úvodu jednání schválí. Komise schvaluje zprávy, opatření a doporučení usnesením.

(4) Komise se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů komise. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

O kontrolní komisi EK ČR, § 6

(1) Tajemníkem komise (dále jen „tajemník“) je zaměstnanec Komory, kterého jmenuje se souhlasem tajemníka Komory a odvolává předseda kontrolní komise.

(2) Tajemník organizačně technicky a administrativně zabezpečuje činnost komise. Tajemník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu této funkce.

(3) Tajemník se účastní všech jednání komise. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený zaměstnanec Komory.

(4) Na návrh tajemníka komise pověří předseda kontrolní komise zaměstnance Komory prováděním vymezených úkonů, které jsou předmětem činnosti kontrolní komise.

O kontrolní komisi EK ČR, § 7

(1) Předseda komise vydá rozvrh práce na období výkonu funkce předsedy po projednání s komisí.

(2) Rozvrh práce obsahuje zejména způsob rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy komise, organizaci činností komise a specifikaci vnitřních procesů souvisejících s činností komise.

(3) Rozvrh práce se zveřejní na webových stránkách Komory. Kontrolní činnosti

O kontrolní komisi EK ČR, § 8

(1) Dohled nad činností exekutora a nad vedením exekutorských úřadů provádí komise: a) kontrolou spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora (např. evidence příchozích a odchozích peněžních prostředků na zvláštním účtu podle § 46 odst. 5 zákona), b) sledováním dodržování postupů při výkonu exekuční a další činnosti a prověřováním délky exekučního řízení.

(2) Členům komise musí být při provádění kontrolní činnosti umožněn přístup ke všem spisům, listinám a evidenčním pomůckám exekutora a možnost pořizovat si z nich výpisy a kopie; za tím účelem jsou oprávněni vstupovat do prostor sloužících k provádění exekuční a další činnosti po předchozím oznámení soudnímu exekutorovi nebo jeho zástupci.

(3) Členové komise mohou požadovat písemné vyjádření exekutora nebo ústní vysvětlení exekutora nebo jeho zaměstnance k věci, která je předmětem kontrolní činnosti. Za tímto účelem může být exekutor nebo jeho zaměstnanec předvolán na jednání komise či do prostor Komory. Exekutor či jeho zaměstnanec jsou povinni se na předvolání dostavit. Je-li to účelné, zejména s ohledem na dojezdovou vzdálenost, může být exekutor či jeho zaměstnanec předvolán i do sídla exekutorského úřadu člena komise.

(4) Kontrolní činnost nesmí zasahovat do nezávislosti soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti a jeho rozhodování v konkrétní věci.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 7

(1) Státní dohled nad exekuční činností, nad činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. c) a § 76a, nad nakládáním se zvláštním účtem podle § 46 odst. 5 a § 75 odst. 2 a nad nakládáním s prostředky na zvláštním účtu vykonává Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo provádí státní dohled z vlastního podnětu nebo na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob.

(2) Ministerstvo při výkonu státního dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení.

(3) Ministerstvo je při výkonu státního dohledu oprávněno a) provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů, b) nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy a kopie, c) požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k věci, která je předmětem státního dohledu, d) požadovat ústní vysvětlení exekutora, popřípadě jeho zaměstnance k věci, která je předmětem státního dohledu, pokud písemné vyjádření podle písmene c) není nutné nebo je nedostatečné, e) vstupovat do prostor exekutorského úřadu, f) nahlížet do listin a informačních systémů exekutora, které obsahují údaje o nakládání se zvláštním účtem podle § 46 odst. 5 nebo podle § 75 odst. 2 anebo o nakládání s prostředky na zvláštním účtu, pořizovat si z nich výpisy a kopie.

(4) Exekutor je povinen ministerstvu při výkonu státního dohledu poskytnout požadovanou součinnost tím, že a) zašle ve lhůtě stanovené ministerstvem kopie požadovaných listin, kopii spisu nebo údaje podle odstavce 3 písm. f), případně na dobu nezbytně nutnou spis, b) poskytne písemné vyjádření podle odstavce 3 písm. c), c) na předvolání se dostaví k podání ústního vysvětlení podle odstavce 3 písm. d).

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 7a

(1) Drobné nedostatky v exekuční a další činnosti exekutora, drobné nedostatky v činnosti exekutorského kandidáta (dále jen „kandidát“) nebo exekutorského koncipienta (dále jen „koncipient“) nebo drobné poklesky v chování ministerstvo, Komora nebo předseda okresního soudu exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi písemně vytkne.

(2) Neprokáže-li se, že exekutor provedl veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat při řízení exekutorského úřadu podle § 13 odst. 1, vytkne ministerstvo, Komora nebo předseda okresního soudu exekutorovi i drobné nedostatky v činnosti nebo drobné poklesky v chování jeho zaměstnanců.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 112

(1) Prezident Komory a) zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech, b) řídí jednání sněmu, c) svolává prezidium Komory nejméně jednou za 3 měsíce a řídí jeho jednání; prezidium Komory svolá do 20 dnů vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů prezidia Komory nebo požádá-li o to revizní komise Komory, d) je oprávněn činit v době mezi zasedáními prezidia rozhodnutí v působnosti prezidia, která nesnesou odkladu, a veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti orgánů Komory, která nejsou tímto zákonem nebo stavovským předpisem vyhrazena jinému orgánu Komory, e) navrhuje na výzvu předsedy kárného soudu exekutory do seznamu přísedících kárného soudu, f) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Komory vydaných ve správním řízení⁴²; ustanovení o rozkladových komisích se použije obdobně⁴³.

(2) Prezidenta Komory zastupuje viceprezident Komory.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

O kontrolní komisi EK ČR: § 1–8. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon..

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 7, § 7a, § 112. Znění: 1. 10. 2026.

E28 — Stavovský předpis - zabezpečení služebních průkazů. Nakládání s průkazem. Postup při ztrátě či odcizení. Duplikáty služebních průkazů.

Základní výklad a souvislosti

Služební průkaz slouží k identifikaci osoby oprávněné vystupovat v příslušné profesní roli, nikoli jako univerzální oprávnění ke všem zásahům. Vydání, evidence, užívání, vrácení a náhrada průkazu se řídí stavovským předpisem. Zaměstnanec musí při úkonu doložit také oprávnění v zákonném rozsahu; samotný platný průkaz nenahrazuje procesní podmínky exekuce. Ztráta či odcizení vyžadují bezodkladný předepsaný postup, aby bylo možné omezit zneužití. Duplikát podléhá evidenci a nenahrazuje povinnost nahlásit původní událost. Po skončení oprávnění nelze průkaz dále užívat k výkonu úkonů.

Průkaz a oprávnění

Služební průkaz identifikuje držitele a pomáhá ověřit jeho postavení. Sám není zdrojem každé pravomoci; ta plyne ze zákona a konkrétního pověření.

Nakládání

Držitel chrání průkaz před zneužitím a postupuje podle pravidel při ztrátě. Duplikát nenahrazuje prověření, zda původní oprávnění nadále existuje.

Časový režim

Starší předpis může odkazovat na již zrušený zákoník práce. Pracovněprávní důsledky se musí posoudit podle nynějšího zákonného režimu, ne přepsat ze staré přílohy.

Praxe

Osoba může ověřit identitu a procesní roli vykonavatele. Ztracený průkaz a platnost konkrétního exekučního úkonu jsou samostatné otázky.

Podmínky, důsledky a důležitá rozlišení

- **Identifikace:** Osoba, profesní role a konkrétní pověření jsou tři související otázky.
- **Ztráta:** Nutné oznámení a evidence.
- **Konec:** Vrácení a zneplatnění chrání veřejnost před záměnou.

Podrobnější právní rozbor

- Starší stavovský text obsahuje odkazy na již nahrazený zákoník práce. Tyto odkazy nelze používat jako účinné důvody okamžitého skončení poměru; rozhodné jsou aktuální zákonné podmínky. Identifikační funkce průkazu zůstává odlišná od procesního pověření. Ztrátu je podle předpisu třeba oznámit policii i sekretariátu komory stanoveným způsobem.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

Zadání: Bývalý zaměstnanec se prokáže ponechaným průkazem a požaduje vstup do bytu.

Právní rozbor: Ověří se aktuální oprávnění a procesní titul úkonu. Ponechaná listina sama nevytváří pravomoc po skončení pracovního a profesního vztahu.

Právní opora: výběr úplných zákonných odstavců

Následují vybrané odstavce z doložených znění. Výběr není úplným přepisem předpisu. Citovaný text je oddělen od vlastního výkladu a pod každou skupinou je uveden předpis zkráceným názvem i číslem.

Služební průkazy EK ČR, čl. 1

Služební průkaz soudního exekutora, exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta a dalších zaměstnanců soudního exekutora (dále jen „služební průkaz“) musí být zabezpečen tak, aby zejména nedošlo k jeho ztrátě, odcizení, pořizování jeho fotokopie či jinému způsobu zneužití.

Služební průkazy EK ČR, čl. 2

(1) Soudní exekutor, exekutorský kandidát, exekutorský koncipient a další zaměstnanci soudního exekutora jsou povinni během výkonu služební činnosti nosit služební průkaz neustále při sobě. Při tom jsou povinni dbát, aby jim nemohl být odcizen.

(2) Služební průkaz není povoleno kdekoliv ponechat volně položený, například v kancelářských prostorách, volně odložených příručních zavazadlech, šatních skřínkách veřejných zařízení (plovárny, tělocvičny apod.) nebo v uzamčených zaparkovaných motorových vozidlech.

(3) Mimo dobu výkonu služební činnosti je nutné služební průkaz uschovávat minimálně v uzamčené skříni nebo uzamčené stolní zásuvce.

(4) Ztrátu či odcizení služebního průkazu je nutné bezodkladně ohlásit na nejbližší služebně Policie ČR a současně elektronickou i písemnou formou sekretariátu Exekutorské komory ČR.

(5) Sekretariát Exekutorské komory ČR vede evidenci odcizených či ztracených služebních průkazů.

Služební průkazy EK ČR, čl. 3

(1) Prokázané porušení povinností specifikovaných v čl. 2, odst. 1-4 shora je u soudního exekutora a exekutorského kandidáta kárným proviněním ve smyslu ustanovení § 116 odst. 2 exekučního řádu .

(2) Za porušení těchto povinností může soudní exekutor uplatnit vůči exekutorskému koncipientovi a svým dalším zaměstnancům ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákoníku práce č. 65/1965 Sb. v pl. znění (dále jen „zákoník práce“) o okamžitém zrušení pracovního poměru .

(3) Odpovědnost exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta a dalšího zaměstnance za náhradu škody vzniklé ztrátou a vystavením duplikátu služebního průkazu uplatňuje soudní exekutor podle ustanovení § 172 a násl. zákoníku práce.

Služební průkazy EK ČR, čl. 4

(1) Za ztracený či odcizený služební průkaz soudního exekutora vydává sekretariát Exekutorské komory ČR prozatímní potvrzení. Vzor prozatímního potvrzení tvoří přílohu č. 1 tohoto stavovského předpisu.

(2) Nový služební průkaz soudního exekutora lze vystavit až poté, kdy bylo doloženo usnesení příslušného orgánu Policie ČR o způsobu vyřízení podání dle článku 2 odst. 4 .

(3) Duplikáty služebních průkazů exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta a dalšího zaměstnance vystavuje soudní exekutor u něhož je exekutorský kandidát, exekutorský koncipient a další zaměstnanec v pracovně právním vztahu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 27

(1) Exekutor může zaměstnávat v pracovním poměru vykonavatele exekutora a dalšího zaměstnance.

(2) Exekutor může vykonavatele exekutora písemně pověřit prováděním úkonů, které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel3a. Další zaměstnance může pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.

(3) Vykonavatelem exekutora může být občan České republiky, který a) je plně svéprávný, b) je bezúhonný, c) má úplné středoškolské vzdělání, d) je v pracovním poměru u exekutora po dobu nejméně 6 měsíců, e) složil kvalifikační zkoušku vykonavatele exekutora.

(4) Rozsah a způsob kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora určí Komora podle § 110 odst. 7 písm. c) a § 110 odst. 8.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 28

Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

exekuční řád (120/2001 Sb.), § 29

(1) Exekutor je vyloučen z exekučního řízení, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

(2) Důvodem k vyloučení exekutora nejsou okolnosti, které spočívají v postupu exekutora v exekučním řízení o projednávané věci.

(3) Jakmile se exekutor dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí ji neprodleně exekučnímu soudu. V řízení může zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

(4) Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora; o tom musí být exekutorem poučeni.

(5) Účastník je povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 8 dnů poté, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit také tehdy, jestliže nebyl exekutorem poučen o svém právu vyjádřit se k osobě exekutora.

(6) Námitka podjatosti musí obsahovat označení exekutora a uvedení okolností, které zakládají důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě údaj, kdy se o tomto důvodu účastník uplatňující námitku dozvěděl a jakými důkazy mohou být jeho tvrzení prokázána.

(7) K rozhodnutí o námitce podjatosti předloží exekutor bez odkladu věc exekučnímu soudu; v řízení může zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu. To neplatí, byla-li námitka uplatněna v den skončení exekučního řízení či jeho zastavení, nebo tehdy, uplatnil-li účastník v námitce stejné okolnosti, o nichž bylo exekučním soudem již rozhodnuto, nebo je-li námitka zjevně opožděná.

(8) O vyloučení exekutora rozhoduje exekuční soud.

(9) Rozhodnutí o vyloučení exekutora se doručí oprávněnému, povinnému a exekutorovi.

(10) Proti rozhodnutí vydaném v řízení o vyloučení exekutora není přípustný opravný prostředek.

(11) Jestliže bylo rozhodnuto, že exekutor je vyloučen, v exekuci pokračuje ten exekutor, kterého navrhne oprávněný a který se zapíše do rejstříku zahájených exekucí tak, že provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. b) a c); nově zaregistrovaný exekutor rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých nákladech exekuce.

(12) O tom, zda je vyloučen koncipient, kandidát nebo jiný zaměstnanec exekutora, jakož i znalec nebo tlumočník, rozhoduje exekutor; odstavce 1 až 4, 6 a 9 se použijí přiměřeně. Proti jeho usnesení není přípustný opravný prostředek.

Předpisy, odkazy a doložená časová znění

Služební průkazy EK ČR: čl. 1–4. Znění: Znění z veřejného PDF EK ČR; některé odkazy uvnitř starších předpisů jsou historické a nenahrazují současný zákon..

exekuční řád (120/2001 Sb.): § 27–29. Znění: 1. 10. 2026.